

社会保険労務士 スピード合格講座 過去問講座
2026年度試験対策

第57回（令和7年度）社会保険労務士試験

再現問題集

本書の使い方

- ❶ 本書には、昨年の本試験問題を掲載しています。過去問講座の問題集を終えたら、チャレンジしてください。
- ❷ 本試験での時間配分などを実践的に学ぶために、本試験と同様に時間を制限して解いてください。
- ❸ 問題を解き終わったら、解説集を読んで、解き方・考え方を学びましょう。間違えたところや理解があやふやなところを、きちんと確認することで、実力がアップします。

目 次

本書の使い方	2
--------------	---

選択式問題

5

択一式問題

31

選擇式問題

1. 労働基準法及び労働安全衛生法

Q1-1

難易度

B

時間の目安

6分00秒

出題

R7-選1

次の文中の の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 労働基準法第114条は、 A は、同法第37条の規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、同条の規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の B の支払を命ずることができる旨規定している。

- 2 最高裁判所は、就業規則として定める給与規程における、出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の条項（以下本問において「本件90%条項」という。）の適用に関し、その基礎とする出勤した日数に産前産後休業の日数等を含めない旨の定めが労働基準法（平成9年法律第92号による改正前のもの）65条等に反するか等が問題となった事件において、次のように判示した。

「労働基準法65条は、産前産後休業を定めているが、産前産後休業中の賃金については何らの定めを置いていないから、産前産後休業が有給であることまでも保障したものではないと解するのが相当である。[…（略）…]したがって、産前産後休業を取得し[…（略）…]た労働者は、その間就労していないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず、当該不就労期間を出勤として取り扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきである。

ところで、従業員の出勤率の低下防止等の観点から、出勤率の低い者につきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設けることは、一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は、賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし、回覧に具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから、本件各回覧文書〔本件90%条項の適用に関し、産前産後休業については、出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に算入し、出勤した日数には含めない旨を定めた文書〕は、給与規程と一体となり、本件90%条項等の内容を具体的に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件90%条項は、労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利[…（略）…]に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが、上述のような労働基準法65条[…（略）…]の趣旨に照らすと、これにより上記権利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が C 場合に限り、公序に反するものとして無効となると解するのが相当である」。

- 3 事業者は、労働安全衛生法第22条に基づき、健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないが、事業場における自主的な労働衛生管理活動の促進を図るためには、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等の選任及び職務の励行、衛生委員会の設置及び運営等の労働衛生管理体制の確立を基本とした上で、作業環境管理、 D 及び健康管理並びに労働衛生教育の総合的な実施を図っていく必要がある。

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- 4 労働安全衛生法第42条は、「特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、E、又は設置してはならない。」と定めている。

【選択肢】

- ① 慰謝料
- ② 厚生労働大臣
- ③ 裁判所
- ④ 作業管理
- ⑤ 使用者に労働者の仕事と生活の調和にも配慮することを規定している趣旨を実質的に失わせるものと認められる
- ⑥ 上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる
- ⑦ 譲渡し、貸与し
- ⑧ 譲渡し、展示し
- ⑨ 生産管理
- ⑩ 遅延損害金
- ⑪ 同法等に違反する行為に罰則を設けている意味を没却させる
- ⑫ 都道府県労働局長
- ⑬ 賠償金
- ⑭ 販売し、賃貸し
- ⑮ 販売し、販売のために展示し
- ⑯ 付加金
- ⑰ 有害物管理
- ⑱ 労働基準監督署長
- ⑲ 労働時間管理
- ⑳ 労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものとしている意味を没却させる

答えは次ページです ➡

- 問題文 1 は、「付加金の支払」に関する問題です。

裁判所は、労働基準法 20 条（解雇予告手当）、26 条（休業手当）もしくは**37 条（割増賃金）**の規定に違反した使用者又は労働基準法 39 条 9 項の規定による賃金（年次有給休暇中の賃金）を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の**付加金**の支払を命ずることができます。

テキスト P242

- 問題文 2 は、「産休取得者や育児のための勤務時間短縮措置者の賞与」に関する判例からの出題です。

本件各回覧文書（出勤率が 90% 以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の条項 90% 条項（「本件 90% 条項」とする）の適用に関し、産前産後休業については、出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に算入し、出勤した日数に産前産後休業の日数及び勤務時間短縮措置による勤務時間短縮分を含めない旨を定めた文書）は、給与規程と一体となり、本件 90% 条項等の内容を具体的に定めたものと解されます。本件各回覧文書によって具体化された本件 90% 条項は、労働基準法 65 条で認められた産前産後休業を取る権利及び育児介護休業法 23 条の規定を受けて育児休業規程で定められた勤務時間の短縮措置を請求し得る法的利益に基づく不就業を含めて出勤率を算定するものですが、労働基準法 65 条及び育児介護休業法 23 条の趣旨に照らすと、これにより上記権利等の行使を抑制し、抑制し、ひいては**労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる**場合に限り、公序に反するものとして無効となると解するのが相当であるとされています。

テキスト P199

- 問題文 3 は、労働安全衛生法の「今後における労働衛生対策の推進に関する基本方針について」からの出題です。

事業場における自主的な労働衛生管理活動の促進を図るためには、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等の選任及び職務の励行、衛生委員会の設置及び運営等の労働衛生管理体制の確立を基本とした上で、作業環境管理、**作業管理**及び健康管理並びに労働衛生教育の総合的な実施の徹底を図っていく必要があるとされています。

テキスト（労働安全衛生法）P 124

- 問題文 4 は、労働安全衛生法の「譲渡等の制限等」に関する問題です。

特定機械等以外の機械等で、別表 2 に掲げるものその他危険もしくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険もしくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、**譲渡し、貸与し、又は設置してはならない**とされています。

テキスト（労働安全衛生法）P 90

正解 A1-1

- A - ③ 裁判所（法 114 条）
- B - ⑯ 付加金（法 114 条）
- C - ⑥ 上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる（平 15.12.4 最高裁判決「東朋学園事件」）
- D - ④ 作業管理（労働安全衛生法 22 条、平 26.2.17 基発 0217 第 7 号）
- E - ⑦ 譲渡し、貸与し（労働安全衛生法 42 条）

2. 労働者災害補償保険法

Q1-2

難易度

C

時間の目安

7分00秒

出題

R7-選2

次の文中の の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 遺族補償年金を受けることができる、障害の状態にある遺族の障害の状態について、労災保険法施行規則第15条は、「障害の状態は、身体に別表第1の障害等級の A に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、 B が高度の制限を受けるか、若しくは B に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。」と定めている。
- 2 労災保険法施行規則第36条第1項は、「長期家族介護者援護金は、別表第1の障害等級第1級若しくは第2級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金又は別表第2の傷病等級第1級若しくは第2級の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期間が C 以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとする。」と規定している。
- 3 最高裁判所は、労災就学援護費不支給決定が抗告訴訟の対象となるかが問題となった事件において、次のように判示した。

「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、〔労災保険〕法は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、〔労災保険〕法第3章の規定に基づいて行う保険給付を D するために、労働福祉事業〔現・社会復帰促進等事業〕として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられているが、具体的に支給を受けるためには、 E に申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならない、 E の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならない。

そうすると、 E の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、〔労災保険〕法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分当たるものと解するのが相当である。」

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

【選択肢】

- | | | | |
|----------------|------|--------------|-------|
| ① 3年 | ② 5年 | ③ 7年 | ④ 10年 |
| ⑤ 確保 | | ⑥ 厚生労働大臣 | |
| ⑦ 第1級 | | ⑧ 第5級以上 | |
| ⑨ 第8級以上 | | ⑩ 第12級以上 | |
| ⑪ 代替 | | ⑫ 都道府県労働局長 | |
| ⑬ 日常生活 | | ⑭ 日常生活又は社会生活 | |
| ⑮ 付加 | | ⑯ 補完 | |
| ⑰ 労働 | | ⑱ 労働基準監督署長 | |
| ⑲ 労働者災害補償保険審査官 | | ⑳ 労働又は社会生活 | |

答えは次ページです ➡

- 問題文 1 は、「遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲」に関する問題です。
遺族補償年金を受けることができる障害の状態にある遺族の障害の状態については、次のいずれかに該当する障害の状態であることとされています。

- ① 身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態
- ② 負傷もしくは疾病が治らないで、身体の機能や精神に、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態

テキスト P106

- 問題文 2 は、「長期家族介護者援護金」に関する問題です。

長期家族介護者援護金は、別表 1 の障害等級第 1 級もしくは第 2 級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金もしくは障害年金又は別表 2 の傷病等級第 1 級もしくは第 2 級の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金もしくは傷病年金を受けていた期間が10年以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとされています。

テキスト P173

参考 長期家族介護者援護金の額は、100万円とされています。ただし、長期家族介護者援護金の支給を受けることができる遺族が 2 人以上の場合には、100万円をその数で除して得た額とされます。

- 問題文 3 は、「労災就学援護費不支給決定」に関する判例からの出題です。

労災就学援護費不支給決定が抗告訴訟の対象となるか否かについて、最高裁判所は、「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、労災保険法は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、労災保険法第 3 章の規定に基づいて行う保険給付を補完するために、労働福祉事業（現・社会復帰促進等事業）として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられているが、具体的に支給を受けるためには、労働基準監督署長に申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならない。そうすると、労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、労災保険法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分当たるものと解するのが相当である」と判示しました。

テキスト P210

正解 A1-2

- A - ⑧ 第 5 級以上（則 15 条）
- B - ⑰ 労働（則 15 条）
- C - ④ 10 年（則 36 条 1 項）
- D - ⑯ 補完（平 15.9.4 最高裁判決「中央労基署長事件」）
- E - ⑱ 労働基準監督署長（平 15.9.4 最高裁判決「中央労基署長事件」）

3. 雇用保険法

Q1-3

難易度 A

時間の目安 4分30秒

出題 R7-選3

次の文中の の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合 A をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、 B 、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
- 雇用保険法第37条の4第5項は、「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して C を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、 D 、失業していることについての認定を受けなければならない。」と規定している。
- 雇用保険法第53条第1項は、日雇労働被保険者が失業した場合に日雇労働求職者給付金の支給を受けるための要件の1つとして、継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して E 分以上納付されていることを定めている。

【選択肢】

- | | | | |
|---|-------|---------------|-------|
| ① 1か月 | ② 72日 | ③ 78日 | ④ 84日 |
| ⑤ 90日 | ⑥ 4か月 | ⑦ 6か月 | ⑧ 1年 |
| ⑨ 及び労働者が子を養育するための休業 | | | |
| ⑩ 求職の申込みをした上 | | ⑪ 経済的社会的地位の向上 | |
| ⑫ 高年齢受給資格者失業認定申告書を提出した上 | | | |
| ⑬ 雇用保険被保険者証を提出した上 | | | |
| ⑭ 産業に必要な労働力の充足 | | ⑮ 失業の予防 | |
| ⑯ 退職証明書を提出した上 | | ⑰ 転職の支援 | |
| ⑱ 並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 | | | |
| ⑲ 並びに労働者が子を養育するための休業及び対象家族を介護するための休業 | | | |
| ⑳ 並びに労働者が子を養育するため若しくは対象家族を介護するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 | | | |

A1-3

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- 問題文 1 は、「雇用保険法の目的」に関する問題です。

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とします。 テキスト P12

- 問題文 2 は、「高年齢求職者給付金の受給手続」に関する問題です。

高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して 1 年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければなりません。 テキスト P133

参考 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して 6 か月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければなりません。

- 問題文 3 は、「日雇労働求職者給付金の特例給付」に関する問題です。

日雇労働被保険者が失業した場合において、次の ① から ③ のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができます。

テキスト P147

- ① 継続する 6 か月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月 11 日分以上、かつ、通算して 78 日分以上納付されていること
- ② ① に規定する継続する 6 か月間（「基礎期間」といいます）のうち後の 5 か月間に日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと
- ③ 基礎期間の最後の月の翌月以後 2 か月間（申出をした日が当該 2 か月の期間内にあるときは、同日までの間）に普通給付の支給を受けていないこと

ポイント 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前 2 か月間に、その者について、印紙保険料が通算して 26 日分以上納付されているときに支給されますが、この規定による給付を「普通給付」といいます。

正解 A1-3

- A - ⑬ 並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業（法 1 条）
- B - ⑮ 失業の予防（法 1 条）
- C - ⑧ 1 年（法 37 条の 4 第 5 項）
- D - ⑩ 求職の申込みをした上（法 37 条の 4 第 5 項）
- E - ③ 78 日（法 53 条 1 項）

4. 労務管理その他の労働に関する一般常識

Q1-4

難易度

C

時間の目安

10分00秒

出題

R7-選4

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

なお、1については、総務省「統計からみた我が国の高齢者（統計トピックス No.142）（令和6年9月15日）」が資料として引用する「労働力調査」（基本集計）による用語及び統計等を利用している。

- 1 総務省「統計からみた我が国の高齢者（統計トピックス No.142）（令和6年9月15日）」によれば、65歳以上の就業者を主な産業別にみると、「卸売業、小売業」が132万人と最も多く、次いで「 A 」が107万人で続いている。

産業別に65歳以上の就業者を10年前と比較すると、「 A 」が63万人増加し、10年前の約2.4倍となった。ほとんどの主な産業で65歳以上の就業者が増加している一方で、「 B 」の65歳以上の就業者は10年前と比較して3万人減少している。なお、各産業の就業者に占める65歳以上の就業者の割合をみると、「 B 」が52.9%と最も高くなっている。

- 2 労働施策総合推進法第30条の2第1項は、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、 C によりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と定めている。

- 3 最高裁判所は、使用者が労働組合に対し組合集会等のための従業員食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって不当労働行為に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。

「組合結成通知を受けてからX守衛事件まで約9か月にわたり、上告人〔会社〕は、許可願の提出があれば業務に支障のない限り食堂の使用を許可していたというのであるが、そのことから直ちに上告人が組合に対し食堂の使用につき包括的に許諾をしていたものということはできず、その取扱いを変更することが許されなくなるものではない。一方、X守衛事件が起きた直後に上告人から会場使用許可願を却下されて以来、組合は、上告人所定の会場使用許可願用紙を勝手に書き変えた使用届を提出するだけで、上告人の許可なく食堂を使用するようになり、こうした無許可使用を上告人が食堂に施錠するようになるまで5か月近く続けていたのであって、これが上告人の D 権を無視するものであり、正当な組合活動に当たらないことはいうまでもない。上告人は、組合に対し、所定の会場使用許可願を提出すること、上部団体の役員以外の外部者の入場は総務部長の許可を得ること、排他的使用をしないことを条件に、支障のない限り、組合大会開催のため食堂の使用を許可することを提案しているのであって、このような提案は、 D 者の立場からは合理的理由のあるものであり、許可する集会の範囲が限定的であるとしても、組合の拒否を見越して形式的な提案をしたにすぎないということはいえない。また、上告人は組合に対し使用を拒む正当な理由がない限り食堂を使用させることとし、外部者の入場は制限すべきではないなどとする組合からの提案も、上告人の D 権を過少に評価し、あたかも組合に食堂の利用権限があることを前提とするかのような提案であって、組合による

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

無許可使用の繰り返しの事実を併せ考えるならば、上告人の 権を無視した要求であると上告人が受け止めたことは無理からぬところである。そうすると、上告人が、X守衛事件を契機として、従前の取扱いを変更し、その後、食堂使用について 権を前提とした合理的な準則を定立しようとして、上告人の 権を無視する組合に対し使用を拒否し、使用条件について合意が成立しない結果、自己の見解を維持する組合に対し食堂を使用させない状態が続いたことも、やむを得ないものというべきである。

以上によれば、本件で問題となっている施設が食堂であって、組合がそれを使用することによる上告人の業務上の支障が一般的に大きいとはいえないこと、組合事務所の貸与を受けていないことから食堂の使用を認められないと企業内での組合活動が困難となること、上告人が労働委員会の勧告を拒否したことなどの事情を考慮してもなお、条件が折り合わないまま、上告人が組合又はその組合員に対し食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって、上告人の権利の濫用であると認めるべき特段の事情があるとはいえず、 であるとも断じ得ないから、上告人の食堂使用の拒否が不当労働行為に当たるといふことはできない。」

【選択肢】

- ① いたずらに組合秩序を混乱させようとしたもの
- ② 医療、福祉
- ③ 運輸業、郵便業
- ④ 管理監督
- ⑤ 客観的に合理的な理由を欠いたもの
- ⑥ 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- ⑦ 組合に対する報復行為を行ったもの
- ⑧ 組合の施設利用権限を不利益に変更したもの
- ⑨ 組合の弱体化を図ろうとしたもの
- ⑩ 建設業
- ⑪ 指揮命令
- ⑫ 施設管理
- ⑬ 宿泊業、飲食サービス業
- ⑭ 生活関連サービス業、娯楽業
- ⑮ 製造業
- ⑯ 通常甘受すべき程度を著しく超えるもの
- ⑰ 農業、林業
- ⑱ 不動産業、物品賃貸業
- ⑲ 利用許諾
- ⑳ 労働関係の当事者としての権利を濫用するもの

答えは次ページです ➡

- A及びBは、「統計からみた我が国の高齢者（統計トピックス No.142）（令和6年9月15日）」に関する問題です。

「統計からみた我が国の高齢者」は、総務省統計局において、「敬老の日」を迎えるに当たって、統計からみた我が国の高齢者のすがたについて取りまとめたものです。

なお、「統計からみた我が国の高齢者（統計トピックス **No.146**）（令和7年9月14日）」によると、65歳以上の就業者を主な産業別にみると、「卸売業、小売業」が133万人と最も多く、次いで「**医療、福祉**」が115万人、「サービス業（他に分類されないもの）」が104万人、「**農業、林業**」が93万人などとなっています。産業別に65歳以上の就業者を10年前と比較すると、「**医療、福祉**」が64万人増加し、10年前の約2.3倍となりました。次いで「サービス業（他に分類されないもの）」（32万人増）、「卸売業、小売業」（26万人増）、「建設業」（21万人増）などが増加幅の大きい産業です。ほとんどの主な産業で65歳以上の就業者が増加している一方で、「**農業、林業**」の65歳以上の就業者は10年前と比較して6万人減少しています。各産業の就業者に占める**65歳以上の就業者の割合**をみると、「**農業、林業**」が51.7%と最も高く、次いで「不動産業、物品賃貸業」が28.6%、「サービス業（他に分類されないもの）」が22.3%、「生活関連サービス業、娯楽業」が19.6%などとなっています。10年前と比較すると、主な産業全てで65歳以上の就業者の割合は上昇しています。

- Cは、「労働施策総合推進法の雇用管理上の措置等」に関する問題です。

労働施策総合推進法30条の2第1項では、「雇用管理上の措置等」として、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、**業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの**によりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と定めています。なお「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは、社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指し、例えば、「業務の目的を大きく逸脱した言動」等が含まれます。

テキストP 20

- D及びEは、「企業施設の利用と不当労働行為」に関する判例からの出題です。

使用者の**施設管理権**を無視する労働組合に対し従業員食堂の使用を拒否し、使用条件について合意が成立しない結果、自己の見解を維持する労働組合に対し従業員食堂を使用させない状態が続いたことも、やむを得ないものというべきであり、当該状態が続いていることをもって、使用者の権利の濫用であると認めるべき特段の事情があるとはいえず、**労働組合の弱体化を図ろうとしたもの**であるとも断じ得ないから、使用者の食堂使用の拒否が不当労働行為に当たるといことはできないとされています。

テキストP 224

正解 A1-4

- A - ② 医療、福祉（総務省「統計からみた我が国の高齢者（統計トピックス No.142）（令和6年9月15日）」）
- B - ①⑦ 農業、林業（総務省「統計からみた我が国の高齢者（統計トピックス No.142）（令和6年9月15日）」）
- C - ⑥ 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの（労働施策総合推進法30条の2第1項）
- D - ⑫ 施設管理（平7.9.8最高裁判決「オリエンタルモーター事件」）
- E - ⑨ 組合の弱体化を図ろうとしたもの（平7.9.8最高裁判決「オリエンタルモーター事件」）



5. 社会保険に関する一般常識

Q1-5

難易度 C

時間の目安 6分00秒

出題 R7-選5

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付状況についてみると、令和5年度の最終納付率（令和3年度分保険料）は、 A %となっている。
- 2 高齢者医療確保法第4条第1項では、「 B は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」と規定している。
- 3 介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、 C に十分配慮して行われなければならない。」と規定している。
- 4 確定給付企業年金法第60条第2項では、「 D は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」と規定している。
- 5 令和6年版厚生労働白書によると、「多様化する国民の老後生活に対するニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためには、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実が重要である。私的年金制度については、「 E」（令和4（2022）年11月28日新しい資本主義実現会議決定）において、① iDeCo の加入可能年齢を70歳に引き上げること、② iDeCo の拠出限度額の引上げ等について、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③ iDeCo 各種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。

【選択肢】

- | | | | |
|-----------------|---------------|--------|--------|
| ① 53.1 | ② 68.1 | ③ 83.1 | ④ 98.1 |
| ⑤ 医療との連携 | ⑥ 国 | | |
| ⑦ 後期高齢者医療広域連合 | ⑧ 最低積立基準額 | | |
| ⑨ 資産所得倍増プラン | ⑩ 生涯現役計画 | | |
| ⑪ 所得倍増プラン | ⑫ 事業者又は施設との連携 | | |
| ⑬ 人生100年計画 | ⑭ 責任準備金の額 | | |
| ⑮ 地方公共団体 | ⑯ 積立金の額 | | |
| ⑰ 積立上限額 | ⑱ 被保険者の心身の状況 | | |
| ⑲ 被保険者の自立した日常生活 | ⑳ 保険者 | | |

A 1-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- 問題文 1 は、「国民年金の加入・保険料納付状況」からの出題です。

第 1 号被保険者の令和 5 年度の最終納付率（令和 3 年度分保険料）は、**83.1%**となっています。なお、「令和 5 年度の最終納付率」とは、令和 3 年 4 月分～令和 4 年 3 月分の保険料納付対象月数のうち、令和 6 年 4 月末までに納付された月数の割合をいいます。

●参考 第 1 号被保険者の令和 6 年度の最終納付率（令和 4 年度分保険料）は、**84.5%**となっており、前年度から 1.5 ポイント増加し、平成 24 年度の最終納付率（平成 22 年度分保険料）64.5%から 20.0 ポイント増加し、12 年連続で上昇しています。

- 問題文 2 は、高齢者医療確保法に規定する「地方公共団体の責務」に関する問題です。

地方公共団体は、高齢者医療確保法の趣旨を尊重し、**住民**の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければなりません。

テキスト P65

- 問題文 3 は、介護保険法からの出題です。

介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態（「要介護状態等」といいます）に関し、必要な保険給付を行うものとし、保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、**医療との連携**に十分配慮して行われなければならないとされています。 テキスト P102

- 問題文 4 は、確定給付企業年金法に規定する「積立金の額」に関する問題です。

積立金の額は、加入者及び加入者であった者（「加入者等」といいます）に係る**責任準備金の額**及び**最低積立基準額**を下回らない額でなければならないとされており、**責任準備金の額**は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とされ、**最低積立基準額**は、加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とされています。

- 問題文 5 は、令和 6 年版厚生労働白書の「企業年金・個人年金制度の最近の動向について」からの出題です。

私的年金制度については、「**資産所得倍増プラン**」（2022（令和 4）年 11 月 28 日新しい資本主義実現会議決定）において、① iDeCo の加入可能年齢を 70 歳に引き上げること、② iDeCo の拠出限度額の引上げ等について、2024 年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③ iDeCo 各種手続きの簡素化等を行うこととされました。

●参考 「iDeCo」とは、確定拠出年金法に規定する個人型年金のことです。

正解 A1-5

- A - ③ 83.1（令和 5 年度の国民年金の加入・保険料納付状況）
- B - ⑮ 地方公共団体（高齢者医療確保法 4 条 1 項）
- C - ⑤ 医療との連携（介護保険法 2 条 2 項）
- D - ⑭ 責任準備金の額（確定給付企業年金法 60 条 2 項）
- E - ⑨ 資産所得倍増プラン（令和 6 年版厚生労働白書 P290）

6. 健康保険法

Q1-6

難易度

A

時間の目安

4分30秒

出題

R7-選6

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、 A 円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、 A 円に、 B 万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月（ C 日）以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
- 2 健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者（被保険者である者に限る。）の D 以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を E 等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

【選択肢】

- | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| ① 1 | ② 2 | ③ 2分の1 | ④ 3 |
| ⑤ 3分の1 | ⑥ 3分の2 | ⑦ 4分の3 | ⑧ 5 |
| ⑨ 84 | ⑩ 85 | ⑪ 86 | ⑫ 87 |
| ⑬ 46万8,000 | ⑭ 47万8,000 | ⑮ 48万8,000 | ⑯ 49万8,000 |
| ⑰ 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会 | | | |
| ⑱ 社会保険診療報酬支払基金又は地方厚生局長 | | | |
| ⑲ 日本年金機構又は国民健康保険団体連合会 | | | |
| ⑳ 日本年金機構又は地方厚生局長 | | | |

A 1-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- 問題文 1 は、「出産育児一時金」に関する問題です。

出産育児一時金は、被保険者が出産したときに支給されますが、支給対象となる出産は、妊娠**4か月以上**の出産に限られ、妊娠1か月は**28日**なので、妊娠**4か月以上**の出産は妊娠**85日**以上の出産です。

出産育児一時金の金額は、政令で次表のとおり定められています。

テキスト P 163、164

	支給額
① ② 以外の場合	48万8千円
② 病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるとき（産科医療補償制度に加入する病院等での出産）	48万8千円 + 3万円を超えない範囲内で保険者が定める額（1万2千円）

参考 出産育児一時金は、妊娠4か月以上のお産であれば、生産、死産、流産（人工流産を含みます）又は早産を問わず、支給されます。

- 問題文 2 は、「任意適用の取消し」に関する問題です。

任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができます。この認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者（被保険者である者に限ります）の**4分の3以上**の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければなりません。

この認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を**日本年金機構又は地方厚生局長**等に提出することによって行うものとされています。なお、この申請書には、当該同意を得たことを証する書類を添付しなければなりません。

テキスト P 51

① 事業主の氏名及び住所

② 事業所の名称及び所在地

参考 適用事業所以外の事業所を厚生労働大臣の認可を受けて、適用事業所とする場合は、当該事業所に使用される者（被保険者となるべき者に限ります）の**2分の1以上**の同意を得なければなりません。

正解 A1-6

- A - ⑮ 48万8,000（令36条）
B - ④ 3（令36条）
C - ⑩ 85（昭33.16保発11号、昭27.6.16保文発2427号）
D - ⑦ 4分の3（法33条2項）
E - ⑳ 日本年金機構又は地方厚生局長（則22条）

7. 厚生年金保険法

Q1-7

難易度 B

時間の目安 6分30秒

出題 R7-選7

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 厚生年金保険法第21条第1項の規定によると、実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間（その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が A （厚生労働省令で定める者（被保険者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者等）にあっては、 B 。）未満である月があるときは、その月を除く。）に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定するとされている。
- 2 厚生年金保険法第43条の4第1項の規定によると、調整期間における再評価率の改定については、 C に、調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率を基準とするとされている。
- 3 平成2年1月生まれの甲は、平成23年1月に同い年の乙と結婚し、令和7年1月に離婚した。婚姻期間中、乙は厚生年金保険の被保険者であり、甲は国民年金の第3号被保険者であった。また、乙は、令和2年8月に初診日のある傷病により、令和4年2月の障害認定日に障害等級3級に該当しており、離婚時には、当該障害による障害厚生年金を受給していた。この事例において、3号分割標準報酬改定請求の対象とならない期間は、平成23年1月から D までである。
- 4 厚生年金保険の被保険者丙は、令和7年8月1日に自宅内で倒れて、病院に緊急搬送された。丙は、同日において、67歳の男性であり、老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに繰下げ待機中である。この傷病によって、丙が障害認定日に、障害等級2級と認定された場合、受給権が発生する障害年金は、 E 。なお、丙に保険料滞納期間はないものとする。

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

【選択肢】

- ① 11日 ② 12日 ③ 13日 ④ 14日
- ⑤ 15日 ⑥ 16日 ⑦ 17日 ⑧ 18日
- ⑨ 障害基礎年金と障害厚生年金である
- ⑩ 障害基礎年金のみである ⑪ 障害厚生年金のみである
- ⑫ 実質賃金変動率 ⑬ 実質手取り賃金変動率
- ⑭ 存在しない ⑮ 名目賃金変動率
- ⑯ 名目手取り賃金変動率 ⑰ 令和2年8月
- ⑱ 令和4年1月 ⑲ 令和4年2月
- ⑳ 令和6年12月

答えは次ページです ➡

- 問題文 1 は、「定時決定」に関する問題です。

実施機関は、被保険者が毎年**7月1日**現に使用される事業所において、同日前**3か月間**（その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が**17日**（厚生労働省令で定める者（**短時間労働者**）にあつては、**11日**）未満である月があるときは、その月を除きます）に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定します。なお、「短時間労働者」とは、被保険者である短時間労働者であつて、4分の3基準を満たさない者をいいます。

テキスト P 60

【参考】 次のいずれかに該当する者は、その年の定時決定の対象としません。

- ① 6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者
- ② 7月から9月までのいずれかの月から「随時改定」、「育児休業等を終了した際の改定」又は「産前産後休業を終了した際の改定」の対象となる者

- 問題文 2 は、「再評価率の改定」に関する問題です。

再評価率については、毎年度、物価変動率に実質賃金変動率及び可処分所得割合変化率を乗じて得た率である**名目手取り賃金変動率**を基準として改定するのを原則としますが、調整期間における再評価率の改定については、**名目手取り賃金変動率**に、調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率を基準とします。なお、受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度（基準年度）以後において適用される再評価率（基準年度以後再評価率）の改定については、**物価変動率**（**物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率**）を基準として改定するのを原則とします。

テキスト P 88

- 問題文 3 は、「3号分割標準報酬改定請求」に関する問題です。

3号分割標準報酬改定請求のあった日に特定被保険者（設問では乙）が障害厚生年金の受給権者であつて、特定期間の全部又は一部がその額の計算の基礎となっている場合（3号分割標準報酬改定請求において、当該**障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間が除かれているときを除きます**）は、3号分割を請求することができません。

乙は、令和4年2月の障害認定日に障害等級3級の障害厚生年金の受給権を得ています。この障害厚生年金の額は、**障害認定日の属する月までの被保険者であつた期間を計算の基礎とします**。設問では、「**令和4年2月の障害認定日に障害等級3級に該当**」とあることから、3号分割標準報酬改定請求の対象とならない期間は、婚姻期間が始まった平成23年1月から**令和4年2月**までです。

テキスト P 166、229

- 問題文 4 は、「障害年金」に関する問題です。

丙は、67歳の男性であり、老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに繰下げ待機中であることから、厚生年金保険の被保険者であっても、「65歳以上であつて、老齢給付等の受給権を有する」ことから、国民年金の被保険者とはならず、障害基礎年金の初診日要件を満たしません。そのため、**障害基礎年金の受給権は発生しません**。一方、初診日に厚生年金保険の被保険者であり、「丙に保険料滞納期間はない」ことから、保険料納付要件を満たすので、**障害厚生年金の受給権は発生します**。

テキスト P 158～160、（国民年金法）P 41、148～149

【ポイント】 「障害基礎年金の初診日要件」は、初診日において、次のいずれかに該当することです。

- ① 被保険者であること
- ② 被保険者であつた者であつて日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること

正解 A1-7

- A - ⑦ 17日（法21条1項）
- B - ① 11日（法21条1項）
- C - ⑯ 名目手取り賃金変動率（法43条の4第1項）
- D - ⑲ 令和4年2月（法51条、78条の14第1項、令3の12の11、則78条の17）
- E - ⑪ 障害厚生年金のみである（法47条、国民年金法7条1項、30条1項、附則3条）

8. 国民年金法

Q1-8

難易度

B

時間の目安

4分50秒

出題

R7-選8

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 国民年金の保険料は、 A の年金制度改正により、 A 度水準で、毎年度280円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成29年度に上限の B に達したため、引き上げを完了した。その上で、令和元年度から、 C の財源とする目的で、保険料を100円引き上げている。ただし、毎年度の実際の保険料額は、国民年金法第87条第3項の規定により、この額に保険料改定率を乗じて算出するため、変動する。
- 2 学生納付特例に係る所得要件について、扶養親族等があるときは D 万円に当該扶養親族等（特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。）1人につき E 万円（当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。）を加算した額以下とする。

【選択肢】

- | | | | |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| ① 32 | ② 35 | ③ 36 | ④ 38 |
| ⑤ 103 | ⑥ 106 | ⑦ 128 | ⑧ 168 |
| ⑨ 13,300円 | ⑩ 16,800円 | ⑪ 16,900円 | ⑫ 17,000円 |
| ⑬ 遺族基礎年金の父子家庭への支給 | | | |
| ⑭ 産前産後期間の保険料免除制度 | | | |
| ⑮ 年金額の特例水準の解消 | | ⑯ 年金生活者支援給付金 | |
| ⑰ 平成6年 | ⑱ 平成12年 | ⑲ 平成16年 | ⑳ 平成24年 |

A 1-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- 問題文 1 は、「国民年金の保険料」に関する問題です。

国民年金の保険料は、**平成 16 年**の年金制度改革により、平成 17 年度の 13,580 円から毎年度 280 円ずつ段階的に引き上げられ、平成 29 年度に当該改正による上限の **16,900 円**に達しました。

その後、令和元年度に「**産前産後期間の保険料の免除制度**」が設けられ、**令和元年度以降**、産前産後期間の保険料が免除されることになりました。ただし、この期間は保険料納付済期間として給付に反映されることとなるため、新たな財源が必要となりました。そこで、この財源として被保険者全体の保険料を充てることとしたことから、従来、「平成 29 年度以後の年度に属する月の月分」の保険料の額は「**16,900 円**」とされていたものを、「令和元年度以後の年度に属する月の月分」の保険料の額を「**17,000 円**」とし、この差額の「100 円」を充てることとされました。 テキスト P 209

- 問題文 2 は、「学生納付特例に係る所得要件」に関する問題です。

学生等である被保険者又は学生等であった被保険者もしくは被保険者であった者について、保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得（1 月から 3 月までの月分の保険料については、前々年の所得）が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき、学生納付特例の適用を受けることができます。この政令で定める額は、**128 万円**に当該扶養親族等（特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限ります）1 人につき **38 万円**（当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族 1 人につき 48 万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等 1 人につき 63 万円とされます）を加算した額とされています。

テキスト P 220

	保険料免除に係る所得基準
全額免除 納付猶予	(扶養親族等の数 + 1) × 35 万円 + 32 万円
4 分の 3 免除	88 万円 + 扶養親族等の数 × 38 万円 (扶養親族等が一定の者であるときは、48 万円又は 63 万円)
半額免除 学生納付特例	128 万円 + 扶養親族等の数 × 38 万円 (扶養親族等が一定の者であるときは、48 万円又は 63 万円)
4 分の 1 免除	168 万円 + 扶養親族等の数 × 38 万円 (扶養親族等が一定の者であるときは、48 万円又は 63 万円)

正解 A1-8

- A - ⑩ 平成 16 年（法 87 条 3 項ほか）
- B - ⑪ 16,900 円（法 87 条 3 項）
- C - ⑭ 産前産後期間の保険料免除制度（法 87 条 3 項ほか）
- D - ⑦ 128（令 6 条の 9）
- E - ④ 38（令 6 条の 9）

択一式問題

1. 労働基準法及び労働安全衛生法

Q2-1

難易度

A

時間の目安

2分50秒

出題

R7-1

労働基準法の総則（第1条～第12条）等に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- ア 労働基準法第5条に定める「労働者の意思に反して労働を強制」するとは、不当なる手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げて、労働すべく強要することをいい、必ずしも労働者が現実には労働することを必要としない。
- イ 労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても、反復継続して利益を得る意思があれば、これに当たる。
- ウ 労働審判員や裁判員としての職務は労働基準法第7条にいう「公の職務」に該当するため、労働者が労働時間中に、これらの職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、使用者はこれを拒んではならないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
- エ 労働基準法第9条に定める「労働者」とは、他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。
- オ 労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに企業が保険料の補助を行う場合、その保険料補助金は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条に定める「賃金」とは認められない。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

A2-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

ア 労働基準法5条では、「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体を自由に拘束する手段によって、労働者の意思に反して**労働を強制してはならない**」と規定していますが、労働を強制したというためには、この記述のとおり、必ずしも労働者が現実**に**労働することを必要とさせん（法5条）。テキスト P27

イ 労働基準法6条では、「何人も、法律に基づいて許される場合の外、**業として**他人の就業に介入して**利益を得てはならない**」と規定していますが、この記述のとおり、「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても、**反復継続して利益を得る意思**があれば、これに当たります。なお、「利益」とは、名称を問わず、また有形であるか無形であるかを問いません。使用者から得る利益だけでなく、労働者や第三者から得る利益も含まれます（法6条、昭23.3.2基発381号）。テキスト P29

ウ この記述のとおり、労働審判員や裁判員としての職務は「公の職務」に該当します。したがって、労働者が労働時間中に、これらの職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、使用者はこれを拒んではなりませんが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができます（法7条、令2.2.14基発0214第12号）。テキスト P30、31

エ 労働基準法9条は、「この法律で『労働者』とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所（「事業」といいます）に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と規定し、**現実**に「使用され」「賃金を支払われる」関係に立つ者を労働者として把握しているので、**失業者は含まれません**。誤りです（法9条）。テキスト P16

参考 労働組合法3条は、「この法律で『労働者』とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう」と規定し、これに失業者も含めています。

オ 記述のとおりです。なお、所得税や社会保険料の本人負担部分を使用者が労働者に代わって負担する場合は、これらの労働者が法律上当然生ずる義務を免れるのであるから、その事業主が労働者に代わって負担する部分は賃金とみなされます（法11条、昭63.3.14基発150号）。テキスト P70

労働基準法第12条（以下本問において「本条」という。）に定める平均賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 令和7年1月1日から、賃金が日給1万円、毎月20日締切、当月25日支払いの条件で雇われている労働者について、同年7月15日に平均賃金を算定すべき事由が発生した。当該労働者に支払われていた賃金は、1月支払分から6月支払分までいずれも労働日数は月10日で支払額は各月10万円であり、本条第3項各号に掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間がなかった。この場合の当該労働者に係る平均賃金の額は6,000円である。
- B 労働基準法第20条に基づく解雇予告手当を算定する際の平均賃金算定事由発生日は、「労働者に解雇の通告をした日」であり、その後、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、当初の解雇を通告した日とするものとされている。
- C 所定労働時間が二暦日にわたる勤務を行う労働者（一昼夜交替勤務のごとく明らかに2日の労働と解することが適当な場合を除く。）について、当該勤務の二暦日目に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、当該勤務の始業時刻の属する日に当該事由が発生したものとして取り扱うこととされている。
- D 雇入れ後3か月未満の労働者について平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、算定事由発生日前に賃金締切日があるか否かにかかわらず、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定することとされている。
- E 本条第3項第1号から第4号までに掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間が、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月以上にわたる場合の平均賃金は、都道府県労働局長がこれを定めることとされている。

A2-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 平均賃金の算定期間中に賃金締切日がある場合の起算日は、**直前の賃金締切日**となるため、6月20日以前3か月間をもとに平均賃金を算定します。この期間に支払われた賃金額100,000円×3か月＝300,000円を、この期間（3月21日～6月20日）の**総日数**である92日で除した額は、3,260円（銭未満の端数を切り捨て）です。また、賃金が労働した日によって算定される場合は、**最低保障**があります。最低保障の計算は、**賃金の総額**（300,000円）をその期間中に**労働した日数**（30日）で除した金額（10,000円）の**100分の60**であって、6,000円となります。3,260円は、6,000円を下回っているため、本肢の労働者に係る平均賃金の額は、6,000円となります。正しいです（法12条1項・2項）。

テキスト P72、73、76

ポイント 「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前**3か月間**にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、**その期間の総日数**で除した金額をいいますが、賃金が、**労働した日**もしくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に**労働した日数**で除した金額の**100分の60**を下ってはいりません。

- B 解雇予告手当に係る平均賃金を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、**労働者に解雇の通告をした日**であり、本肢のように解雇の予告をした後において、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても同様に、当初の解雇を通告した日とします。正しいです（法12条1項、20条1項、昭39.6.1236基収2316号）。

テキスト P60、72

- C 所定労働時間が2暦日にわたる勤務を行う労働者について、勤務の2暦日目に算定事由が発生した場合においては、原則として、その勤務の**始業時刻の属する日**に事由が発生したものと取り扱います。ただし、一昼夜交替勤務のごとく1勤務が明らかに2日の労働と解することが適当な場合には、当該1勤務を2日の労働として計算します。本肢は正しいです（法12条1項、昭45.5.14基発374号）。

テキスト P73

参考 一昼夜交代勤務とは、1回の労働時間が24時間（1昼夜勤務）で、終業後2日休むというようなものをいいます。

- D 雇入れ後3か月に満たない者については、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で平均賃金を算定しますが、賃金締切日があり、一賃金算定期間（1か月以上の期間）が確保されるときは、**直前の賃金締切日から起算します**。本肢のように、必ず雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定するのではないので、誤りです（法12条1項、昭27.4.21基収1371号）。

テキスト P73

- E 本肢の場合、平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによることとされています。正しいです。なお、労働基準法12条3項1号から4号までに掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間とは、次の期間です（則4条）。

テキスト P77

- ① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
- ② 産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業した期間
- ③ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
- ④ 育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間

労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 労働基準法第14条第1項第2号は、満60歳以上である労働者との労働契約（同条同項第1号に掲げる労働契約を除く。）は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならないと定めているが、満60歳以上であるかどうかは当該労働契約締結時の年齢で判断される。
- B 労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条同項には使用者とも労働者とも規定されていないことから、使用者と労働者の双方に罰則が適用される。
- C 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができるにとどまり、明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することはできない。
- D 事業主が同一人でないX社とY社に使用される労働者が、X社の業務により負傷し、その療養のために休業する期間及びその後30日間については、X社もY社も当該労働者を解雇してはならない。
- E 事業主が犯した経済法令違反を原因として購入した諸機械、資材等を没収され、事業の継続が不可能となったときは、労働基準法第20条第1項にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」に該当することから、当該事業主が、これを理由として労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならない等の同条同項に定める解雇の予告を行う必要はない。

A2-3

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年（次のいずれかに該当する労働契約にあっては、**5年**）を超える期間について締結してはなりません。本肢のとおり、**②**において満60歳以上であるかどうかは当該労働契約締結時の年齢で判断されます（法14条1項）。 テキスト P37

① 専門的な知識、技術又は経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者（当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限ります）との間に締結される労働契約

② 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約（**①**に掲げる労働契約を除きます）

- B 労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、労働基準法の立法趣旨から**使用者のみ**がその責任を負うことは明らかであるとされています。本肢は誤りです（法14条1項、120条）。 テキスト P37、244

参考 労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、30万円以下の罰金に処せられます。

- C 労働契約の締結時に「労働条件の明示」の規定に基づき明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は、即時に労働契約を**解除**することができます。また、明示された労働条件は、労働契約の内容となっているので、もし、事実がそれと相違する場合には、労働者は**明示されたとおり**の労働条件の履行を使用者に要求することができます。本肢は誤りです（法15条）。 テキスト P47

参考 使用者が、明示されたとおりの労働条件の履行の要求に応じない場合には、民法415条の規定に基づき、債務不履行を理由に損害賠償を請求することもできます。

- D 使用者は、労働者が**業務上**負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはなりません。「業務上」とは、当該企業の業務により負傷し、又は疾病にかかった場合を意味するものであり、他の企業の業務により負傷し、又は疾病にかかった場合は、これに該当しません。したがって、本肢において労働者を解雇してはならないのはX社に限られます。誤りです（法19条1項）。 テキスト P56

- E 「やむを得ない事由」とは、天災事変に準ずる程度に不可抗力に基づきかつ突発的な事由の意であり、事業の経営者として、社会通念上採るべき必要な措置をもってしても通常いかなともなし難いような状況にある場合をいうので、事業主が**経済法令違反**のため強制収容され、又は購入した諸機械、資材等を**没収**され、事業の継続が不可能となったとしても、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に該当しません。本肢は誤りです（法20条1項、昭63.3.14基発150号）。 テキスト P60、62

労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することができる。
- B 労働基準法第24条第1項は、使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。
- C 労働協約によりストライキ中の賃金を支払わないことを定めているX社では日給月給制を採用しており、毎月15日に当月の賃金を前払いする（例えば、8月15日に8月1日から同月末日までの分の賃金を支払う）ことになっているが、所定労働日である8月21日から25日まで5日間ストライキが行われた場合、当該ストライキに参加した労働者の賃金について、使用者が9月15日の賃金支払いにおいて前月のストライキの5日間分を控除して支払うことは、賃金全額払原則に違反する。
- D 労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。
- E 使用者の責に帰すべき事由による休業期間中であっても、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う義務は生じない。

A2-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならず、これに、本肢のような例外はありません。誤りです（法17条）。
テキスト P49
- B 賃金直接払の原則は、労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものです。したがって、労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは、いずれも労働基準法24条1項違反になり、労働者が第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は**無効**であるとされています。本肢は誤りです（法24条1項、昭63.3.14基発150号）。
テキスト P80
- C 前月分の過払賃金を翌月分で清算する程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから、賃金全額払原則の違反とは認められません。本肢は誤りです（法24条1項、昭23.9.14基発1357号）。
テキスト P81
- D 労働者が支払期日前の支払を請求することができ、使用者がこれに応じなければならない賃金は、「**既往の労働**に対する賃金」です。「既往」とは、通常は請求の時以前を指しますが、労働者から特に請求があれば、支払の時以前と解すべきであり、いずれにしても、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金を支払う**義務を負いません**。本肢は誤りです（法25条）。
テキスト P85
- E 使用者の責めに帰すべき事由による休業の期間内にある、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、本肢のとおり、**休業手当の支払を要しません**（法26条、昭24.3.22基収4077号）。
テキスト P87

労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定（以下本問において「協定」という。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 労働者数が、本社、X支店及びY支店の合計で180人の企業において、100人の労働者で組織する労働組合があるとき、本社、X支店及びY支店のいずれの事業場においても労働者側の協定当事者は、それぞれの事業場の労働組合員数にかかわらず、その労働組合となる。
- B 協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。
- C 協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、労働基準法第41条第2号の「管理監督者」、同条第3号の「監視、断続的労働従事者で行政官庁の許可を受けた者」、満18歳に満たない者などのような、時間外労働又は休日労働を考える余地のない者を含む全ての労働者と解すべきであるとされている。
- D 協定当事者である使用者は、労働基準法第10条の「使用者」であるから、各事業場の長ではなく、株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能である。
- E 法人の役員を含む全従業員により構成されており、その目的・活動内容に照らし労働組合とは認められない親睦団体の代表者が自動的に協定を締結したにすぎない場合、当該代表者は、「労働者の過半数を代表する者」に当たらないとされている。

A2-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 労働者側の協定当事者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合とすることとされており、協定はそれぞれの事業場ごとに締結されなければならない以上、労働者の過半数で組織する労働組合であるか否かは、**事業場ごと**に判断され、企業全体で判断するものではありません。本肢は誤りです（法36条1項）。
テキスト P52、138、139
- B 協定当事者の要件として要求している労働者の過半数を代表するという要件は、協定の成立の要件であるにとどまり、協定の存続要件ではないと解されています。したがって、本肢のとおり、協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われません（法36条1項）。
テキスト P53
- C 時間外・休日労働協定は、当該事業場において法律上又は事実上時間外労働又は休日労働の対象となる労働者の過半数の意思を問うためのものではなく、本肢のとおり、時間外労働又は休日労働を考える余地のない者を含む**全ての労働者**の過半数の意思を問うためのものとされています（法36条1項、平11.3.31基発168号）。
テキスト P53
- D 複数の事業場を擁する企業にあっても、協定はそれぞれの事業場ごとに締結されなければなりませんが、これは協定の締結単位の問題であって、協定当事者を誰にするかは別個の問題であり、このような企業において、各事業場の長ではなく、本肢のとおり、社長自らが協定当事者となることも可能です（法36条1項、平11.3.31基発168号）。
テキスト P139
- E 労働者の過半数を代表する者は、次のいずれにも該当する者でなければならないので、本肢の親睦団体の代表者は、労働者の過半数を代表する者に当たりません。正しいです（法36条1項、則6条の2第1項、平13.6.22最高裁判決「トーコロ事件」）。
テキスト P53
- ① 法41条に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
- ② 協定締結当事者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと

労働基準法第37条（以下本問において「本条」という。）に定める割増賃金の基礎となる賃金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給することとしている場合、割増賃金の基礎となる賃金の算定に当たっては、一律に支給される1,000円を含む通勤手当として支給した額全額を、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。
- B 手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、当該手術手当を支給される医師が手術以外の業務で法定時間外労働を行った場合においても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないとされている。
- C 通常は事務作業に従事している労働者が、法定労働時間外に特殊作業手当が支払われる現場作業に従事した場合、当該労働者にとって当該現場作業は本条第1項の「通常の労働時間」には該当しないので、当該特殊作業手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。
- D いわゆる年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱いについて、賞与の支給額が確定しており、かつ、毎月支払部分と賞与とが明確に区分されている場合には、当該賞与額を割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。
- E 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から午前5時までの間において行われる看護業務に従事したときに、その勤務1回につき夜間看護手当として3,000円を支払う場合、当該夜間看護手当は、本条第1項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないから、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

A2-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 割増賃金の算定の基礎から除外される「通勤手当」とは、労働者の通勤距離又は通勤に要する実際費用に応じて算定される手当と解されます。したがって、通勤手当を原則として実際距離に応じてするものの、一定額までは距離にかかわらず一律に支給する場合には、**実際距離によらない一定額の部分は、割増賃金の基礎に算入しなければなりません**。本肢は誤りです（法37条5項、昭23.2.20基発297号）。
テキスト P152
- B 手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、当該手術手当の与えられる勤務時間が法定の割増賃金を支払うべき時間に該当する場合にのみ割増賃金の基礎となる賃金となり、**手術以外の業務で法定時間外労働を行った場合においては割増賃金の基礎に含まれません**。本肢は誤りです（法37条1項、昭26.8.6基収3305号）。
- C 割増賃金の算定基礎に含まれる「通常の労働時間又は労働日の賃金」とは、割増賃金を支払うべき労働（時間外、休日又は深夜の労働）が深夜でない所定労働時間中に行われた場合に支払われる賃金です。例えば、所定労働時間中に甲作業に従事し、**時間外に乙作業に従事したような場合には、その時間外労働についての「通常の労働時間又は労働日の賃金」とは、乙作業について定められている賃金です**。したがって、割増賃金を支払うべき時間にいわゆる特殊作業に従事した場合において、特殊作業についていわゆる特殊作業手当が加給される定めになっているときは、その特殊作業手当は、当然「通常の労働時間又は労働日の賃金」に**含まれます**。本肢は誤りです（法37条1項、昭23.11.22基発1681号）。
- D いわゆる年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金について、支給額が確定している賞与は労働基準法にいう「賞与」とはみなされないことから、毎月払部分と賞与部分を合計してあらかじめ年俸額が確定している場合の賞与部分は、支給額が確定されていない賃金に該当せず、**賞与部分を含めて当該確定した年俸額を算定の基礎として割増賃金を支払う必要があります**。本肢は誤りです（法37条1項、平12.3.8基収78号）。
テキスト P153
- E 本肢の夜間看護手当は、労働基準法37条1項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないので、記述のとおり、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えありません（法37条1項、昭41.4.2基収1262号）。

労働基準法に定める就業規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 就業規則を作成した使用者は、当該就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等により、労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要がある。
- B 使用者がその従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が就業規則その他明示の根拠に基づいて行われるときは、従業員は、個別の場合にその方法や程度が妥当を欠く等特段の事情がない限り、検査を受忍すべき義務があるとするのが、最高裁判所の判例である。
- C 労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間（1週間、1か月など）ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態（シフト制）の労働者に関する労働基準法第89条第1項第1号に係る事項の就業規則への記載に際して、「個別の労働契約による」、「シフトによる」との記載のみにとどめた場合、就業規則の作成義務を果たしたことになるが、基本となる始業及び終業の時刻や休日を定めた上で、「具体的には個別の労働契約で定める」、「具体的にはシフトによる」旨を定めることは差し支えない。
- D 労働基準法第90条第2項の規定により就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載しただけでは足りず、この者の押印もなければならない。
- E 労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受ける。

A2-7

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 使用者は就業規則を次のいずれかの方法で労働者に周知させなければならず、①の方法による場合には、本肢のとおり、労働者が必要なときに容易に就業規則等を確認できるよう、就業規則等を掲示し、又は備え付けている場所を労働者に示すなどの措置を講ずる必要があります（法106条、令5.10.12基発1012号2号）。テキスト P241

- ① 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること
- ② 書面を交付すること
- ③ 使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

- B 使用者がその従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う所持品検査について、「所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当を方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならない。そして、このようなものとしての所持品検査が、就業規則その他、明示の根拠に基づいて行なわれるときは、他にそれに代わるべき措置をとりうる余地が絶無でないとしても、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等、特段の事情がないかぎり、**検査を受忍すべき義務がある**」と最高裁判所は判示しています。本肢は正しいです（昭43.8.2最高裁判決「西日本鉄道事件」）。

- C 同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻や休日が異なる場合には、勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻等を規定しなければなりません。シフト制労働者に関して、就業規則上「個別の労働契約による」、「シフトによる」との記載のみにとどめた場合、就業規則の作成義務を果たしたことにはなりませんが、本肢のとおり、**基本となる始業及び終業の時刻や休日**を定めた上で、「具体的には個別の労働契約で定める」、「具体的にはシフトによる」旨を定めることは差し支えありません（法89条、令4.1.7「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」）。テキスト P219

ポイント 労働基準法89条1項1号に係る事項とは、「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項」です。

- D 労働基準法90条2項の規定により就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の**氏名**を記載したものでなければならないとされていますが、この者の押印については求められていません。本肢は誤りです（法90条2項、則49条2項）。テキスト P222

- E 「減給の制裁」とは、職場規律に違反した労働者に対する制裁として、本来ならばその労働者が受けるべき賃金のなかから一定額を差し引くことをいいます。したがって、遅刻、早退又は欠勤に対して労働の提供のなかった時間に相当する賃金だけを差し引くことは、そのような賃金制度のもとにおける一つの賃金計算方法であって、減給の制裁に該当するものではありません。しかしながら、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、減給の制裁に関する規定の適用を受けることになります。本肢は正しいです（昭63.3.14基発150号）。テキスト P225

労働安全衛生法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、Cにおける「電子情報処理組織」とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成14年法律第151号）第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。

- A 労働安全衛生法第3条第3項には、建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないとの責務が定められているが、当該規定は、建設工事以外の注文者にも適用される。
- B 労働安全衛生法第29条第1項には、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならないと定められているが、当該規定は、建設業、造船業及び製造業に限らず全ての事業に適用される。
- C 労働安全衛生規則第2条第2項は、事業者が労働安全衛生法の定めにより総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない旨定めている。
- D 労働安全衛生規則第11条第1項には、衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされているが、産業医については、作業場等を定期巡視する義務を課す規定は定められていない。
- E 労働安全衛生規則第12条の3第1項には、安全衛生推進者は、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任する場合を除きその事業場に専属の者を選任するよう定められているが、専任の者とする事までは定められていない。

A2-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「注文者等の責務」の規定においては、「建設工事の注文者**その他の仕事を他人に請け負わせる者**」とあるように、本肢のとおり、建設工事以外の注文者にも適用されます（法3条3項）。テキストP 16

参考 改正により、問題文の一部を補正しています。

- B 「元方事業者の講ずべき措置」に関する正しい記述です。「元方事業者」とは、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせて、仕事の一部は自ら行う事業者のうち最先次の注文者をいい、その**業種を問いません**。したがって、「元方事業者の講ずべき措置」の規定は、建設業、造船業及び製造業に限らず全ての事業に適用されます。なお、特定元方事業者は、特定事業（建設業又は造船業）を行う元方事業者をいいます（法29条1項）。テキストP 76

参考 改正により、問題文の一部を補正しています。

- C 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、本肢のとおり、**遅滞なく**、電子情報処理組織を使用して、所定事項を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長（所轄労働基準監督署長）に報告しなければならないとされています。なお、総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から**14日以内**に行わなければならない（則2条2項）。テキストP 29

- D 産業医についても、定期巡視の義務を課す**規定があります**。本肢は誤りです。産業医は、少なくとも**毎月1回**（産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも**2か月に1回**）作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません（則11条1項、15条）。テキストP 36、41

① 衛生管理者が行う巡視の結果

② ①に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

- E 「安全衛生推進者」に関する正しい記述です。安全衛生推進者等の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他総括安全衛生管理者が統括管理するとされている業務（衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限ります）を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならないとされており、専任の者とする事までは定められていません（則12条の3第1項）。テキストP 38

① 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること

② その事業場に**専属**の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りではありません。

労働安全衛生法に定める就業制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

なお、選択肢A、C及びDにおける「運転」は、道路交通法（昭和35年法律第105号）第2条第1項第1号に規定する道路を走行させる運転を除くものとする。

- A 事業者は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせることができる。
- B 事業者は、つり上げ荷重3トンのクレーンを床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができる。
- C 機体重量が3トン未満のパワー・ショベル（労働安全衛生法施行令別表第7第2号に定めるものをいう。）で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。
- D 最大荷重が3トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。
- E つり上げ荷重5トンのクレーンで重さが1トン未満の荷を吊り上げようとする場合の玉掛けの業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。

A2-9

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務（道路上を走行させる運転を除きます）については、「**移動式クレーン運転士免許**を受けた者」でなければ就かせることができません。本肢は誤りです（法61条、令20条7号、則41条、別表3）。 テキストP 116～117
- B つり上げ荷重1トン以上5トン未満（「つり上げ荷重3トン」は、これに該当します）の「**移動式クレーンの運転の業務**」については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができるとされています。「クレーンの運転の業務」とあるので、本肢は誤りです。なお、つり上げ荷重が5トン以上のクレーン（跨線テルハを除きます）の運転の業務のうち、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者又は床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができるとされています（法61条、令20条6号・7号、則41条、別表3）。 テキストP 116～117
- C 「就業制限業務」に関する正しい記述です。機体重量が**3トン以上**のパワー・ショベルで、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務（道路上を走行させる運転を除きます）は、就業制限業務に該当しますが、機体重量が「3トン未満」のパワー・ショベルの運転の業務は、就業制限業務に該当しません（法61条、令20条12号、令別表7、則41条）。 テキストP 116
- D 最大荷重**1トン以上**のショベルローダー又はフォークローダー運転の業務（道路上を走行させる運転を除きます）は、就業制限業務に該当します。「3トン未満」の場合、これに該当するものがあります。本肢は誤りです（法61条、令20条13号、則41条、別表3）。 テキストP 116
- E 「制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が**1トン以上**のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛けの業務」は、就業制限業務に該当します。本肢の業務は、これに該当するので、就業制限業務です。本肢は誤りです（法61条、令20条16号、則41条、別表3）。 テキストP 116～117

労働安全衛生法に定める作業環境測定の実施頻度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 事業者は、粉じん障害防止規則第25条で定める常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
- B 事業者は、溶鉱炉により鉱物又は金属を製錬する業務を行う暑熱の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
- C 事業者は、労働安全衛生規則第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
- D 事業者は、特定化学物質である労働安全衛生法施行令別表第3第2号7の塩素を取り扱う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の塩素の濃度を測定しなければならない。
- E 事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第9号で定める酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。

A 2-10

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

A 「粉じん濃度の測定等」に関する正しい記述です。作業環境測定を行うべき作業場の1つとして「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの」が掲げられていて、当該屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場です。事業者は、当該屋内作業場について、**6か月以内**ごとに1回、定期的に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければなりません（法65条1項、令21条1号、粉じん則25条、26条1項）。

テキスト P124、125

B 「気温、湿度等の測定」に関する正しい記述です。作業環境測定を行うべき作業場の1つとして「暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの」が掲げられていて、当該屋内作業場として、溶鉱炉、平炉、転炉又は電気炉により鉱物又は金属を製錬し、又は精錬する業務を行う屋内作業場があります。事業者は、当該屋内作業場について、**半月以内**ごとに1回、定期的に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱（ふく射熱については、所定の屋内作業場に限り）を測定しなければなりません（法65条1項、令21条2号、則587条1号、則607条1項）。 テキスト P 124

C 「騒音の測定等」に関する正しい記述です。作業環境測定を行うべき作業場の1つとして「著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの」が掲げられていて、事業者は、当該屋内作業場について、**6か月以内**ごとに1回、定期的に、等価騒音レベルを測定しなければなりません（法65条1項、令21条3号、則588条、則590条1項）。 テキスト P 124

D 作業環境測定を行うべき作業場の1つとして「特定化学物質を製造し、もしくは取り扱う屋内作業場」が掲げられていて、塩素は測定対象の特定化学物質に含まれているので、事業者は、本肢のとおり、当該作業場について、**6か月以内**ごとに1回、定期的に、空気中の塩素濃度を測定しなければなりません（法65条1項、令21条7号、令別表3第2号7、特化則36条1項）。 テキスト P124、125

E 作業環境測定を行うべき作業場の1つとして「酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場」が掲げられていますが、当該作業場について、**その日の作業を開始する前に**、当該作業場における空気中の酸素（第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあつては、酸素及び硫化水素）の濃度を測定しなければならないとされています。「半月以内ごとに1回、定期的に」行うのではないので、誤りです（法65条1項、令21条9号、酸欠則3条1項）。 テキスト P 124

2. 労働者災害補償保険法（労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。）

Q3-1

難易度 B

時間の目安 2分20秒

出題 R7-1

労災保険法の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 出向元事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、出向元事業主の命により出向先事業の業務に従事する在籍型出向の場合、当該労働者に係る労災保険給付は、常に出向先事業に係る保険関係によるものとされている。
- B 派遣労働者に係る労災保険給付は、常に派遣元事業に係る保険関係によるものとされている。
- C 障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場で就労する障害者は、雇用契約の締結の有無にかかわらず、労災保険法が適用される。
- D インターンシップにおいての実習は、見学や体験的なものであることを原則としていることから、当該実習に参加する学生に労災保険法が適用されることはない。
- E 育児休業を取得する公立小学校教諭の業務を処理するために、当該育児休業請求に係る期間を任期の限度として臨時的任用された者には、その勤務の態様にかかわらず、労災保険法が適用される。

A3-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った**契約**ならびに出向先事業における**出向労働者の労働の実態**等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定することとされています。当該労働者に係る労災保険給付が常に出向先事業に係る保険関係によるのではないので、誤りです（昭35.11.2基発932号）。 テキスト P20
- B 記述のとおりです。なお、労災保険法は「労働者を使用する事業を適用事業とする」と規定しており、この「使用する」は労働基準法等における「使用する」と同様労働契約関係にあるという意味に解されており、労働基準法上の災害補償責任が派遣元事業主に課される以上、労災保険法と労働基準法との関係を考慮すれば、労災保険法の適用についても同様に取り扱い、**派遣元事業主**を労災保険の適用事業とすることが適当です。このため、労働者派遣法においても労災保険法の適用について定める特段の規定は設けられていません（法3条1項、昭61.6.30基発383号）。 テキスト P20
- C 就労継続支援事業場において作業を行う障害者の労働基準法9条の適用について、就労継続支援事業場で就労する障害者は、次の**①**から**③**の3種類に区分（これらの区分を「サービス種別」といいます）されており、これらのどの区分に該当するかは、障害の程度、本人の意向等を勘案し、市町村が決定するものであることとされています。そして、「サービス種別」が**①**である障害者については、基本的には労働基準法9条の「労働者」に該当するものであることとされる一方、**②**及び**③**である障害者については、事業場への出欠、作業時間、作業量等の自由があり指揮監督を受けることなく就労するものとされていることから、基本的には労働基準法9条の「労働者」に該当しないものであることとされます。したがって、就労継続支援を行う事業場で就労する障害者は、雇用契約を締結した場合に限り、労災保険法が適用されます。「雇用契約の締結の有無にかかわらず」とあるのは、誤りです（法3条1項、平18.10.2基発1002004号）。
- ①** A型事業場と雇用契約を締結して就労の機会の提供を受ける者
 - ②** A型事業場と雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける者
 - ③** B型事業場と雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける者
- 参考** 就労継続支援事業場は、都道府県から指定を受けた社会福祉法人又は専ら社会福祉事業を行う者であり、原則として障害者と雇用契約を締結し、就労継続支援を行う就労継続支援A型事業場（「A型事業場」といいます）と障害者と雇用契約を締結せずに、就労継続支援を行う就労継続支援B型事業場（「B型事業場」といいます）の2類型とされています。
- D 一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法9条に規定される労働者に該当しないものですが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられます。そして、当該学生が労働者に該当する場合、労災保険法が適用されます。本肢は誤りです（法3条1項、平9.9.18基発636号）。 テキスト（労働基準法） P17
- E 本肢の者は**非現業の地方公務員**なので、常勤・非常勤を問わず、労災保険法が適用されません。誤りです（法3条2項、地方公務員災害補償法67条2項、平30.3.27事務連絡「会計年度任用職員制度の導入等に係る地方公務員共済、公務災害補償及び退職手当の取扱いについて」）。 テキスト P21

次の記述のうち、業務災害として保険給付の対象となるものはいくつあるか。

- ア 鉄道保線作業に従事する労働者が、休日に自己の担当する鉄道沿線で事故があったため、使用者の呼び出しを受けて自宅から現場にかけつける途上で、つまずいて転倒し、負傷した場合
- イ 職場から2駅離れた社宅に居住する労働者が、休日に、台風のため社宅付近の大木が倒れたことに伴って切断された高圧電線がショートし、枯木に火が付く様子を社宅から目撃したことから、社宅への延焼を防止しようと作業していたところ、強風にあおられた高圧電線に接触して死亡した場合
- ウ 職業能力開発促進法に基づく技能検定であって、職務に関連する職種に係るものを、使用者から出張命令を受けて受検した労働者が、実技試験中に当該実技に起因して負傷した場合
- エ 山岳地区であって地理的条件から天候の変化が激しく、雷の発生頻度も高い地域で、山頂より100メートル下方で植生盤の植付作業をしていた労働者が、夕立のような異様な天候になったので、作業を中止し、他に適当な退避場所がなかったことから山頂の休憩小屋に退避しようと移動していたときに、落雷の直撃を受けて死亡した場合
- オ 通常は私鉄バスを利用して帰宅する夜勤労働者が、当該私鉄バスのストライキによる運休のため、早朝、電車で帰宅するつもりでバス停とは反対方向の鉄道駅に向かっている途上で自動車にはねられ、負傷した場合

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

A3-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- ア この記述における現場にかけつける途上は、業務遂行中とされました。そのため、つまづいて転倒し、負傷した場合は、業務災害として保険給付の対象となります（昭24.1.19基収3375号）。
- イ この記述の事例は業務外とされました。なお、業務に従事していない場合に緊急行為を行ったとき、次の区分に応じて、次のように扱うこととされています（昭24.12.15基収4028号）。 テキスト P28
- ① 事業主の命令がある場合
緊急行為は、同僚労働者等の救護、事業場施設の防護等当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、私的行為ではなく、業務として取り扱います。
- ② 事業主の命令がない場合
業務に従事していない労働者が、使用されている事業の事業場又は作業場等において災害が生じている際に、業務に従事している同僚労働者等とともに、**労働契約の本旨に当たる作業**を開始した場合には、特段の命令がないときであっても、当該作業は業務に当たると推定することとされます。
- ウ 職業能力開発促進法に基づく技能検定の受検に関し、労災保険法の適用を受ける事業場の労働者が災害をうけた場合は、次の要件のすべてをみたす場合に限り、当該被災労働者の所属する事業場にかかる業務上の災害として取り扱うこととされているので、この記述の負傷は業務災害として保険給付の対象になります。なお、②で事業主の特命があったと認められるためには、当該技能検定の受検につき出張命令がだされ、または受検当日は通常の出勤として取り扱われていることを要します（昭34.10.9基発700号）。
- ① 当該技能検定を受ける職種が、被災労働者の職務に関するものであること
② 当該技能検定を受けることが、事業主の特命によるものであること
- エ この記述の死亡は業務上とされたので、業務災害として保険給付の対象となります。なお、天災地変に起因する災害は、業務の性質や内容、作業条件や作業環境、あるいは事業場施設の状況などからいって、天災地変による災害を被りやすい業務上の事情があって、その事情と相まって発生したものと認められる場合には、業務起因性が認められます（昭36.3.13基収1844号）。 テキスト P31
- オ この記述の負傷は、**通勤災害**とされます。なお、理由として、記述の労働者のような立場にある労働者であれば、この記述の経路は、当然通勤のためにとらざるを得ない経路であるので、合理的な経路と認められることが挙げられています（昭49.3.1基収260号）。 テキスト P42

厚生労働省労働基準局長通知「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」（令和3年9月14日付け基発0914第1号。以下本問において「認定基準」という。）に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

- ア 認定基準にいう「特に過重な業務」とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうが、ここでいう日常業務には、労働基準法第36条に基づく労使協定により延長することができる労働時間内に行う業務が含まれる。
- イ 認定基準において、業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1つに勤務時間の不規則性があり、特に長期間の過重業務の判断に当たっては、勤務間インターバルがおおむね9時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価することとされている。
- ウ 認定基準において、業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1つである作業環境（温度環境、騒音）は、長期間の過重業務の判断に当たっては付加的に評価するのに対し、短期間の過重業務の判断に当たっては付加的に考慮するのではなく、他の負荷要因と同様に十分検討することとされている。
- エ 器質的心疾患（先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等）を有する者が、認定基準にいう対象疾病である虚血性心疾患等を発症した場合については、業務と発症との関連が認められることはない。
- オ 労災保険法第7条第1項第2号に定める複数業務要因災害による脳・心臓疾患の認定に関しては、認定基準における過重性の評価に際して、二以上の事業の業務による業務の過重性の検討に当たり、異なる事業における労働時間を通算して評価する。

- A （アとイ） B （アとウ） C （イとエ）
- D （ウとオ） E （エとオ）

A3-3

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

ア 日常業務とは、**通常の所定労働時間内の所定業務内容**をいい、労働基準法36条に基づく労使協定により延長することができる労働時間内に行う業務は含まれません。誤りです。なお、「特に過重な業務」とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいいます（令3.9.14基発0914第1号）。
テキスト P35

イ 勤務時間の不規則性の検討に際し、長期間の過重業務の判断に当たっては、睡眠時間の確保の観点から、勤務間インターバルがおおむね**11時間未満**の勤務の有無、時間数、頻度、連続性について検討し、評価することとされています。「9時間未満」とあるのは、誤りです（令3.9.14基発0914第1号）。
テキスト P35

ウ 記述のとおりです。なお、作業環境について、次のように評価することとされています（令3.9.14基発0914第1号）。
テキスト P35

① 温度環境

温度環境については、寒冷・暑熱の程度、防寒・防暑衣類の着用の状況、一連続作業時間中の採暖・冷却の状況、寒冷と暑熱との交互のばく露の状況、激しい温度差がある場所への出入りの頻度、水分補給の状況等の観点から検討し、評価すること。

② 騒音

騒音については、おおむね80dBを超える騒音の程度、そのばく露時間・期間、防音保護具の着用の状況等の観点から検討し、評価すること。

エ 器質的心疾患（先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等）を有する場合についても、その病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至るとは考えられない場合であって、業務による明らかな過重負荷によって**自然経過を超えて**著しく重篤な状態に至ったと認められる場合には、**業務と発症との関連が認められます**。「業務と発症との関連が認められることはない」とあるのは、誤りです。なお、「著しく重篤な状態に至った」とは、対象疾病を発症したことをいいます（令3.9.14基発0914第1号）。

オ 記述のとおりです。なお、2以上の事業の業務による「長期間の過重業務」及び「短期間の過重業務」に関し、**労働時間以外の負荷要因**については、異なる事業における負荷を**合わせて評価**します（令3.9.14基発0914第1号）。
テキスト P39

休業補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 第1種特別加入者の給付基礎日額として厚生労働大臣が定める額は、その最高額が25,000円であり、その最低額が2,000円である。
- B 労災保険法第8条の2第2項は、業務災害により休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して3年を経過した日以後の日である場合において、同条同項各号のいずれかに該当するときは、当該休業補償給付を受けるべき者の休業給付基礎日額は、当該者の基準日（当該休業補償給付を受けるべき者の当該休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日）における年齢の属する年齢階層について厚生労働大臣が定めた額とする旨規定している。
- C 休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあつて賃金を受けることができない場合であっても、出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合には支給されない。
- D 休業特別支給金の支給対象となる日について休業補償給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給申請を、当該休業補償給付の請求後に行わなければならない。
- E 休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由について厚生年金保険法に基づく障害厚生年金又は国民年金法に基づく障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、当該障害厚生年金又は当該障害基礎年金と傷病補償年金との調整について定める率を用いて算定されるが、当該算定された額が労災保険法施行令第1条第1項で定める額を下回る場合には、同条同項で定める額となる。

A 3-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「最低額が2,000円」とあるのは、「最低額が**3,500円**」です。なお、第1種特別加入者とは、中小事業主等の特別加入をしたものを指しています（法34条1項、則46条の20）。
テキスト P200
参考 特定作業従事者（第2種特別加入者）のうち家内労働者については、給付基礎日額として、2,000円、2,500円又は3,000円を定めることができます。
- B 「療養を開始した日から起算して3年を経過した日以後」とあるのは、「療養を開始した日から起算して**1年6か月**を経過した日以後」です。なお、年齢階層別の最低限度額・最高限度額の適用に係る年齢は、被災労働者の休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日の年齢です（法8条の2第2項）。
テキスト P61
- C 休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働不能の状態にあつて賃金を受けることができない場合であれば、休日、出勤停止の懲戒処分等のため**雇用契約上賃金請求権が発生しない日**についても、**支給されます**。本肢は誤りです（昭58.10.13最高裁判決「浜松労基署長（雪島鉄工所）事件」）。
テキスト P77
- D 休業特別支給金の支給の対象となる日について**休業補償給付**、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該**休業補償給付**、複数事業労働者休業給付又は休業給付の請求と**同時**に行わなければなりません。本肢は誤りです（特別支給金規則3条5項）。
テキスト P176
- E 記述のとおりです。なお、労災保険法施行令1条1項で定める額とは、**調整前の休業補償給付の額**から、同一の事由により支給される厚生年金保険法規定による**障害厚生年金**又は国民年金法の規定による**障害基礎年金**の額（同一の事由により障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される場合にあっては、これらの年金たる給付の額の合計額）を**365**で除して得た額を**減じた**残りの額に相当する額です（法14条2項、令1条）。
テキスト P161

介護補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 療養補償給付を受ける権利を有する労働者は、病院又は診療所に入院し、介護を受けている間、介護補償給付を受けることができる。
- B 障害補償年金を受ける権利を有する労働者は、障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所し、同法同条第7項が定める生活介護を受けている間、併せて介護補償給付を受けることができる。
- C 障害補償一時金の支給を受けた労働者が、加齢により介護を要する状態となった場合、介護補償給付を受けることができる。
- D 業務災害により両眼を失明し、障害等級第1級の障害補償年金を受ける労働者は、他に障害を負っているか否かにかかわらず、常時介護を要する障害の程度にあるとして、介護補償給付を受けることができる。
- E 介護補償給付の額は、その月において、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族による介護を受けた日があるときは、障害の程度に応じて定額とされている。

A3-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 次のいずれかに該当する間は、介護補償給付は**支給されません**。本肢は誤りです（法12条の8第4項）。
テキスト P103
- ① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）に規定する障害者支援施設に入所している間（生活介護を受けている場合に限ります）
 - ② 障害者支援施設（生活介護を行うものに限ります）に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるもの（特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホーム等）に入所している間
 - ③ 病院又は診療所に入院している間
- B 本肢の労働者は、介護補償給付を受けることができません（A肢解説①参照）。誤りです（法12条の8第4項）。
テキスト P103
- C 介護補償給付は、次の①から③のいずれをも満たす労働者に対し、当該介護を受けている間、その請求に基づいて支給されます。本肢の労働者は次のいずれも満たさないため、**介護補償給付を受けることができません**。誤りです（法12条の8第4項）。
テキスト P102
- ① 障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有すること
 - ② その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあること
 - ③ 常時又は随時介護を受けていること
- D 「常時介護を要する障害の程度」に該当するためには、両眼が失明するとともに、「別表第1第1級もしくは第2級又は別表第2第1級もしくは第2級に該当する障害を有するもの」であることが必要です。「他に障害を負っているか否かにかかわらず」とあるのは、誤りです（法12条の8第4項、則18条の3の2、平8.3.1基発95号）。
- 参考** 別表第1第1級に該当する障害として、「そしゃく及び言語の機能を廃したものの」等、別表第1第2級に該当する障害として、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」等、別表第2第1級に該当する障害として、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの」等、別表第2第2級に該当する障害として、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの」等が掲げられています。
- E 本肢は正しいとされています。なお、支給事由が生じた月について、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合は、介護補償給付は支給されません（法19条の2、則18条の3の4）。
テキスト P103

二次健康診断等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 二次健康診断等給付を行う病院又は診療所の指定は、都道府県労働局長が行う。
- B 二次健康診断等給付として行われる二次健康診断は、対象労働者一人につき、1年度内1回に限り支給される。
- C 二次健康診断等給付として行われる特定保健指導（二次健康診断の結果に基づき行われる保健指導）は、医師又は保健師による面接によって行われ、栄養指導、運動指導及び生活指導の内容により行われる。
- D 特別加入者は、二次健康診断等給付の対象とならない。
- E 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき行われた直近の健康診断において、血圧検査等所定の検査を受けた労働者が、当該検査項目のいずれかに異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づき行われる。

A3-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所において行われます。本肢は正しいです（則11条の3第1項）。
テキスト P137
- B 記述のとおりです。なお、二次健康診断等給付として行われる特定保健指導は、二次健康診断ごとに1回に限り支給されます（法26条2項）。
テキスト P137
- C 記述のとおりです。なお、二次健康診断等給付として行われる二次健康診断は、脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査（一次健康診断において行われる検査を除きます）であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断をいいます。具体的には、次の検査の全てを実施するものとされています（法26条2項、平13.3.30基発233号）。
テキスト P137
- ① 空腹時の血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール（HLD コレステロール）及び血清トリグリセライド（中性脂肪）の量の検査（空腹時血中脂質検査）
 - ② 空腹時の血中グルコース（ブドウ糖）の量の検査（空腹時血糖値検査）
 - ③ ヘモグロビン A1c 検査（一次健康診断において当該検査を行った場合を除きます）
 - ④ 負荷心電図検査又は胸部超音波検査（心エコー検査）
 - ⑤ 頸部超音波検査（頸部エコー検査）
 - ⑥ 微量アルブミン尿検査（一次健康診断における尿中の蛋白の有無の検査において、疑陽性（±）又は弱陽性（+）の所見があると診断された場合に限ります）
- D 二次健康診断等給付は、事業主による業務軽減などの適切な予防対策に結びつけることを趣旨としていますが、特別加入者については、労働安全衛生法の適用がないことから定期健康診断等の適用対象となっておらず、健康診断の受診について自主性に任されていることから、本肢のとおり、二次健康診断等給付の対象としないこととされています（平30.2.8基発0208第1号）。
テキスト P202
- E 「いずれかに異常の所見があると診断されたとき」とあるのは、「**いずれの項目にも**異常の所見があると診断されたとき」です（法26条1項）。
テキスト P136

労災保険法施行規則第46条の17第12号にいう特定フリーランス事業に係る特別加入団体（以下本問において「特別加入団体」という。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 特別加入団体として承認を受けるためには、特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動実績（活動期間が1年以上、100名以上の会員等がいること）を有している必要がある。
- B 特別加入団体として承認を受けるためには、市町村ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設け、都道府県を単位として団体を運営する必要がある。
- C 特別加入団体は、少なくとも年に1回以上、加入者に対して災害防止等に関する研修会等を実施する必要がある。
- D 特別加入団体は、特定フリーランス事業を行う者として特別加入した者の災害発生時の労災給付請求に際し、当該者が提出することとなる請求書等の作成支援を行うことを求められる。
- E 保険給付に関する事務は、特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うこととされている。

A3-7

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 記述のとおりです。なお、特定フリーランス事業の対象業務は広範囲にわたることから、特定フリーランス事業の団体にあっては、極めて広範な業務を行う加入希望者に対する相談や、加入後の支援に当たることとなり、当該者の業務内容や被災実態について広く精通している必要があり、これを裏打ちする活動実績を求めるものであるとされています（令6.4.26基発0426第2号）。
- B 「市町村ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設け、都道府県を単位として団体を運営する」とあるのは、「**都道府県ごと**に加入を希望する者が訪問可能な事務所を設け、**全国**を単位として団体を運営する」です（令6.4.26基発0426第2号）。
- C 記述のとおりです。なお、特定フリーランス事業を行う者の業種や年齢層は幅広く、特別加入団体は加入者に対して適切に災害防止教育を行う必要があるとされています（令6.4.26基発0426第2号）。
- D 記述のとおりです。なお、「加入を希望する者等に対し、加入、脱退、災害発生時の**労災給付請求**等の各種支援を行うこと」が、特定フリーランス事業の特別加入の承認の要件の1つとされています（令6.4.26基発0426第2号）。
- E 記述のとおりです。なお、特別加入者は二次健康診断等給付の対象とならないため、都道府県労働局長が保険給付に関する事務を行うことはありません（則1条3項、令6.4.26基発0426第2号）。

テキスト P15

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用される場合であって、労働保険徴収法施行規則第17条第3項で定める規模の事業のとき、同法第20条に規定するいわゆる有期事業のメリット制の適用対象とされる。
- B 労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされた場合、概算保険料申告書、確定保険料申告書は当該一括有期事業に係る労働保険料の納付事務を取り扱う一の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、一括有期事業報告書は一括された事業ごとに作成し、各事業の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官にそれぞれ提出しなければならない。
- C 労働保険徴収法第7条の適用による一括有期事業を開始したときには、初めに保険関係成立届を提出することとなるが、この届を一度提出しておけば、以後何年でもこの一括有期事業が継続している限り、当該一括有期事業に含まれる個々の事業については、その都度保険関係成立届を提出する必要はない。
- D 労働保険徴収法第7条の適用により一括された個々の有期事業について、その後、事業の規模の変更等があった場合には、当初の一括の扱いとされず、新たに独立の有期事業として取り扱われる。
- E 労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされるための要件として、立木の伐採の事業以外の事業にあつては請負金額の上限が定められているが、当該請負金額を計算するに当たって、事業主が注文者からその事業に使用する機械器具等の貸与を受けた場合には、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業を除き、当該機械器具等の損料に相当する額（消費税等相当額を除く。）を請負代金の額（消費税等相当額を除く。）から控除することとされている。

A3-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

A 本肢の事業は一括有期事業であり、**継続事業**として取り扱われるので、有期事業のメリット制が適用されることはありません。誤りです（法7条、12条3項、20条、則17条3項）。

テキスト P37、107、114

参考 労働保険徴収法施行規則第17条第3項で定める規模は、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であることとされています。

B 一括有期事業に係る事務については、当該一括有期事業に係る労働保険料の納付事務を取り扱う一の事務所（「一括事務所」といいます）の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とします。したがって、概算保険料申告書及び確定保険料申告書のみならず、一括有期事業報告書についても、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならず、各事業の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官には提出しません。また、一括有期事業報告書は一括事務所で作成し、一括された事業ごとに作成しません。本肢は誤りです（法7条、則6条3項、34条）。 テキスト P37

C 「一括有期事業に係る保険関係成立の届出」に関する正しい記述です（法4条の2第1項）。 テキスト P25、37

D 一括された個々の事業については、その後、事業の規模の変更等があった場合でも、当初の一括の扱いによることとし、新たに独立の有期事業としては取り扱われません。本肢は誤りです（法7条、昭40.7.31基発901号）。 テキスト P37

E 「請負金額」とは、いわゆる請負代金の額そのもののほか、事業主が注文者等からその事業に使用する工事用の資材等を支給され又は機械器具等を**貸与**された場合には、支給された物の価額相当額又は**貸与**された機械器具等の損料相当額が請負代金の額に**加算**されます。「控除する」とあるのは、誤りです。なお、本肢の「立木の伐採の事業以外の事業」は建設の事業であり、建設の事業が一括有期事業とみなされるための要件として、「請負金額が**1億8,000万円未満**であること」が定められています（法7条、則6条1項、則13条2項）。 テキスト P36、51

参考 厚生労働大臣が定める事業は、機械装置の組立て又は据付けの事業です。

次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

保険関係成立年月日：令和3年8月5日

事業の種類：小売業

労働保険関係の概要：

- ・保険料の滞納はない。
- ・一般保険料以外の対象となる者はいない。
- ・社会保険適用事業所である。
- ・令和7年度の概算保険料の額は875,000円である。

令和6年度及び7年度の労災保険率：1000分の3

令和6年度の雇用保険率：1000分の15.5

令和7年度の雇用保険率：1000分の14.5

令和7年度の雇用保険二事業の保険率：1000分の3.5

令和6年度の確定賃金総額：5,000万円

令和7年度に支払いが見込まれる賃金総額：6,000万円

- A 令和6年度中に請負契約を締結し、使用従属関係が認められない労務提供を行った請負人に対して支払った報酬額は、令和6年度の確定賃金総額に含まれていない。
- B 令和7年度の概算保険料のうち、労災保険の保険料の額は150,000円であり、当該事業主がすべて負担しなければならない。
- C 当該事業主は令和7年度の概算保険料の納付に当たって、口座振替による場合を除き、概算保険料を概算保険料申告書に添えて令和7年7月10日までに納付しなければならない。
- D 当該事業主が令和7年度の概算保険料の延納を申請して認められた場合、第2期分として納付する概算保険料の額は291,667円となる。
- E 令和7年度の確定賃金総額が6,000万円となった場合の確定保険料のうち、当該事業主が負担することとなる一般保険料の額は総額720,000円となる。

A3-9

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

A 「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの（通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除きます）をいいます。また、「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいいます。本肢の使用従属関係が認められない請負人は労働者に該当しないため、記述のとおり、当該請負人に対して支払った報酬額は、賃金総額に含めません（法2条2項、11条2項）。
テキスト P14、50

B 令和7年度の賃金総額の見込額（6,000万円）が、直前の保険年度（令和6年度）の賃金総額（5,000万円）の100分の50以上100分の200以下であるため、令和7年度の概算保険料のうち、労災保険の保険料の額は、「直前の保険年度（令和6年度）の賃金総額（5,000万円）×令和7年度の労災保険率（1,000分の3）」により計算し、150,000円となります。また、労災保険に係る一般保険料は、その全額を事業主が負担します。本肢は正しいです（法11条1項、15条1項、31条3項、則24条1項）。
テキスト P49、75、140

C 前年度から継続して保険関係が成立している継続事業の概算保険料の申告及び納付の期限は、その保険年度の6月1日から40日以内とされるため、令和7年度の概算保険料の申告及び納付の期限は、本肢のとおり、令和7年7月10日となります。なお、口座振替納付の承認を受けた事業主に係る労働保険料のうち、その納付に際し添えることとされている申告書の提出期限とその納期限とが同時に到来するものが厚生労働省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてされたものとみなしますが、「口座振替による場合を除き」とあるので、このことについて考慮する必要はありません（法15条1項、21条の2第2項）。
テキスト P72、82

D 前保険年度より保険関係が引き続き成立している場合、保険年度を3期に分割して納付することができます。また、概算保険料の額を延納に係る期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として納付しますが、概算保険料の額を延納に係る期の数で除して得た額に1円未満の端数があるときは、それらの端数は最初の期分の概算保険料の額に加算します。したがって、本肢において各期に納付する概算保険料の額は、次のとおりです。誤りです（則27条、昭43.3.12基発123号）。
テキスト P88、90

① 第1期…291,668円

② 第2期…291,666円

③ 第3期…291,666円

E 令和7年度の確定保険料の額は、「賃金総額（6,000万円）×一般保険料率（労災保険率〔1,000分の3〕＋雇用保険率〔1,000分の14.5〕）」により計算されますが、このうち、事業主が負担することとなる一般保険料の額は、次の①から③を合算し、720,000円となります。本肢は正しいです（法19条1項、31条1項、3項）。
テキスト P98、140

① 労災保険に係る一般保険料…賃金総額（6,000万円）×労災保険率（1,000分の3）＝180,000円

② 雇用保険に係る一般保険料のうち雇用保険二事業に係る保険料…賃金総額（6,000万円）×雇用保険二事業の保険率（1000分の3.5）＝210,000円

③ 雇用保険に係る一般保険料のうち②以外の一般保険料…賃金総額（6,000万円）×（1,000分の14.5－1,000分の3.5）×2分の1＝330,000円

正解 A3-9 D

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 事業主は、労災保険の特別加入の申請、変更届、脱退申請等に関する手続について、労働保険事務組合に処理を委託することができない。
- B 事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理できる労働保険事務組合とは、労働保険徴収法第33条に規定する団体等であって法人でなければならない。
- C 政府が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料等についての督促状による督促を、直接当該事業主に対してすることなく当該労働保険事務組合に対して行った場合、その効果は当該事業主に対して及ばない。
- D 督促状による督促があった旨の通知を労働保険事務組合から受けた滞納事業主が、労働保険事務処理規約等に規定する期限までに労働保険料の納付のための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったために延滞金を徴収される場合、当該労働保険事務組合は延滞金の納付責任を負う。
- E 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に使用されていた者が、前年に当該労働保険事務組合の虚偽の届出により労災保険の保険給付を不正に受給していた場合、政府は当該労働保険事務組合に対して、当該不正受給者と連帯し、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。

A 3-10

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

A 事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務に、本肢の手續に係る事務は**含まれて**
います。誤りです（法33条1項、平12.3.31発労徴31号）。テキスト P149

B 労働保険事務組合は、法人である必要はありません。本肢は誤りです。なお、法人でない団体等に
あつては、代表者の定めがあることのほか、団体等の事業内容、構成員の範囲、その他団体等の組
織、運営方法等が、定款、規約等において明確に定められていること（**団体性が明確であること**）
が求められます（法33条、平12.3.31発労徴31号）。テキスト P146

C 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法
令の規定による労働保険料の納入の告知その他の**通知**及び還付金の還付については、これを労働保
険事務組合に対してすることができ、この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保
険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、**当該事業主に対してしたものとみなされます**。
したがって、本肢の督促は、当該事業主に対してしたものとみなされるので、「その効果は当該事
業主に対して及ばない」とあるのは誤りです（法34条）。テキスト P151

D 労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収につい
て**労働保険事務組合の責めに帰すべき理由**があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府
に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされますが、本肢において、労働保険事務組合の
責めに帰すべき理由はないので、当該労働保険事務組合は延滞金の納付責任を負いません。誤りで
す（法35条2項）。テキスト P152

E 「不正受給に関する労働保険事務組合の責任」に関する正しい記述です。なお、労災保険法において、
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費
用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができ、この場合において、**事業主が**
虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主
に対し、保険給付を受けた者と**連帯**して徴収金を納付すべきことを命ずることができる旨が規定され
ていますが、労働保険事務組合は、この規定の適用については、**事業主とみなされます**（法35条4項）。
テキスト P153

3. 雇用保険法（労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。）

Q4-1

難易度 B

時間の目安 2分30秒

出題 R7-1

任意適用事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 公益財団法人（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法律第49号）に基づき公益認定を受けた一般財団法人）である事業主の事務所は、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。
- B 年間のうちごく短期間のみ陸上で行われる水産養殖業を営む個人経営事業所が8人の労働者を雇用している場合、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず当該事業所は任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。
- C 雇用保険法附則第2条第1項に定める任意適用事業については、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった場合、当該認可の翌日にその事業の雇用保険に係る保険関係が成立する。
- D 常時10人の労働者を雇用する動物の飼育の事業を行う個人経営事業所が、労働者の退職により労働者数が5人未満となった場合、事業の性質上速やかに補充を要し、事業の規模からみて5人未満の状態が一時的であっても、雇用保険法附則第2条第1項に定める任意適用事業となる。
- E 1週間の所定労働時間が20時間以上である3人の労働者及び1週間の所定労働時間が20時間未満である5人の労働者を雇用する植物の植栽の事業を行う個人経営事業所は、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。

A4-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 雇用保険においては、労働者が雇用される事業を適用事業としますが、次のすべてを満たす事業は、当分の間、任意適用事業とされます。本肢の公益財団法人である事業主の事務所は、法人である事業主の事業であるため、任意適用事業には該当しません。誤りです（法5条1項、附則2条1項、令附則2条）。
テキスト P20、21
- ① 個人経営の事業（国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業以外の事業をいいます）
- ② 農林・畜産・養蚕・水産の事業（船員法1条に規定する船員が雇用される事業を除きます）
- ③ 「常時5人以上の労働者を雇用する事業」以外の事業
- B 任意適用事業の要件に係る「常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業」（A肢解説参照）について、「常時5人以上」とは、一の事業において雇用する労働者の数が年間を通じて5人以上であることをいいます。したがって、**ごく短期間のみ行われる事業**、あるいは一定の季節にのみ行われる事業（いわゆる季節的事业）は、通常「常時5人以上」には該当しません。また、本肢の事業は、個人経営の水産の事業です。そのため、任意適用事業であり、記述のとおり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができます（法5条1項、附則2条1項、令附則2条、行政手引20105）。
テキスト P21
- C 事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった場合、当該**認可があった日**にその事業の雇用保険に係る保険関係が成立します。「認可の翌日に」とあるのは、誤りです（労働保険徴収法附則2条1項）。
テキスト（労働保険徴収法） P29
- D 任意適用事業の要件に係る「常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業」（A肢解説参照）について、労働者の退職等により労働者の数が5人未満となった場合であっても、事業の性質上速やかに補充を要し、事業の規模等からみて5人未満の状態が一時的であると認められるときは、**5人以上として取り扱います**。したがって、本肢の事業は任意適用事業に該当しません。誤りです（法5条1項、附則2条1項、令附則2条、行政手引20105）。
テキスト P21
- E 任意適用事業の要件に係る「常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業」（A肢解説参照）について、「5人」の計算には雇用保険法の適用を受けない労働者も**含めます**。したがって、「1週間の所定労働時間が20時間未満である5人の労働者」も含まれるため、任意適用事業には該当しません。本肢は誤りです（法5条1項、6条、附則2条1項、令附則2条、行政手引20105）。
テキスト P21

雇用保険適用事業所に係る届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、本問における事業主は、労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である。

- A 事業の種類を変更した事業所の事業主は、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書を、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
- B 会社の合併を理由として事業所を廃止する事業主は、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、当該事業所の合併に係る契約書等必要な書類を添付して事業所廃止届を提出しなければならない。
- C 製造販売の事業を行う事業所から製造部門が分離され、それぞれ独立した事業所となって事業所が2つに分割された場合、分割された事業所のうち従たる事業所について、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に、事業所の設置を届け出なければならない。
- D 事業主が行わなければならない事項を行わせる代理人を選任していた事業主が、当該事業所を廃止したことに伴い当該代理人を解任したときは、当該廃止した事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険代理人解任届を提出しなければならない。
- E 事業主は、雇用保険事業所非該当承認を受けていた施設が事業拡大により一の事業所と認められるに至った場合、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に事業所設置届を提出しなければならない。

A4-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

A 記述のとおりです。事業主は、その氏名、住所もしくは事業所の名称、所在地又は**事業の種類**に変更があったときは、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書に所定の書類を添えて、その**変更があった日の翌日から起算して10日以内**に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません（則142条1項）。
テキスト P22

B 事業主は、その有する事業所を廃止したときは、**廃止の日の翌日から起算して10日以内**に、その事業所の所在地を管轄する安定所の長に事業所廃止届を提出しなければなりません。当該廃止に係る事業所の廃止理由が会社の**合併**又は事業の譲渡に伴うものである場合には、当該事業所の**合併に係る契約書**、事業譲渡に係る契約書、財産目録、売買契約書、新旧事業主の事業実態等がわかる証明書のいずれか必要なものを添付する必要があります。本肢は正しいです（則141条1項、行政手引22301）。
テキスト P22

C 事業所が2つに分割された場合は、分割された2の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所とを同一のものとして取り扱うので、本肢のとおり、事業所の設置の届出は、**従たる事業所**について行い、主たる事業所については、行う必要がありません（則141条1項、行政手引22101）。
テキスト P22

D 事業主は、代理人を選任し、又は**解任**したときは、所定の事項を記載した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。代理人の解任がその事業所の廃止に伴うものであるときは、代理人解任届を**提出する必要はありません**。本肢は誤りです（則145条2項、行政手引22402）。
テキスト P23

E 事業主は、事業所の組織の変更等により従来事業所非該当の施設として取り扱われていたものを以後一の事業所として取り扱おうとするときは、当該事業所について、本肢のとおり、事業所設置届を提出しなければなりません（行政手引22054）。

- 参考** 次の基準により事業所と認められないものについては、それを単位として雇用保険に関する事務を行いませんが、事業所として取り扱うか否かの決定は慎重に行い、事業所ごとに事務を処理すべき原則に反しないよう留意しなければなりません。したがって、事業所非該当の取扱いを行うに当たっては、1人ないし2人程度の信号所、短期間の出張員の駐在する場所等明らかに事業所と認められないものを除き、事業主に雇用保険事業所非該当承認申請書を提出させ、事業所として取り扱うか否かを決定します。
- ① 場所的に他の（主たる）事業所から独立していること
 - ② 経営（又は業務）単位としてある程度の独立性を有すること。すなわち、人事、経理、経営（又は業務）上の指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること
 - ③ 一定期間継続し、施設としての持続性を有すること

教育訓練給付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 一般教育訓練を受け、修了した者に支給される教育訓練給付金の額は、20万円を上限とする。
- B 特定一般教育訓練を受け、修了した一般被保険者が、当該訓練の受講料と別に支出した検定試験の受験料は、特定一般教育訓練給付金の支給対象である教育訓練経費に含まれない。
- C 雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、離職後1年以内に特定一般教育訓練の受講を開始し、修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、一般被保険者として当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の80を乗じて得た額の教育訓練給付金を受給することができる。
- D 専門実践教育訓練を開始した日前において高年齢被保険者の資格を喪失した者は、教育訓練給付金を受給することができない。
- E 基本手当を受給している期間であっても、他の要件を満たす限り教育訓練支援給付金を受給することができる。

A4-3

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 一般教育訓練を受け、修了した者に支給される教育訓練給付金の額は、**10万円**を上限とします。本肢は誤りです（法60条の2第4項、則101条の2の8第1項）。テキスト P182、184
- B 記述のとおりです。なお、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等については教育訓練経費とはなりません。また、クレジットカードの利用等、クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の、クレジット会社に対する分割払い手数料（金利）は教育訓練経費に該当しません（法60条の2第4項、則101条の2の6、行政手引58114）。テキスト P181
- C 「100分の80」とあるのは、「**100分の50**」です。特定一般教育訓練を受け、修了し、当該特定一般教育訓練に係る**資格の取得等**をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者（特例高年齢被保険者を除きます）として雇用された者（当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して**1年以内に雇用された者に限り**ます）又は雇用されている者（当該特定一般教育訓練を修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であって、当該修了した日の翌日から起算して**1年以内に**当該特定一般教育訓練に係る**資格の取得等**をしたものに限ります）に係る教育訓練給付金の支給率は**100分の50**です（法60条の2第4項、則101条の2の7）。テキスト P182
- D 教育訓練を開始した日前において一般被保険者又は高年齢被保険者の資格を喪失した者であっても、当該教育訓練を開始した日（「基準日」といいます）が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間内にあるものは、所定の要件を満たすことで、教育訓練給付金を受給することができます。本肢は誤りです（法60条の2第1項、則101条の2の5第1項）。テキスト P176
- E 次の期間には、教育訓練支援給付金は支給されません。本肢は誤りです（法附則第11条の2第4項）。テキスト P198
- ① 基本手当が支給される期間
- ② 基本手当に係る待期間又は「職業紹介の拒否・訓練受講の拒否による給付制限」もしくは「職業指導の拒否による給付制限」又は「離職理由による給付制限」の規定により基本手当を支給しないこととされる期間

次の①から⑤の過程を経た者の⑤の離職時における基本手当に係る受給期間の限度として正しいものはどれか。

なお、当該者は適用事業所X及び適用事業所Yでその他欠勤・休職がなかったものとする。

- ① 20歳0月で適用事業所Xに雇用され、初めて一般被保険者となった。
- ② 育児休業給付金の支給に係る休業を31歳0月から12月間取得し、更に34歳0月から12月間取得し、その後職場復帰した。
- ③ 39歳0月で適用事業所Xを離職した。
- ④ 失業等給付を受給せず39歳2月で一般被保険者として適用事業所Yに雇用された。
- ⑤ 適用事業所Yの移転により、通勤することが困難になったため45歳8月で離職した。なお、適用事業所Yの離職時、その者は雇用保険法第22条第2項が定める就職が困難な者でなく、職業に就くことができる状態にあった。

- A 1年
- B 1年と30日
- C 1年と60日
- D 4年
- E 4年と30日

A4-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

適用事業所 Y に一般被保険者として雇用された④と⑤の**6年と6か月**は、算定基礎期間に算入されます。
また、適用事業所 X を退職した後、**失業等給付の支給を受けることなく、1年以内に被保険者の資格**
取得しているため、適用事業所 X に一般被保険者として雇用された①から③までの19年のうち、育児
休業給付金の支給に係る期間である24か月（2年）を除いた期間の17年が算定基礎期間に通算され、
算定基礎期間は**23年と6か月**となります。

また、設問の者は、事業所の移転により、通勤することが困難となったため退職した者であるため、**特**
定受給資格者に該当し、基本手当の受給資格に係る退職の日（「基準日」といいます）における年齢は
45歳です。

以上より、設問の者は、基準日において**45歳以上60歳未満**であって算定基礎期間が**20年以上**の特定受
給資格者となるため、**基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間**が基本手当に係る受給期間と
なります。

正解は B です（法20条1項、22条3項、23条2項、則35条）。 テキスト P68～69、102、103、104

定年退職者等の基本手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

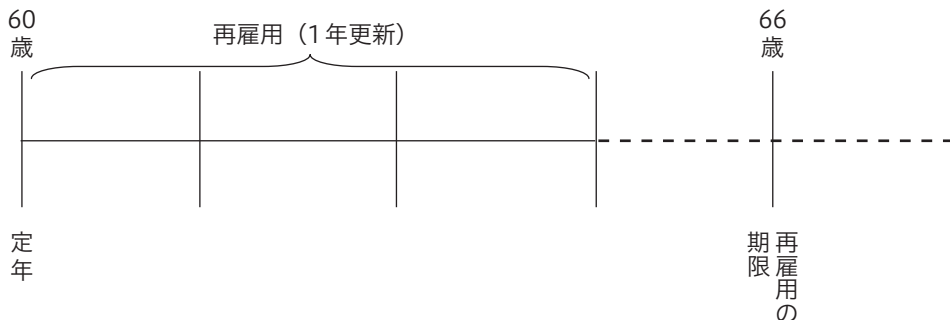
- A 60歳の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により66歳まで引き続き雇用されることとなった場合に、63歳の更新時に更新を希望せずに退職したときは、受給期間の延長が認められない。
- B 船員であった被保険者が、労働協約、就業規則等により制度的に勤務延長又は再雇用制度が設けられていない事業所を55歳の定年により離職した場合、当該離職により受給資格を取得したときは、受給期間の延長が認められない。
- C 定年退職者が離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合の受給期間延長の申出は、やむを得ない理由がない限り、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。
- D 定年退職者等の受給期間の延長を5か月認められた者が、当該5か月の延長期間内に負傷により職業に就くことができない期間が連続して90日間ある場合、当該負傷により職業に就くことができない期間に係る受給期間は延長されない。
- E 受給期間の延長の措置を受けようとする者は、当該延長の申出を郵送により行うことができず、当該者が管轄公共職業安定所に出頭し当該延長を申し出なければならない。

A4-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 60歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したことにより離職した者には、受給期間の延長が認められます。定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限（本肢では66歳）まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時（本肢では63歳の更新時）に更新を行わなかったことにより退職した場合は、これに該当せず、受給期間の延長が認められません。正しいです（法20条2項、則31条の2、行政手引50281）。

テキスト P106



- B 船員は、次のいずれかの理由により離職した場合に、受給期間の延長が認められます。本肢は誤りです（法20条2項、則31条の2、144条の2、行政手引50281）。
- ① 50歳以上の定年に達したこと
- ② 50歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと

ポイント 60歳（船員は50歳）以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合とは、定年制に準じる場合、すなわち、労働協約、就業規則等により、個人的な契約ではなく制度的に退職の期限が定められている場合に限られます。

- C 「1か月以内」とあるのは、「2か月以内」です。定年退職者が離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合の受給期間延長の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければなりません。なお、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りではありません（法20条2項、則31条の3）。

テキスト P106

- D 定年退職者等の受給期間とされた期間内に、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合には、さらに受給期間の延長が認められます。本肢は誤りです（法20条1項・2項、則30条、行政手引50286）。

テキスト P107

- E 本肢の受給期間の延長の申請は、原則として本人が公共職業安定所に出頭した上で行うこととしますが、疾病又は負傷その他やむを得ない理由のために申請期限内に公共職業安定所に出頭することができない場合に限り、その理由を記載した証明書を添付の上、代理人又は郵送等によって行うことができます。誤りです（法20条2項、則31条の3、行政手引50283）。

一般被保険者に係る基本手当の給付制限に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

- ア 基本手当の受給資格者が、公共職業安定所に紹介された事業主の面接を受けて採用通知を受けた直後において、正当な理由がなく就職することを拒否した場合、当該受給資格者はこれを理由に給付制限を受ける。
- イ 建築、配線、潜水作業等の専門の知識、技能を有しない基本手当の受給資格者が、公共職業安定所にそれら専門の知識、技能を必要とする職業を紹介され、当該職業に就くことを拒んだ場合、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。
- ウ 公共職業安定所が、離職時より住所又は居所を変更していない基本手当の受給資格者に対し、その者の受けることができる基本手当の額のおおむね100分の100よりも低くなる賃金の手取額である就職先を離職直後に紹介した場合、当該受給資格者が、当該手取額を理由として当該職業に就くことを拒んだとき、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。
- エ 基本手当の受給資格者が、公共職業安定所に紹介された事業所の労働時間が不当であるとして当該職業に就くことを拒んだ場合であって、公共職業安定所が当該事業所の労働時間につき、法令には反しないがその地域の同種の業務において行われるものに比べて不当であると判定したとき、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。
- オ 一時的に2か月間賃金の2分の1が不払いとなったことがある事業所を公共職業安定所から紹介された基本手当の受給資格者が当該事業所の職業に就くことを拒んだ場合、紹介された時点では当該事業所の賃金不払いが解消しており、今後は正当な時期に賃金が支払われることが確実であっても、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

A4-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

ア 公共職業安定所に紹介された先の事業主のもとにおいて面接した際に採用を拒否する場合及び面接の結果採用になった後において就職することを拒否する場合は、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合に含まれ、記述のとおり、給付制限の対象となります（法32条1項、行政手引52151）。
テキスト P117

イ 専門の知識、技能を有しない者がそれらを必要とする業務に紹介された場合は、その者の知識及び技能から見て不適当な業務に紹介された場合に該当し、「紹介された職業が、受給資格者の能力から見て不適当な場合」に該当するものと認定され、記述のとおり、給付制限は行われません（法32条1項、行政手引52152）。
テキスト P117

ウ 就職先の賃金の手取額がその者の受けることができる基本手当の額のおおむね100分の100よりも低い場合は、「就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき」に該当するものと認定され、記述のとおり、給付制限は行われません（法32条1項、行政手引52152）。
テキスト P117

ポイント 本人が自己の意思により住所又は居所を変更した場合において、変更後の住所又は居所の労働市場における同種の産業の同職種の職業に同程度の年齢の者が就いた場合に受ける平均的な賃金が、変更前の住所又は居所の労働市場における同一条件の者の受ける平均的な賃金に比較して低い場合には、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒むことが正当な理由があるとは認められません。

エ 労働条件（賃金以外の労働条件）が法令には違反しないが、その地域の同種の業務について行われる一般水準に比べて不当に悪い場合、「その他正当な理由があるとき」に該当するものと認定され、この記述もこれに該当します。したがって、記述のとおり、給付制限は行われません（法32条1項、行政手引52152）。
テキ スト P117

ポイント 「不当」かどうかの判定は、公共職業安定所が行い、受給資格者の判断には拘束されません。

オ 1か月以上賃金不払（賃金の3分の1を上回る額が支払われなかった場合を含みます）の事業所（将来正当な時期に賃金が支払われるものと認められるものを除きます）に紹介された場合は、「その他正当な理由があるとき」に該当するものと認定されます。「1か月以上賃金不払」というのは、最近の、又は紹介を受けた当時における事実を指しますが、その事実が一時的なものであって、近い将来正当な時期に賃金が支払われることが確実な場合は、その就職を拒む正当な理由とはなりません。誤りです（法32条1項、行政手引52152）。
テキスト P117

解雇の効力について争いがある場合の基本手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 離職を認めず解雇の効力について争っているものの基本手当を受給している受給資格者が、事業所との間で雇用関係は継続するがその間賃金は支払わない旨の裁判上の和解が成立したときは、当該賃金を支払わないとされた間に支給を受けた基本手当を返還しないことができる。
- B 基本手当を受給している者に対し賃金支払いの仮処分命令により解雇時に遡及して賃金が支払われた場合、当該者は支給を受けた基本手当を返還しなければならない。
- C 解雇の効力について係争中に事業所が廃止となり、解雇無効の判決が確定しても原状回復の実現が不可能と認められる場合には、判決に先立って行われた資格喪失の確認処分は取り消されない。
- D X社を解雇された基本手当の受給資格者が、X社における解雇の効力について係争中に適用事業所であるY社に就職し一般被保険者の資格を取得した。その後、X社に係る解雇無効の判決が確定し、Y社就職中の収入を控除してX社の賃金が支払われた。この場合、Y社就職中の収入の額がX社から支払われた賃金の額以上である期間については、当該者の希望により、いずれか一方の事業主との雇用関係について被保険者資格を取得する。
- E 労働者が事業主の行った解雇について労働組合法第7条に違反するから無効であると主張し、当該労働者が加入する労働組合が労働委員会に対して不当労働行為の申立てをしその効力を争っている場合においては、救済命令が確定するまでは、他の要件を満たす限り当該労働者は基本手当の支給を受けることができる。

A4-7

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 本肢の和解により、雇用関係の継続が確定するため、「被保険者が失業した場合」という基本手当の支給要件を満たさないこととなるので、支給を受けた基本手当を**返還しなければなりません**。誤りです（法13条1項、行政手引53302）。 テキスト P67
- B 仮処分命令が出され、当該命令に基づき賃金が支払われた場合には、賃金が支払われた期間については、暫定的であっても労働者の生活保障が従前の事業主によりなされ、失業状態は解消したものと考えられるので、当該期間は雇用関係が存在する場合と同様に取り扱いこの間基本手当は支給しません。したがって、本肢のとおり、基本手当を**返還しなければなりません**（行政手引53302）。
- C 解雇の効力等について係争中に、事業所を**廃止**するか又は事実上廃止と同様の状態に至ったため、たとえ解雇無効（原状回復を含みます）の命令、判決又は判定が確定しても、原状回復の実現が不可能と認められる場合には、この状態が継続する限り、本肢のとおり、**資格喪失の確認処分を取り消す必要はありません**（行政手引53253）。
- D 解雇の効力等について係争中に、労働者が他に就職した場合に、就職先の事業主が適用事業主であるときは、被保険者資格を取得させることは当然ですが、その後解雇無効（原状回復を含みます）の命令、**判決又は判定が確定するか又は確定と同様の状態になった場合**、又は仮処分命令もしくは労働委員会の救済命令に基づき賃金を支払われた場合における被保険者資格の取扱いについて、就職中の収入を控除して賃金が支払われたことにより、就職中の収入の額が当該賃金の額以上である期間については、本肢のとおり、労働者の希望により、**いずれか一方の事業主との雇用関係についての被保険者資格を認めることとされます**（行政手引53255）。
- E 労働者が事業主の行った解雇を労働組合法7条もしくは労働基準法3条、19条、20条違反又は労働協約等に違反するからその解雇は無効であると主張し、**労働委員会**、裁判所又は労働基準監督機関に**申立て**、提訴又は地位保全もしくは賃金支払いの仮処分の申請又は申告をし、その効力を争っている場合においては、解雇事実の判定はきわめて困難であり、一方、労働者を保護する必要があるため、解雇の効力等について争いがある場合における措置として、一定の場合に限って**資格喪失の確認を行い**、これに基づき、本肢のとおり**基本手当等を支給することとしています**。なお、労働委員会の救済命令が出され、当該命令に基づき賃金が支払われた場合には、既に行った資格喪失の確認処分を取り消さなければなりません（行政手引53201-53250、53254）。

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 継続事業を営む事業主が、当該事業に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合、令和6年11月1日に保険関係が成立した事業について当該保険年度の概算保険料を延納することができる。
- B 令和7年8月1日に保険関係が成立した一括有期事業について、納付すべき当該保険年度の概算保険料の額が50万円のとき、事業主は当該概算保険料を延納することができない。
- C 一般保険料の算定基礎となる賃金総額の見込額を500万円として算定し納期限までに概算保険料を納付した後、賃金総額の見込額が1,200万円に増加し、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料との差額が122,500円であるとき、事業主はその差額を所定の期限までに納付書を添えて納付しなければならない。
- D 事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったため、政府が納付すべき概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に対して令和7年8月20日に通知を発した場合、当該事業主の未納額の納期限は同年9月19日となる。
- E 政府が保険年度の中で保険料率の改定を行い、雇用保険率が引き上げられた場合、事業主が既に概算保険料の延納を認められているとき、当該事業主は所轄都道府県労働局歳入徴収官が発する追加徴収の通知により指定された納期限までに延納の申請をすることで追加徴収される概算保険料についても延納することができ、その最初の期分の追加徴収される概算保険料の納期限は、当該通知を発した日が令和7年10月20日であった場合、同年11月19日となる。

A 4-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A **10月1日**以降に保険関係が成立した継続事業の事業主は、当該保険年度においては当該継続事業の概算保険料を延納することができません。本肢は誤りです（法18条、則27条1項）。 テキスト P87
- B 一括有期事業は**継続事業**と扱われるので、次のいずれかに該当すれば、事業主が概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を延納することができます。本肢は誤りです（法7条、18条、則27条1項）。 テキスト P37、87
- ① 納付すべき概算保険料の額が**20万円**以上であること
- ② 労働保険事務組合に当該事業に係る労働保険事務の処理を委託していること
- 参考** 本肢の事業の事業主は、令和7年度の保険料を、2期に分けて納付することができます。
- C 賃金総額の見込額が増加した場合で、次のいずれにも該当するときは、事業主は、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料との差額を納付しなければなりませんが、本肢は②の要件を満たしません。誤りです（法16条、則25条1項）。 テキスト P84
- ① 増加後の賃金総額等の見込額が、増加前の賃金総額等の見込額の**100分の200**を超えること
- ② 増加後の賃金総額等の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が**13万円**以上であること
- D 概算保険料の認定決定の通知を受けた事業主は、その**通知を受けた日**から**15日以内**に納付しなければなりませんが、本肢において、通知を受けた日が明らかでないため、「納期限は同年9月19日となる」とは限らず、誤りです（法15条3項・4項）。 テキスト P83
- E 当初の概算保険料を延納している事業主は、追加徴収に係る通知に指定された期限までに申請することで、追加徴収される概算保険料を延納することができ、この延納は、増加概算保険料に準じた方法により行われますが、最初の期の納期限は、**追加徴収に係る通知を発する日から起算して30日**を経過した日となります。したがって、最初の期分の追加徴収される概算保険料の納期限は、本肢のとおりです（法18条、則31条）。 テキスト P95

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、本問において「特例対象者」とは、雇用保険法第22条第5項に規定する者をいう。

- A 特例納付保険料を納付することができる事業主は、2年以内の算定基礎期間を遡及して計算することが可能な特例対象者を雇用していた事業主である。
- B 特例納付保険料の納付手続については、労働保険徴収法第15条及び同法第19条に定める概算・確定保険料の納付手続に係る規定は適用されない。
- C 特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。
- D 特例納付保険料の対象事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合、当該労働保険事務組合は特例納付保険料の納付等に係る事務を処理することができる。
- E 特例納付保険料の納付の申出を行った対象事業主が、特例納付保険料を納付する場合の納付先は、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏とされている。

A4-9

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「特例対象者」とは、遡及適用期間が延長される者のことで、具体的には、雇用保険の資格取得届が提出されていなかった者（その事実を知っていた者を除きます）であって、賃金台帳等により、被保険者となったことの確認があった日の**2年前の日より前**に被保険者の負担すべき雇用保険料額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期がある者のことです。「2年以内の」とあるのは、誤りです（法26条1項、雇用保険法22条5項、行政手引25001）。
テキスト P132、(雇用保険法) P103
- B 特例納付保険料の納付手続については、労働保険徴収法26条で定められており、同法15条及び19条に定める概算・確定保険料の納付手続に係る規定は**適用されません**。本肢は正しいです（法26条）。
テキスト P132～133
- C 特例納付保険料の納付の申出は、本肢のとおり、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を**都道府県労働局長**に提出することによって行わなければなりません（則58条）。
テキスト P133
- D 事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務に、「概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告・納付」が含まれ、本肢の事務はこれに該当します（法33条1項、昭55.9.25労徴発49号、平12.3.31発労徴31号）。
テキスト P149
- E 記述のとおりです。特例保険料の納付は、**日本銀行又は都道府県労働局収入官吏**に対して行います（則38条3項）。
テキスト P133

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分について不服がある者は、所轄都道府県労働局の労働保険審査官に対して審査請求をすることができる。
- B 概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分に不服がある場合、当該処分があったことを知った日から3か月以内かつ処分の日から1年以内でなければ、取消訴訟を提起することができない。
- C 概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分に不服がある場合、審査請求の裁決を経た後でなければ、当該処分の取消しの訴えを提起することができない。
- D 当該保険年度の概算保険料を期限内に申告納付したが、誤って当該概算保険料を同一期限内に再度納付したため誤納金が生じた場合、再度納付した日の翌日から起算して2年を経過したとき、当該誤納金の還付を受ける権利は時効によって消滅する。
- E 概算保険料の確定精算に基づき納付すべき不足額が時効で消滅している場合、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。

A 4-10

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 労働保険料に関する処分その他労働保険徴収法の規定による行政庁の処分について不服がある場合には、行政不服審査法の規定に基づき**厚生労働大臣**に審査請求をすることができます。所轄都道府県労働局の労働保険審査官に対して審査請求をすることはできないので、本肢は誤りです（行政不服審査法4条）。テキスト P158
- B 取消訴訟は、処分があったことを知った日から**6か月**を経過したときは、提起することができず、また、処分の日から**1年**を経過したときは、提起することができません。「3か月以内」とあるのは、誤りです（行政事件訴訟法14条1項・2項）。
- C 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げません。また、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでないとされていますが、徴収法には、**不服申し立ての前置についての定めがありません**。したがって、審査請求の裁決を経ずとも、処分の取り消しの訴えを提起することができます。本肢は誤りです（行政事件訴訟法8条1項）。テキスト P158
- D 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを**行使することができる時から2年**を経過したときは、時効によって消滅しますが、本肢の誤納金に係る時効の起算日は、記述のとおり、再度納付した日の翌日です（法41条1項）。テキスト P159
- E 徴収金に係る権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができます。したがって、時効成立後に納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府はその徴収権を**行使できません**。本肢は誤りです（徴収関係事務取扱手引Ⅰ、国税通則法72条2項）。テキスト P159

4. 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

Q5-1

難易度 C

時間の目安 2分30秒

出題 R7-1

我が国の外国人雇用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

なお、本問は、「令和5年外国人雇用実態調査（厚生労働省）」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

- A 外国人常用労働者（雇用保険被保険者数5人以上事業所）は約160万人となっており、産業別にみると、「製造業」が最も多くなっている。
- B 外国人常用労働者の国籍・地域をみると、「中国（香港、マカオ含む）」が最も多く、次いで「ベトナム」、「フィリピン」の順となっている。
- C 外国人常用労働者の職業をみると、「専門的・技術的職業従事者」が最も多く、次いで「生産工程従事者」、「サービス職業従事者」の順となっている。
- D 外国人労働者を雇用する理由（事業所計）をみると、「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」が最も多く、次いで「労働力不足の解消・緩和のため」、「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」、「日本人にはない知識、技術の活用を期待して」の順となっている。
- E 外国人労働者の雇用に関する課題（事業所計）をみると、「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」が最も多く、次いで「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」、「在留資格によっては在留期間の上限がある」、「文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」の順となっている。

A5-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 外国人労働者（雇用保険被保険者数5人以上事業所）は、本肢のとおり、約160万人となっており、産業別にみると、「製造業」が最も多く約51万人となっています。なお、「令和6年外国人雇用実態調査」によれば、外国人労働者（雇用保険被保険者数5人以上事業所）は約182万人となっており、産業別にみると、「製造業」が最も多く約56万人となっています（令和5年外国人雇用実態調査（厚生労働省））。

- B 外国人労働者の国籍・地域をみると、最も多いのは、**ベトナム**であって、「中国」ではありません。なお、「令和6年外国人雇用実態調査」によれば、次表のとおりです（令和5年外国人雇用実態調査（厚生労働省））。

ベトナム	32.4%
中国（香港、マカオ含みます）	14.7%
フィリピン	10.5%

- C 外国人労働者の職業をみると、**生産工程従事者**が34.4%と最も多く、次いで専門的・技術的職業従事者が14.4%、サービス職業従事者が13.8%となっています。本肢では「生産工程従事者」と「専門的・技術的職業従事者」が逆になっています。なお、「令和6年外国人雇用実態調査」によれば、次表のとおりです（令和5年外国人雇用実態調査（厚生労働省））。

職業	
生産工程従事者	33.4%
専門的・技術的職業従事者	13.4%
サービス職業従事者	12.5%

- D 外国人労働者を雇用する理由をみると、「**労働力不足の解消・緩和のため**」が最も多くなっています。「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」ではないので、誤りです。なお、「令和6年外国人雇用実態調査」によれば、次表のとおりです（令和5年外国人雇用実態調査（厚生労働省））。

外国人労働者を雇用する理由	
労働力不足の解消・緩和のため	69.0%
日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して	54.7%
事業所の国際化、多様性の向上を図るため	15.8%
日本人にはない知識、技術の活用を期待して	13.2%

- E 外国人労働者の雇用に関する課題（複数回答）をみると、最も多いのは「**日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい**」であって、「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」は、それに次ぎます。なお、「令和6年外国人雇用実態調査」によれば、次表のとおりです（令和5年外国人雇用実態調査（厚生労働省））。

外国人労働者の雇用に関する課題	
日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい	43.9%
在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑	24.7%
在留資格によっては在留期間の上限がある	21.5%
文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある	20.9%

我が国の障害者雇用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、本問は、「令和5年度障害者雇用実態調査（厚生労働省）」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

- A 産業別に身体障害者の雇用者数の割合をみると、「製造業」で最も多く雇用され、次いで「卸売業、小売業」となっている。
- B 企業規模別に身体障害者の雇用者数の割合をみると、「100～499人規模」で最も多く、次いで「1,000人以上規模」、「30～99人規模」、「5～29人規模」の順となっている。
- C 身体障害者の雇用上の課題がある事業所の割合は6割を超えている。このうち、課題として回答されたものの中では、「会社内に適当な仕事があるか」が最も多く、次いで「職場の安全面の配慮が適切にできるか」、「障害者を雇用するイメージやノウハウがない」の順となっている。
- D 身体障害者の雇用上の配慮をしている事業所の割合は5割を超えている。このうち、配慮していることとして回答されたものの中では、「休暇を取得しやすくする、勤務中の休憩を認める等休養への配慮」が最も多く、次いで「通院・服薬管理等雇用管理上の配慮」、「短時間勤務等勤務時間の配慮」の順となっている。
- E 身体障害者を雇用する上で関係機関に期待する取組としては、「具体的な労働条件、職務内容、環境整備などが相談できる窓口の設置」が最も多く、次いで「障害者雇用支援設備・施設・機器の設置のための助成・援助」、「障害者雇用に関する広報・啓発」の順となっている。

A5-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 身体障害者の雇用について、産業別に雇用者数の割合をみると、本肢のとおり、製造業で21.3%と最も多く雇用されていて、次いで、卸売業、小売業21.2%、サービス業14.9%となっています（令和5年度障害者雇用実態調査（厚生労働省））。

参考 障害者雇用実態調査は、主要産業の民営事業所の事業主に対し、雇用している身体障害者、知的障害者、精神障害者及び発達障害者の雇用者数、賃金、労働時間、職業、雇用管理上の措置等を産業、事業所規模、障害の種類、程度、障害者の年齢、性別に調査し、今後の障害者の雇用施策の検討及び立案に資することを目的とするもので、統計法に基づく一般統計調査として、5年周期で行われています。

- B 企業規模別の身体障害者の雇用者数の割合が最も多いのは、「1,000人以上規模」で、「100～499人規模」ではありません（令和5年度障害者雇用実態調査（厚生労働省））。

規模	割合
1,000人以上	30.9%
500～999人	10.1%
100～499人	28.7%
30～99人	19.1%
5～29人	11.2%

- C 「身体障害者の雇用上の課題」に関する正しい記述です。身体障害者の雇用上の課題について、63.0%が「ある」としています。課題として回答されたもののなかでは、「会社内に適当な仕事があるか」が77.2%と最も多く、次いで「職場の安全面の配慮が適切にできるか」が47.4%、「障害者を雇用するイメージやノウハウがない」が41.7%と多くなっています（令和5年度障害者雇用実態調査（厚生労働省））。

- D 「雇用している障害者への配慮事項」に関する正しい記述です。身体障害者の雇用上の配慮について、58.7%が「配慮している」としています。配慮していることとして回答されたものの割合は、次表のとおりです（令和5年度障害者雇用実態調査（厚生労働省））。

休暇を取得しやすくする、勤務中の休憩を認める等休養への配慮	40.2%
通院・服薬管理等雇用管理上の配慮	38.3%
短時間勤務等勤務時間の配慮	37.9%
能力が発揮できる仕事への配置	34.3%

- E 身体障害者を雇用する上で関係機関に期待する取組みとしては、「具体的な労働条件、職務内容、環境整備などが相談できる窓口の設置」が35.0%で最も多くなっていて、次いで「障害者雇用支援設備・施設・機器の設置のための助成・援助」が34.5%、「障害者雇用に関する広報・啓発」が28.3%となっています。本肢は正しいです。なお、知的障害者や精神障害者を雇用する上で関係機関に期待する取組みも、「具体的な労働条件、職務内容、環境整備などが相談できる窓口の設置」が最も多くなっています（令和5年度障害者雇用実態調査（厚生労働省））。

労働者派遣に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

なお、本問は、「令和4年派遣労働者実態調査（事業所調査）（厚生労働省）」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

- A 派遣労働者が就業している事業所について、全労働者数に対する派遣労働者の割合を産業別にみると、「宿泊業、飲食サービス業」の割合が最も高くなっている。
- B 派遣労働者が就業している事業所について、派遣労働者を就業させる理由（複数回答3つまで）をみると、「雇用管理の負担が軽減されるため」の割合が最も高く、次いで「一時的・季節的な業務量の変動に対処するため」、「欠員補充等必要な人員を迅速に確保できるため」の順となっている。
- C 派遣労働者が就業している事業所について、全労働者数に対する派遣労働者の割合を事業所規模別にみると、事業所規模が小さいほど高くなっている。
- D 派遣労働者が就業している事業所について、過去1年間（令和3年10月1日から令和4年9月30日）における派遣労働者に対する教育訓練・能力開発の実施の有無をみると、「実施した」が約3割となっている。
- E 派遣労働者が就業している事業所について、派遣労働者の不合理な待遇格差の解消に向けた派遣先労働者の待遇情報及び派遣労働者の派遣先における職務の評価情報の提供について、派遣元事業所から情報の提供が求められ、実際に提供したことがある事業所を提供した情報の種類別にみると、「福利厚生施設（給食施設、休憩室、更衣室）」の割合が最も高く、次いで「派遣先が行った派遣労働者の職務の評価情報（働きぶりや勤務態度）」、「業務に必要な能力を付与するための教育訓練」の順となっている。

A5-3

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 全労働者数に対する派遣労働者の割合を産業別にみると、「サービス業（他に分類されないもの）」が11.5%と最も高く、次いで「情報通信業」9.5%、「製造業」7.8%となっている一方、「宿泊業、飲食サービス業」は0.6%と最も低くなっています。本肢は誤りです（令和4年派遣労働者実態調査（事業所調査）（厚生労働省））。 テキスト P 83

参考 派遣労働者実態調査は、労働者派遣の実態等について、事業所側、派遣労働者側の双方から把握し、労働者派遣法改正前後の実態の変化も把握することで、労働者派遣制度に関する諸問題に的確に対応した施策の立案等に資することを目的として、概ね5年ごとに行われています。

- B 派遣労働者が就業している事業所について、派遣労働者を就業させる主な理由（複数回答3つまで）をみると次表のようになっていて、「欠員補充等必要な人員を迅速に確保できるため」が最も高くなっています。本肢は誤りです（令和4年派遣労働者実態調査（事業所調査）（厚生労働省））。 テキスト P 83

欠員補充等必要な人員を迅速に確保できるため	76.5%
一時的・季節的な業務量の変動に対処するため	37.2%
軽作業、補助的業務等を行うため	30.9%
専門性を活かした人材を活用するため	19.9%
雇用管理の負担が軽減されるため	7.0%

- C 全労働者数に対する派遣労働者の割合を事業所規模別にみると、「1,000人以上」7.4%、「300～999人」6.2%、「100～299人」5.0%、「30～99人」3.3%、「5～29人」3.1%と、事業所規模が「小さいほど」ではなく、「大きいほど」高くなっています（令和4年派遣労働者実態調査（事業所調査）（厚生労働省））。 テキスト P 83

- D 派遣労働者が就業している事業所について、過去1年間（令和3年10月1日～令和4年9月30日）に派遣労働者に対する教育訓練・能力開発の実施の有無をみると、「実施した」が69.7%となっています。「約3割」ではないので、本肢は誤りです（令和4年派遣労働者実態調査（事業所調査）（厚生労働省））。

- E 「派遣労働者の不合理な待遇格差の解消に必要な情報の提供」に関する正しい記述です。派遣労働者が就業している事業所について、派遣労働者の不合理な待遇格差の解消に向けた派遣先労働者の待遇情報及び派遣労働者の派遣先における職務の評価情報の提供について、派遣元事業所から情報の提供が求められ、実際に提供したことがある事業所を提供した情報の種類別の状況は、次表のとおりです（令和4年派遣労働者実態調査（事業所調査）（厚生労働省））。

福利厚生施設（給食施設、休憩室、更衣室）	46.1%
派遣先が行った派遣労働者の職務の評価情報（働きぶりや勤務態度）	32.2%
業務に必要な能力を付与するための教育訓練	27.6%
派遣先における派遣労働者の職務の評価情報（技能や能力向上に関する評価結果）	25.9%

労働契約法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。」とするのが、最高裁判所の判例である。
- B 労働契約法第3条第2項は、労働契約の締結又は変更に当たり、均衡を考慮することが重要であることから、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者が、労働契約を締結し、又は変更する場合には、就業の実態に応じて、均衡を考慮すべきものとするという「均衡考慮の原則」を規定しているが、この考慮すべき均衡には、異なる雇用形態間の均衡も含まれる。
- C 労働契約法第4条第1項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。」と定めているが、これには労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面や、労働契約が締結又は変更されて継続している間の各場面が広く含まれるものであり、労働基準法第15条第1項により労働条件の明示が義務付けられている労働契約の締結時より広いものである。
- D 「労働者が使用者（出向元）との間の雇用契約に基づく従業員たる身分を保有しながら第三者（出向先）の指揮監督の下に労務を提供するという形態の出向（いわゆる在籍出向）が命じられた場合において、その後出向元が、出向先の同意を得た上、右出向関係を解消して労働者に対し復帰を命ずるについては、原則として当該労働者の同意を得る必要があるものと解すべきである。」とするのが、最高裁判所の判例である。
- E 労働契約法第18条第1項に基づき、有期契約労働者が無期労働契約への転換を申し込むことができる権利（以下本肢において「無期転換申込権」という。）が生じている有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に無期転換申込権を行使しなかった場合であっても、引き続き有期労働契約が更新された場合は、新たに無期転換申込権が発生し、有期契約労働者は、更新後の有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、無期転換申込権を行使することが可能である。

A5-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「配置転換命令の有効性」に関する正しい記述です。なお、この判例は、労働者と使用者との間に当該労働者の職種及び業務内容を**特定のものに限定する旨の合意がある場合**において、使用者が当該労働者に対してした異なる職種等への配置転換命令につき、配置転換命令権の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例です（令6.4.26最高裁判決「滋賀県社会福祉協議会事件」）。
テキストP 245
- B 労働契約の原則の1つである「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする」という「均衡考慮の原則」における「考慮すべき均衡」には、本肢のとおり、**異なる雇用形態間の均衡も含まれます**（労働契約法3条2項、令5.10.12基発1012第2号）。
テキストP 240
- C 「労働者の理解の促進」に関する正しい記述です。なお、「労働契約の内容の理解の促進」については、労働契約は、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者の合意のみにより成立する契約（諾成契約）ですが、契約内容について労働者が十分理解しないまま労働契約を締結又は変更し、後にその契約内容について労働者と使用者との間において認識の齟齬が生じ、これが原因となって個別労働関係紛争が生じているところであり、労働契約の内容である労働条件については、労働基準法15条1項により締結時における明示が義務付けられていますが、個別労働関係紛争を防止するためには、同項により義務付けられている場面以外においても、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者が契約内容について自覚することにより、契約内容があいまいなまま労働契約関係が継続することのないようにすることが重要であることから規定されたものです（労働契約法4条1項、令5.10.12基発1012第2号）。
テキストP 240
- D 最高裁判所の判例では、「労働者が使用者（出向元）との間の雇用契約に基づく従業員たる身分を保有しながら第三者（出向先）の指揮監督の下に労務を提供するという形態の出向（いわゆる在籍出向）が命じられた場合において、その後出向元が、出向先の同意を得た上、右出向関係を解消して労働者に対し復帰を命ずるについては、特段の事由のない限り、当該**労働者の同意を得る必要はないもの**と解すべきである」とされています。本肢は誤りです（昭60.4.5最高裁判決「古河電機工業事件」）。
テキストP 245
- E 「有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換」に関する正しい記述です。**無期転換申込権**は、当該契約期間中に 通算契約期間が5年を超えることとなる有期労働契約の契約期間の初日から当該有期労働契約の契約期間が**満了する日までの間**に行行使することができるものですが、無期転換申込権が生じている有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に無期転換申込権を**行使しなかった場合**であっても、再度有期労働契約が更新された場合は、**新たに無期転換申込権が発生し**、有期契約労働者は、更新後の有期労働契約の契約期間が**満了する日までの間**に、無期転換申込権を行行使することが可能です（労働契約法18条1項、令5.10.12基発1012第2号）。
テキストP 247～248

社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 社会保険労務士法第2条第1項第1号の2にいう「提出に関する手続を代わつてする」は、法律行為の代理のことをいい、本来事業主が意思決定すべき事項にも及ぶため、代理業務、即ち申告、申請、不服申立等について事業主その他の本人から委任を受けて代理人として事務を処理することが含まれる。
- B 特定社会保険労務士は、男女雇用機会均等法に定める調停手続において紛争当事者の代理人としての業務を行うことができ、調停委員や相手方の当事者への説明、主張、陳述、答弁等のほか、調停案の受諾、拒否もその業務に含まれる。
- C 社会保険労務士について、社会保険労務士法第25条の2（不正行為の指示等を行った場合の懲戒）や同法第25条の3（一般の懲戒）に規定する行為又は事実があると認めたときは、社会保険労務士会の会員、社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会に限り、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- D 社会保険労務士法人の社員には、社会保険労務士でない者もなることができる。
- E 社会保険労務士法人の社員は、第三者のためにその属する社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならないが、自己のためにこれを行うことはできる。

A5-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 提出代行事務の性格は法律行為の代理とは異なるので、本来事業主等が意思決定すべき事項に及ばないものであることとされています。本肢は誤りです（社会保険労務士法2条1項、昭53.8.8庁文発2084号）。
テキスト P188
- B 記述のとおりです。障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、**男女雇用機会均等法**、労働者派遣法、育児介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の**調停**の手続について、紛争の当事者を代理することは、**特定社会保険労務士に限り**、行うことができます（社会保険労務士法2条1項）。
テキスト P189、190
- C **何人も**、社会保険労務士について、「不正行為の指示等を行った場合の懲戒」や「一般の懲戒」に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、**適当な措置をとるべきことを求めることができます**。「社会保険労務士会の会員、社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会に限り」とあるのは、誤りです。なお、**社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会**は、社会保険労務士会の会員について、「不正行為の指示等を行った場合の懲戒」や「一般の懲戒」に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければなりません（社会保険労務士法25条の3の2第2項）。
テキスト P206
- D 社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければなりません。本肢は誤りです（社会保険労務士法25条の8第1項）。
テキスト P208
- E 社会保険労務士法人の社員は、**自己又は第三者**のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはなりません。「自己のためにこれを行うことはできる」とあるのは、誤りです（社会保険労務士法25条の18第1項）。
テキスト P212

社会保険制度の被保険者及び給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 国民健康保険において、国民健康保険法第54条の4第1項によると、市町村（特別区を含む。以下本問において同じ。）及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付（保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。）を受けるため病院又は診療所に移送されたとき、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対する移送費は、支給しない。
- B 後期高齢者医療制度において、高齢者医療確保法第54条第1項によると、被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
- C 介護保険において、65歳以上の被保険者に関しては、介護保険法第9条によると、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者（生活保護法による保護を受けている世帯（その保護を停止されている世帯を除く。）に属する者を除く。）は、当該市町村が行う介護保険の被保険者とする。
- D 船員保険において、船員保険法第94条によると、行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額の100分の80に相当する金額とする。
- E 国民健康保険において、国民健康保険法第58条第1項及び第2項によると、市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。これらの保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給も行うことができる。

A 5-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

A 市町村（特別区を含みます）及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付（保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含みます）を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、**移送費**として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を**支給します**。本肢は誤りです（国民健康保険法54条の4第1項）。

テキスト P39

B 「市町村」とあるのは、「**後期高齢者医療広域連合**」です。被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を**後期高齢者医療広域連合**に届け出なければなりません（高齢者医療確保法54条1項）。

テキスト P80

C 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者は、当該市町村が行う介護保険の**第1号被保険者となります**。「生活保護法による保護を受けている世帯（その保護を停止されている世帯を除く。）に属する者」は除かれません。本肢は誤りです。なお、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、生活保護法による保護を受けている世帯（その保護を停止されている世帯を除きます）に属する者は、国民健康保険の被保険者とならず、他の医療保険にも加入していない場合には、当該市町村が行う介護保険の被保険者となりません（介護保険法9条）。

テキスト P108

D 行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の**標準報酬日額に相当する金額**とされています。「標準報酬日額の100分の80に相当する金額」とあるのは、誤りです（船員保険法94条）。

テキスト P161

E 「国民健康保険の法定任意給付及び任意給付」に関する正しい記述です。なお、「出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給もしくは葬祭の給付」は法定任意給付に該当し、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができます（国民健康保険法58条1項・2項）。

テキスト P39

確定拠出年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 確定拠出年金法第62条第2項によると、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者であった者は、個人型年金加入者となることができる。
- B 国民年金基金連合会（以下本問において「連合会」という。）は、少なくとも10年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。
- C 個人型年金の給付は、老齢給付金、遺族給付金及び死亡一時金とする。
- D 確定拠出年金法第60条第1項及び第3項によると、連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。また、確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、当該委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。
- E 個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

A5-7

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 個人型年金の**老齢給付金**の受給権を有する者又はその**受給権を有する者であった者は、個人型年金加入者としません**。本肢は誤りです（確定拠出年金法62条2項）。テキスト P254
- B 「少なくとも10年ごとに」とあるのは、「少なくとも**5年ごとに**」です。国民年金基金連合会は、**少なくとも5年ごとに**、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければなりません（確定拠出年金法59条）。
- C 「遺族給付金」とあるのは、「**障害給付金**」です。個人型年金の給付は、老齢給付金、**障害給付金**及び死亡一時金とされています。なお、企業型年金の給付も、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金とします（確定拠出年金法73条）。テキスト P257
- D 国民年金基金連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に**委託しなければなりません**。「委託することができる」とあるのは、誤りです。なお、確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に**再委託することができます**（確定拠出年金法60条1項・3項）。
- 参考** 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主は、政令で定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に**委託することができます**。
- E 「個人型年金加入者期間」に関する正しい記述です。なお、企業型年金加入者である期間（「企業型年金加入者期間」といいます）を計算する場合も、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入します（確定拠出年金法63条1項）。

テキスト P254

高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 後期高齢者医療広域連合、都道府県及び市町村（特別区を含む。）は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
- B 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者のみとされる。
- C 高齢者医療確保法第109条によると、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、後期高齢者医療広域連合の条例で定める。
- D 高齢者医療確保法第111条によると、後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
- E 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは、その日の翌日から、その資格を喪失する。

A5-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならないとされており、都道府県に特別会計の設置は義務付けられていません。本肢は誤りです（高齢者医療確保法49条）。 テキスト P79
- B 次のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされます。後期高齢者医療の被保険者とされるのは①の者に限られないので、本肢は誤りです（高齢者医療確保法50条）。 テキスト P79
- ① 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
- ② 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
- C 「後期高齢者医療広域連合」とあるのは、「市町村」です。普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、市町村の条例で定めます（高齢者医療確保法109条）。 テキスト P93
- D 「保険料の減免等」に関する正しい記述です。なお、後期高齢者医療制度において、市町村は保険料の徴収主体として位置づけられています（高齢者医療確保法111条）。 テキスト P93
- E 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から資格を喪失しますが、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失します。本肢は誤りです（高齢者医療確保法53条）。 テキスト P80

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

- ア 社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して3年を経過したときは、することができない。
- イ 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
- ウ 審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
- エ 社会保険審査会（以下本問において「審査会」という。）の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。審査会は、委員長及び委員5人をもって組織される。
- オ 審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

A5-9

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

ア 「3年」とあるのは、「2年」です。被保険者もしくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができません（社会保険審査官及び社会保険審査会法4条2項）。
テキスト P263

イ 「審査請求の取下げ」に関する正しい記述です（社会保険審査官及び社会保険審査会法12条の2）。
テキスト P264

参考 再審査請求人又は審査請求人は、**裁決**があるまでは、いつでも再審査請求又は審査請求を取り下げることができ、再審査請求又は審査請求の取下げは、文書でなければなりません。

ウ 「手続の受継」に関する正しい記述です（社会保険審査官及び社会保険審査会法12条）。
参考 再審査請求人又は審査請求人が、再審査請求又は審査請求の**裁決**前に死亡したときは、承継人が、再審査請求又は審査請求の手続を受け継ぐものとします。

エ 社会保険審査会の「職権の行使」及び「組織」に関する正しい記述です。なお、委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命します（社会保険審査官及び社会保険審査会法20条、21条）。
テキスト P265

オ 「審理の公開」に関する正しい記述です。なお、当事者及びその代理人は、審理期日に出頭し、意見を述べることができます（社会保険審査官及び社会保険審査会法37条）。
テキスト P266

社会保険制度に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

- ア いわゆる団塊ジュニア世代の全員が65歳以上となる令和22（2040）年頃を見通すと、85歳以上人口が急増し、認知機能が低下した高齢者や要介護高齢者が更に増加する一方、生産年齢人口が急減することが見込まれている。さらに、都市部と地方では高齢化の進み方が大きく異なるなど、これまで以上にそれぞれの地域の特性や実情に応じた対応が必要となる中で、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために、「地域包括ケアシステム」の深化・推進を目指している。
- イ 「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいい、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要となる。なお、介護保険法の規定により、要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならないが、この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、地域包括支援センターに当該申請に関する手続を代わって行わせることができることとされている。
- ウ ケアマネジャー（介護支援専門員）とは、厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、厚生労働大臣が行う試験に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修の課程を修了したものであって、厚生労働省令で定めるところにより介護保険事業を行う市町村及び特別区の登録を受け、介護支援専門員証の交付を受けたものである。なお、介護支援専門員証の有効期間は、原則5年とされている。
- エ 出産育児一時金に要する費用は、原則として現役世代の被保険者が自ら支払う保険料で負担することとされているが、後期高齢者医療制度の創設前は、高齢者世代も、出産育児一時金を含め、こどもの医療費について負担していた。また、生産年齢人口が急激に減少していく中で、少子化をめぐって、これまで様々な対策を講じてきたが、未だに少子化の流れを変えるには至っていない状況にある。このため、今般、子育てを社会全体で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みを令和6（2024）年度から導入することとした。
- オ 核家族化の進行や人口の都市集中、将来の高齢化社会への展望等を背景に、全国民を対象とした老後の所得保障の必要性が高まり、昭和34（1959）年に国民年金法が制定された。これに基づき、無拠出制の福祉年金制度は昭和34（1959）年11月から、拠出制の国民年金制度は昭和36（1961）年4月から実施され、「国民皆年金」が実現することとなった。さらに平成元（1989）年改正における基礎年金の導入により、財政基盤の安定化のほか、基礎年金部分についての給付と負担の公平化、重複した給付の整理が図られた。

- A （アとイ） B （アとウ） C （イとエ） D （ウとオ） E （エとオ）

A 5-10

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- ア 令和 6 年版厚生労働白書の「介護保険制度の現状と目指す姿」からの出題で、正しい記述です。なお、「2000（平成 12）年 4 月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして創設された介護保険制度は 2024（令和 6）年で 25 年目を迎えた」とされています（令和 6 年版厚生労働白書 P343）。

テキスト P26

- イ 「地域包括ケアシステム」及び「要介護認定」に関する正しい記述です。なお、要介護認定に係る申請の手続は、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設又は**地域包括支援センター**に行わせることができます（介護保険法 27 条 1 項、令和 6 年版厚生労働白書 P343）。

テキスト P26、112

- ウ 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、**都道府県知事**が厚生労働省令で定めるところにより行う試験に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該**都道府県知事**の登録を受けることができ、当該登録を受けている者は、都道府県知事に対し、**介護支援専門員証**の交付を申請することができます。「厚生労働大臣が行う試験」、「介護保険事業を行う市町村及び特別区の登録を受け」とあるのは、誤りです。なお、介護支援専門員証の有効期間は、原則として、5 年とされています（介護保険法 7 条 5 項、69 条の 2 第 1 項、69 条の 7 第 1 項・3 項）。

テキスト P127

- エ 令和 6 年版厚生労働白書の「出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入」からの出題で、正しい記述です。なお、「出産に要する経済的負担の軽減を目的とする出産育児一時金については、出産費用が年々上昇する中で、平均的な標準費用が全て賄えるよう、2023（令和 5）年 4 月より、42 万円から 50 万円に大幅に増額した」とされています（令和 6 年版厚生労働白書 P337）。

テキスト P24、94

- オ 基礎年金が導入されたのは、**昭和 60（1985 年）**改正においてです。「平成元（1989）年改正」とあるのは、誤りです。なお、昭和 60（1985 年）改正により導入された基礎年金が施行されたのは、昭和 61（1986 年）の 4 月です（平成 18 年版厚生労働白書 P99、102 ほか）。

テキスト P14、16

5. 健康保険法

Q 6-1

難易度 C

時間の目安 2分50秒

出題 R7-1

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 健康保険組合は、議決機関として組合会が置かれている。組合会議員の定数は偶数で、その半数は設立事業所の事業主及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。組合会議員の任期は5年とし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。
- B 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産したときは、出産した日の翌日から起算して5年を経過する日までの間、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
- C 日本年金機構の理事長は、収納職員が交替するときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。また、前任の収納職員は、交替の日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、健康保険法の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
- D 日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき又は該当することになったときは、5日以内に、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。なお、介護保険適用除外に該当、非該当の届出は、当該申請と同時にを行うものとされている。
- E 日雇拠出金の規定により日雇関係組合から徴収する日雇拠出金の額は、当該年度の概算日雇拠出金の額とする。ただし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を控除して得た額とするものとし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする。

A6-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

A 組合会議員の任期は、**3年を超えない範囲内で規約で定める期間**です。「5年」ではありません。なお、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間です（法18条1項・3項、令6条）。 テキストP 29

保険者	役員等	任期
全国健康保険協会	役員	3年
	運営委員会の委員	2年
健康保険組合	役員	3年を超えない範囲内で規約で定める期間
	組合会議員	3年を超えない範囲内で規約で定める期間

参考 組合会議員の定数は偶数で、その半数は設立事業所の事業主（その代理人を含みます）及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選します。

B 出産育児一時金の支給を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して**2年**で消滅します。「出産した日の翌日から起算して5年を経過する日までの間」受けることができません。本肢は誤りです。なお、被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができます（法106条、193条1項、昭3.4.16保理4147号）。 テキストP 178、293

C 「交替の日」とあるのは、「交替の日の**前日**」です。収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、**交替の日の前日**をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、所定の検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければなりません（則158条の26第1項、158条の27第1項）。

D 「5日以内に」とあるのは、「**直ちに**」です。日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当したときや介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、**直ちに**厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出し、その交換を申請しなければなりません（則116条1項・3項）。 テキストP 221

E 「日雇拋出金の額」に関する正しい記述です。日雇関係組合から徴収する日雇拋出金の額は、当該年度の概算日雇拋出金の額ですが、次の場合は、それぞれの額となります（法174条）。

- ① 前年度の概算日雇拋出金の額が前年度の確定日雇拋出金の額を超えるとき
→ 当該年度の概算日雇拋出金の額－その超える額
- ② 前年度の概算日雇拋出金の額が前年度の確定日雇拋出金の額に満たないとき
→ 当該年度の概算日雇拋出金の額＋その満たない額

健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

- ア 高齢受給者証の交付を受けた被保険者が任意継続被保険者又は特例退職被保険者であるときは、当該被保険者は、高齢受給者証の有効期限に至ったときは、14日以内にこれを被保険者に返納しなければならない。
- イ 健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当していない場合であっても、規約で定めるところにより、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、当該被保険者（「特定被保険者」という。）に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができる。
- ウ 厚生労働大臣は、保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対して検査等を行うことができる。この検査等の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされており、全国健康保険協会（以下「協会」という。）には行わせるものとされていない。
- エ 初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律に規定する「特定適用事業所」となった適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、①適用事業所の名称及び所在地、②特定適用事業所となった年月日、③事業主が法人であるときは法人番号を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
- オ 患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、評価療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいう。

- A （アとイ） B （アとウ） C （イとエ）
D （ウとエ） E （エとオ）

A6-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

ア 「14日以内」とあるのは、「**5日以内**」です。任意継続被保険者又は特例退職被保険者は、次のいずれかに該当したときは、**5日以内**に、高齢受給者証を保険者に返納しなければなりません（則52条2項・3項、170条）。 テキストP 119

- ① 被保険者の資格を喪失したとき
- ② 保険者に変更があったとき
- ③ 負担割合の規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき
- ④ 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき
- ⑤ 高齢受給者証の有効期限に至ったとき

イ 「特定被保険者」に関する正しい記述です。健康保険組合に限り、特定被保険者に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができます（法附則7条1項）。 テキストP 245

参考 改正により、問題文の一部を補正しています。

ウ 事業主に対する立入検査等における厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限（健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限ります）に係る事務は、全国健康保険協会に**行わせるものとされています**。本肢は誤りです（法198条1項、204条1項、204条の7第1項）。 テキストP 40、42、295

参考 全国健康保険協会は、この規定に基づき立入検査等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。

エ 「特定適用事業所の該当の届出」に関する正しい記述です。初めて特定適用事業所となった適用事業所の事業主（事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主）は、当該事実があった日から**5日以内**に、所定の事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければなりません（則23条の2）。 テキストP60、290

オ 正しい記述とします。「**患者申出療養**」とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、**療養の給付**の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものです。この記述では、「**療養の給付**」の箇所が「**評価療養の給付**」となっています（法63条2項4号）。 テキストP 110

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 日雇特例被保険者又はその被扶養者は、保険者より交付された特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して、特別療養費の支給を受けることができる。特別療養費受給票は、特別療養費の支給を受けることのできる日雇特例被保険者で、初めて特別療養費の支給に係る日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月（月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については、2か月）を経過していない者等の申請により、保険者が交付する。
- B 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者から保険者がその保険給付の価額の全部又は一部を徴収する場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する保険医若しくは主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
- C 日雇特例被保険者を使用する事業主（日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、その者を使用するそれぞれの事業主）は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。事業主は、この規定により保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。
- D 事業主は、被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬（標準報酬月額及び標準賞与額をいう。）の決定若しくは改定の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
- E 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服のある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。この不服申立てに対する審査は一審制で行われる。

A6-3

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

A 「特別療養費」に関する正しい記述です。特別療養費の支給を受けようとする日雇特例被保険者は、申請により特別療養費受給票の交付を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに**特別療養費受給票**を提出しなければなりません。なお、特別療養費受給票は、所定の要件に該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3か月（月の初日に該当するに至った者については、2か月）を経過していないものの申請により、保険者が交付します（法145条1項・5項）。
テキスト P234

B 「不正利得の徴収等」に関する正しい記述です。偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額（療養の給付の場合、一部負担金に相当する額を控除した額）の全部又は一部を徴収することができ、この場合において、事業主や保険医療機関において診療に従事する保険医もしくは主治の医師が、虚偽の報告等により不正にかかわったのであれば、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができます（法58条1項・2項）。
テキスト P213

C 「その者を使用するそれぞれの事業主」とありますが、日雇特例被保険者が1日において2以上の適用事業所に使用される場合は、**初めにその者を使用する事業主**がその日の標準賃金日額に係る保険料の納付義務を負います。本肢は誤りです。なお、事業主は、保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができ、保険料額に相当する額を控除した場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければなりません（法169条2項・6項）。
テキスト P268

D 保険者等は、被保険者資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬の決定もしくは改定を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならず、当該事業主は、この通知があったときは、本肢のとおり、**速やかに**、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければなりません（法49条2項）。
テキスト P287

E 「審査請求」に関する正しい記述です（法190条）。

テキスト P282

審査請求事項	審査請求の仕組み	
① 被保険者の資格に関する処分 ② 標準報酬に関する処分 ③ 保険給付に関する処分	二審制	社会保険審査官に対して審査請求 社会保険審査会に対して再審査請求
保険料等の賦課もしくは徴収の処分又は督促及び滞納処分	一審制	社会保険審査会に対して審査請求

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。
- B 保険者等は、被保険者の報酬月額が、定時決定、資格取得時決定、育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定することが困難であるとき、又は定時決定、資格取得時決定、随時改定、育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。上記の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、算定方法は規約で定めなければならない。
- C 事業主は、健康保険法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人に処理させるとき、又は代理人を解任したときは、速やかに、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
- D 政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額（保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。）を保険料等交付金として交付する。
- E 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に健康保険法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額（療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額）を控除した額とする。

A6-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が**40歳に達したこと**により介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、本肢のとおり、介護保険第2号被保険者に該当するに至った場合の届出を行う必要はありません（則41条1項）。 テキスト P289

ポイント 「介護保険第2号被保険者」とは、介護保険法に規定する被保険者のうち「市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者」である被保険者をいいます。

- B 「保険者算定」に関する正しい記述です。保険者が健康保険組合であるときは、保険者算定の算定方法は、規約で定めなければなりません（法44条1項・2項）。 テキスト P100

状況	対象
算定することが困難	定時決定 資格取得時決定 育児休業等終了時改定 産前産後休業終了時改定
算定した額が著しく不当	定時決定 資格取得時決定 随時改定 育児休業等終了時改定 産前産後休業終了時改定

- C 事業主は、健康保険法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、**あらかじめ**、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければなりません。届出は、事後（速やかに）ではなく、**あらかじめ**行わなければなりません。本肢は誤りです（則35条）。 テキスト P292

- D 「保険料等交付金の交付」に関する正しい記述です。なお、政府は、本肢の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料等が年金特別会計の健康勘定において収納されたときは、その都度遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額（国庫負担金の額を除きます）として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を保険料等交付金として交付します（令44条の7第2項）。 テキスト P244

- E 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額から、本肢のとおり、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額（減免措置が講じられたときは、その措置が講じられた額）を控除した額です（法88条4項）。 テキスト P148

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 資格確認書の交付を受けている任意継続被保険者が資格を喪失したときは、事業主は遅滞なく資格確認書を回収して、5日以内にこれを保険者に返納しなければならない。
- B 療養費の支給対象となる柔道整復師の施術において、脱臼又は骨折（不全骨折を含む。）に対する施術については、医師の同意を得たものでなければならない。また、応急手当をする場合はこの限りではないが、応急手当後の施術は医師の同意が必要である。医師の同意は個々の患者が医師から得てもよく、また、施術者が直接医師から得てもよいが、いずれの場合であっても医師の同意は、患者を診察した上で書面により与えられることを要する。
- C 保険医療機関等である病院又は診療所は、食事療養に要した費用についてその支払を受ける際、当該支払をした被保険者が請求した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。この領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
- D 厚生労働大臣は、保険医療機関の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第7条の2第1項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第30条の4第1項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合（その数を既に超えている場合を含む。）であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第30条の11の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、その指定を行うことができる。
- E 被扶養者が肺癌により療養の給付を受けている間に被保険者が死亡した場合、被扶養者の概念を死亡当時そのものによって生計を維持していたものと解釈して、被保険者の死亡後も療養の給付は認められる。

A6-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「事業主は遅滞なく資格確認書を回収して」とありますが、資格確認書の交付を受けている任意継続被保険者が資格を喪失したときは、当該被保険者**本人**が、5日以内にこれを保険者に返納しなければなりません（則51条1項・2項）。
テキストP 116
- B 医師の同意は、「書面により」ではなく、「書面又は**口頭**により」です。すなわち、医師の同意は、口頭により与えられても差し支えありません。本肢は誤りです。医師の同意は個々の患者が医師から得てもよく、又施術者が直接医師から得てもよいが、いずれの場合であっても医師の同意は患者を診察した上で**書面**又は**口頭**により与えられることを要するとされています（平9.4.17保険発57号）。
テキストP 143
- C 病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければなりません。この交付は、被保険者の**請求の有無にかかわらず**行わなければなりません。「当該被保険者が請求した場合には」とある本肢は、誤りです（法85条8項、則62条）。
テキストP 135
- D 「保険医療機関の指定の制限」に関する正しい記述です。なお、医療法に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、当該申請に係る指定により医療計画において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになる認められる場合（その数を既に超えている場合を含みます）であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が都道府県知事の勧告を受け、これに従わないときも、同様です（法65条4項）。
テキストP 128
- E 被扶養者に関する保険給付は被保険者に対して支給するものなので、被保険者が死亡した場合、被扶養者に関する保険給付は打ち切られます。「被保険者の死亡後も療養の給付は認められる」とあるのは、誤りです。なお、「療養の給付」とあるのは、正しくは「家族療養費」です（法110条1項、昭27.10.3保文発5383号）。
テキストP 183

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の全部を補助することができる。
- B 健康保険法における被扶養者とは、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者はこの限りではない。厚生労働省令で定める者とは、日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において2年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものをいう。
- C 被保険者が、事業主夫婦の寝室に侵入し、就寝中の兩人及び使用人に傷害を与えて、現場にて自殺した場合、被保険者の自殺による死亡は故意に基づく事故であり、自殺による埋葬料は支給されない。
- D 自動車事故による被害を受けた場合の医療保険の給付と自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険（以下「自賠責保険」という。）による給付の関係について、加害者が不明のひき逃げ等の場合や自賠責保険の補償の範囲を超える賠償義務が発生した場合には、被害者の加入する医療保険の保険者が給付を行ったとしても、その保険者は求償する相手先がないケースや結果的に求償が困難なケースが生じるので、医療保険の保険者は、求償する相手先がないことや結果的に求償が困難であることから医療保険の給付を行わない。
- E 高額療養費制度において、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いの免除については、限度額適用認定証等を提示した場合だけではなく、健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード（以下「マイナ保険証」という。）により保険資格の確認を行う場合についても対象となっており、マイナ保険証を利用する場合には、医療機関等の窓口において、限度額適用認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除される。

A 6-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「全部」とあるのは、「一部」です。国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等（高齢者の医療の確保に関する法律の規定による特定健康診査及び特定保健指導）の実施に要する費用の一部を補助することができます（法154条の2）。 テキストP 243
- B 「2年」とあるのは、「1年」です。「厚生労働省令で定める者」は、次のいずれかに該当する者です（法3条7項、則37条の3）。 テキストP 72
- ① 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法（「入管法」といいます）の規定に基づく入管法別表1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院もしくは診療所に入院し疾病もしくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病もしくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
- ② 日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定に基づく入管法別表1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
- C 自殺は故意に基づく事故ですが、死亡は絶対的な事故であるとともに、この死亡に対する保険給付としての埋葬料は、被保険者であった者に生計を依存していた者で埋葬を行う者に対して支給されるという性質のものであるから、「故意に給付事由を生じさせたとき」に該当しないものとして取り扱い、埋葬料は支給されます。「支給されない」とある本肢は、誤りです（法116条、昭26.3.19保文発721号）。 テキストP 215
- D 加害者が不明のひき逃げ等の場合や自賠責保険の補償の範囲を超える賠償義務が発生した場合には、被害者の加入する医療保険の保険者が給付を行ったとしても、その保険者は求償する相手先がないケースや結果的に求償が困難なケースが生じ得ます。このような場合であっても、偶発的に発生する予測不能な傷病に備え、被保険者等の保護を図るという医療保険制度の目的に照らし、医療保険の保険者は、求償する相手先がないことや結果的に求償が困難であること等を理由として医療保険の給付を行わないということとはできません。本肢は誤りです（法57条1項、平26.3.31保保発0331第1号）。 テキストP 211
- E 自己負担限度額を超える一部負担金の支払の免除については、限度額適用認定証等を提示した場合だけでなく、マイナ保険証により保険資格の確認を行う場合についても対象となっており、マイナ保険証を利用する場合には、本肢のとおり、医療機関等の窓口において、限度額適用認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金の支払が免除されます（法115条1項、則103条の2第5項、令6.3.28保発0328第6号）。

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 保険者は、社会保険診療報酬支払基金等に健康保険法第205条の4第1項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣若しくは健康保険組合が被保険者の資格の得喪の確認を行った日（事業主の届出による場合には、当該届出を受けた日）、当該保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出を受けた日又は資格喪失の申出を受けた日の属する月の末日から5日以内に、当該確認、届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
- B 出産育児一時金等（出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。）の医療機関等（病院、診療所又は助産所をいう。）への直接支払制度は、被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者で行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。
- C 資格確認書の書面による交付又は電磁的方法による提供を求める被保険者（以下本肢において「申請者」という。）は、申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号等を記載した申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うが、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
- D 短時間労働者の被保険者資格の取得要件について、常時50人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を提出して適用された後、実際には常時50人を超えなかった場合は遡及取消となる。
- E 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額）から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額（所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額）を控除した額である。

A6-7

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「保険者による被保険者情報の登録」に関する正しい記述です。なお、「健康保険法第205条の4第1項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合」とは、「保険給付の支給、保健事業及び福祉事業の実施及び保険料の徴収等に係る被保険者等に係る情報の収集又は整理に関する事務」又は「保険給付の支給、保健事業及び福祉事業の実施及び保険料の徴収等に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務」を委託する場合です（則24条の4）。
テキストP 296
- B 「出産育児一時金等の直接支払制度」に関する正しい記述です。なお、「直接支払制度」のほかに「受取代理制度」があり、出産育児一時金等の受取代理制度は、被保険者等が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金等を事前に申請し、医療機関等が被保険者等又はその被扶養者に対して請求する出産費用の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等を受け取るにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意したうえで医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものです（令6.5.30保発0530第8号）。
テキストP 165
- C 本肢の申請書の提出は、記述のとおり、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとされており、ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しません（則47条1項）。
テキストP 114
- D 「常時50人を超える」と見込んで特定適用事業所該当届を提出し適用された後、実際には常時50人を超えなかった場合でも、**遡及取消にはなりません**。本肢は誤りです。なお、遡及取消にはならないので、その適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、引き続き被保険者とされます（令6.9.5事務連絡）。
参考 特定適用事業所を不該当とする場合は、通常の手続きと同様に労使の合意が必要となります。
- E 「入院時生活療養費の額」に関する正しい記述です。なお、「平均的な家計における**食費**及び**光熱水費**の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する**食費**の基準費用額及び同項第2号に規定する**居住費**の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額（所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額）」とは、「**生活療養標準負担額**」のことです（法85条の2第2項）。
テキストP 135～136

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 被保険者が資格喪失後何らの手続をとることなく相当期間を経過したため、受給資格期間は満たしているが、資格喪失後の継続給付を受ける権利の一部が既に時効により消滅している場合、時効未完成の期間については同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。
- B 日本年金機構は、保険料の滞納処分等を行う場合には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、税務署職員に行わせなければならない。
- C 健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において決定する。健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、社会保障審議会の議を経てその変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- D 保険者は、被保険者又は被保険者であった者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。療養に関する指示に従わないときとは、保険者又は療養担当者の療養の指揮に関する明白な意志表示があったにもかかわらず、これに従わない者（作為又は不作為の場合を含む。）等をいう。
- E 選定療養において、後発医薬品（ジェネリック医薬品）のある先発医薬品（長期収載品）の処方を希望する場合、後発医薬品のある先発医薬品の薬価から当該先発医薬品の後発医薬品の薬価を控除して得た価格に4分の1を乗じて得た価格を用いて診療報酬の算定方法の例により算定した点数に10円を乗じて得た額を支払わなければならない。なお、後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差により計算する。

A 6-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

A 資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる者が、その手続を行わず相当期間を経過したため、資格喪失後の傷病手当金を受ける権利の一部が既に時効により消滅している場合は、継続給付に係る「継続して」という要件に該当せず、**時効未完了の期間も含め**、資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることはできないものとされています。「時効未完了の期間については・・・給付を受けることができる」とする本肢は、誤りです（法104条、昭31.12.24保文発11283号）。

テキスト P 176

B 日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、**厚生労働大臣**の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、**徴収職員**に行わせなければなりません。認可は、「財務大臣」ではなく、**厚生労働大臣**から受け、滞納処分等を行うのは、「税務署職員」ではなく、**徴収職員**です（法204条の3第1項）。

テキスト P 42

C 健康保険組合が一般保険料率を変更するに際して、社会保障審議会の議を経る必要はありません。本肢は誤りです（法160条13項）。

テキスト P 249

参考 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図るうえで不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができ、全国健康保険協会がその期間内に変更の認可に係る申請をしないときは、厚生労働大臣は、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができます。

D 本肢の場合、保険者は、当該被扶養者に係る保険給付の**一部**を行わないことができます。全部を行わないこととすることはできません。なお、「療養に関する指示に従わないとき」とは、診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにも拘らず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすと認められる場合等が該当します（法122条、昭26.5.9保発37号）。

テキスト P 217

E 「長期収載品の処方等又は調剤に関する事項」に関する正しい記述です。特別の料金については、医療上の必要性等の場合は長期収載品の薬価で保険給付されることや、市場実勢価格等を踏まえて長期収載品の薬価が定められていることを踏まえ、長期収載品と後発医薬品の価格差の一定割合とし、また、後発医薬品の使用促進を進めていく観点からも、当該一定割合分を徴収しなければならないとされています。具体的には、当該長期収載品の薬価から、当該長期収載品の後発医薬品の薬価を控除して得た価格に4分の1を乗じて得た価格を用いて算定告示の例により算定した点数に10円を乗じて得た額とすることとされていて、ここでいう当該長期収載品の後発医薬品の薬価とは、該当する後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価をいいます（法63条2項、令6.3.27保医発0327第10号）。

健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- ア 被保険者が令和7年3月15日に出産した場合、令和7年3月分から健康保険法第159条に規定される育児休業期間中の保険料免除の対象となり、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
- イ 被保険者が令和7年2月3日の就業時間内において私傷病により救急搬送され、そのまま入院した場合、傷病手当金の待期期間の起算日はその翌日である同年2月4日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。
- ウ 被保険者が、介護休業期間中に私傷病により傷病手当金を受給する場合には、その期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について介護休業手当等との調整が行われる。なお、傷病手当金との調整の対象とされる報酬には、就業規則に基づき報酬支払の目的をもって支給された見舞金は含まれない。
- エ 被保険者の資格を喪失した後も引き続き傷病手当金を受給していた者が、当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは埋葬料の支給を受けることができるが、当該埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合においては、埋葬を行った者が、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を受けることができる。
- オ 被保険者が令和7年1月1日に職場復帰し、育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

A6-9

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- ア この記述の場合、出産日以降、まず、**産前産後休業期間**（令和7年3月15日＋その日後56日間）となるので、「健康保険法第159条の3に規定される産前産後休業期間中の保険料免除」の対象となります。したがって、同年3月から「健康保険法第159条に規定される育児休業等期間中の保険料免除」の対象となることはないので、誤りです（法159条、159条の3）。 テキストP 256、257
- イ この記述の場合、待期期間の起算日は「その翌日である同年2月4日」ではなく、「**その日**である同年2月3日」です。傷病手当金の待期期間は、労務不能の状態になった日から起算し、業務終了後に労務不能の状態になった場合は、その翌日から起算します。この記述の場合は、「就業時間内において私傷病により救急搬送され」とあるので、**当日**が待期期間の起算日になります（法99条1項、昭5.10.13保発52号）。 テキストP 156
- ウ 就業規則又は労働協約等に基づき報酬支払の目的をもって支給された見舞金は、いわゆるお見舞いではなく、報酬に**含まれます**。この記述は誤りです。なお、介護休業期間中に傷病手当金の支給要件を満たした場合、傷病手当金は支給されますが、介護休業手当などで報酬と認められるものが支給されているときは、報酬との調整が行われます（法108条1項、昭25.2.22保文発376号、平11.3.31保発46号・庁保発9号）。 テキストP 81、168
- エ 「資格喪失後の死亡に関する給付」に関する正しい記述です。次のいずれかに該当するときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額が支給されます（法105条）。 テキストP 160、177
- ① 「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」を受ける者が死亡したとき
 - ② 「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」を受けていた者が、その継続給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき
 - ③ 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した日後3か月以内に死亡したとき
- オ 育児休業等を終了した際の改定の規定により改定された標準報酬月額、育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から**その年の8月**（当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月）までの各月の標準報酬月額とされます。この記述の場合は、育児休業等終了日の翌日（1月1日）から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月は4月なので、改定された標準報酬額は、その年の8月までの各月の標準報酬月額となります。正しいです（法43条の2第2項）。 テキストP 97

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金を減額することや一部負担金の支払を免除すること、保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができるが、一部負担金等の徴収猶予については当該被保険者の申請により、6か月以内の期間を限って行うものとされている。
- B 同一の月に同一の保険医療機関において、入院中に脳神経外科で手術し、退院後に外来で脳神経内科を受診した場合、高額療養費の算定上、同一の保険医療機関で受けた療養とみなされる。
- C 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、近年高額な医療費がかかる不妊治療に要する費用に対する助成や支援が拡充され、令和4年度からは一般不妊治療や生殖補助医療が新たに保険適用されたところであるが、医療上必要があると認められない、患者の都合による精子の凍結又は融解を行った場合には健康保険法における選定療養の対象とされる。
- D 被保険者（年収300万円）と同居している母（58歳、障害者ではない。）は、年額100万円の遺族年金を受給しながらパートタイム労働者として勤務しているが、健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパートタイム労働者としての給与の年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができない。
- E 被保険者（年収500万円）と別居している単身世帯の父（68歳、障害者ではない。）が、日本国内に住所を有するものであって、年額130万円の老齢年金を受給しながら被保険者から年額150万円の援助を受けている場合には、父は当該被保険者の被扶養者になることができる。なお、父は老齢年金以外の収入はないものとする。

A 6-10

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

A 「一部負担金の額の特例」に関する正しい記述です。保険者は、被保険者が震災、風水害、火災等により、住宅、家財等が著しい損害を受け、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、当該被保険者の申請により、**6か月以内**の期間を限って、一部負担金等の徴収を猶予することができます（法75条の2第1項、則56条の2、平22.9.13保発0913第2号）。
テキストP 122

B 高額療養費に係る一部負担金等世帯合算額の算定において、同一の月内で、同一医療機関において入院と通院がある場合は、入院と通院とは**別個に計算**します。「同一の保険医療機関で受けた療養とみなされる」のではないので、誤りです（法115条1項、令43条10項、昭和48.11.7保険発99号・庁保険発21号）。
テキストP 193

参考 同一の月内で、同一医療機関において歯科診療と歯科診療以外の診療を受けた場合も、歯科と歯科診療以外の診療とを別個に計算します。

C 「医療上必要があると認められない、患者の都合による精子の凍結又は融解」は、本肢のとおり、選定療養とされます（法63条2項5号、令6.3.27厚労告122号）。
テキストP 140

参考 「選定療養」とは、被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養です。

D 本肢の母は、年間収入額が220万円（遺族年金100万円＋パートタイム労働者としての給与120万円）であるので、生計維持に係る認定基準（年間収入が**130万円未満**であること）を満たしていないため、本肢のとおり、被扶養者になることができません（法3条7項、昭52.4.6保発9号）。
テキストP 75

E 本肢の父は、年間収入額が老齢年金の130万円であるので、生計維持に係る認定基準（年間収入が**180万円未満**、かつ、被保険者からの**援助額よりも少ないこと**）を満たしています。また、国内居住の要件も満たしているため、本肢のとおり、被扶養者になることができます（法3条7項、昭52.4.6保発9号）。
テキストP 74、75

6. 厚生年金保険法

Q7-1

難易度 C

時間の目安 2分30秒

出題 R7-1

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わる。
- B 適用事業所である甲に使用されていた被保険者乙は、令和7年4月1日に甲に使用されなくなったが、同日、別の適用事業所である丙に使用されるに至り、被保険者資格の得喪が生じた。この場合、乙の甲での被保険者資格は令和7年4月1日に喪失し、乙は同日に丙での被保険者資格を取得する。
- C 厚生労働大臣は、被保険者の資格に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所の事業主又は被保険者に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じることができる。
- D 老齢厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した当時、加給年金額の加算の対象となる配偶者及び1人の子がいたが、受給権を取得した2年後に第2子が誕生した。この場合、当該第2子（受給権者によって生計を維持しているものとする。）については加給年金額の加算の対象とはならない。
- E 障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が、更に障害厚生年金の受給権を取得した。この場合、新たに取得した障害厚生年金が厚生年金保険法第54条第1項（障害補償による支給停止）の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金が支給される。

A7-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「年金の支給期間」に関する正しい記述です。なお、年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間、その支給が停止されます（法36条1項）。 テキストP 77
- B 被保険者が事業所に使用されなくなったときは、その翌日に、被保険者の資格を喪失しますが、使用されなくなった日に、更に適用事業所に使用されるに至ったときは、**同日**に被保険者資格の得喪が生じるので、本肢の場合、記述のとおりとなります（法13条1項、14条）。 テキストP 38、40
- C 「立入検査等」の規定において、厚生労働大臣が文書その他の物件を提出すべきことを命じることができるのは、適用事業所もしくは適用事業所であると認められる事業所の**事業主**又は任意単独被保険者に係る同意をした**事業主**とされています。被保険者に対して文書その他の物件を提出すべきことを命じることはいけませんので、本肢は誤りです（法100条1項）。 テキストP 279
- D 老齢厚生年金の加給年金の対象となるのは、受給権者がその**権利を取得した当時**（その権利を取得した当時、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職時改定又は退職時改定により当該月数が240以上となるに至った当時）その者によって**生計を維持していた**加算対象となる配偶者又は子です。したがって、本肢の第2子は、記述のとおり、加給年金額の加算の対象となりません（法44条1項）。 テキストP 107
- E 障害厚生年金（その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除きます）の受給権者が、さらに障害厚生年金（**障害等級1級又は2級に限り**ます）の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が、労働基準法の規定による障害補償を受けられることにより支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給します。本肢は正しい肢とされています（法49条2項）。 テキストP 165

参考 障害厚生年金の併合が行われるのは、後発の障害が障害等級1級又は2級に該当する場合に限られます。

合意分割（厚生年金保険法第78条の2に規定する離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例をいう。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 甲と乙は離婚したが、合意分割の請求前に甲が死亡した。その後、乙は、甲の死亡した日から起算して15日目に、所定の事項が記載された公正証書を添えて合意分割の請求を行った。この場合、甲が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。
- B 合意分割の按分割合について当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときには、当事者の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めることができるが、この申立ては当事者の一方のみによってすることができる。
- C 当事者又はその一方は、原則として、実施機関に対し、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、標準報酬改定請求後にはこの請求を行うことができない。
- D 対象期間標準報酬総額の算定において、対象期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、同日前の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額（厚生年金保険法第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額）及び標準賞与額に、それぞれ当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額が当該対象期間標準報酬総額とされる。
- E 老齢厚生年金の受給権者について、合意分割の標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬の改定又は決定が行われた日の属する月の翌月から、年金の額が改定される。

A7-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「標準報酬改定請求の特例」に関する正しい記述です。当事者の一方が死亡した日から起算して**1 か月以内**に当事者の他方による標準報酬改定請求が行われた場合において、その請求書に当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本等が添付されていたときは、当事者の一方が**死亡した日の前日**に標準報酬改定請求があったものとみなされます（令3条の12の7、則78条の12）。
テキストP 219
- B 「按分割合の決定」に関する正しい記述です。標準報酬改定請求について、次のいずれかに該当するときは、**当事者の一方**の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができます（法78条の2第2項）。
テキストP 219
- ① 当事者の合意のための協議が調わないとき
② 協議をすることができないとき
- C 当事者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であって所定のもの（対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間等）の提供を請求することができますが、本肢のとおり、標準報酬改定請求後にはこの請求を行うことができません。なお、離婚等をしたときから5年を経過した場合又は情報の提供を受けた日の翌日から起算して3か月を経過していない場合（一定の場合を除きます）も請求を行うことができません（法78条の4第1項）。
テキストP 220
- D 「対象期間標準報酬総額」とは、対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額（従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額）と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいいますが、平成15年4月からいわゆる総報酬制が導入されたので、本肢のとおり、その導入前後に区分して算定します（令3条の12の5）。
テキストP102、205、218
- E 「当該標準報酬の改定又は決定が行われた日の属する月の翌月から」とありますが、老齢厚生年金の受給権者について、標準報酬の改定又は決定が行われたときは、**標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月**から、年金の額が改定されます（法78条の10第1項）。
テキストP 222

事後重症の障害厚生年金（厚生年金保険法第47条の2第1項による障害厚生年金）及び基準障害の障害厚生年金（厚生年金保険法第47条の3第1項による障害厚生年金）に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

- ア 事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。
- イ 基準障害の障害厚生年金の支給は、当該年金を支給すべき事由が生じた月から始められる。
- ウ 事後重症の障害厚生年金の対象は、障害等級1級及び2級のみである。
- エ 基準障害の障害厚生年金の対象は、障害等級1級、2級及び3級である。
- オ 繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、事後重症の障害厚生年金及び基準障害の障害厚生年金、いずれも請求することができない。

- A （アとイ） B （アとオ） C （イとエ）
- D （ウとエ） E （エとオ）

A7-3

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- ア 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後**65歳に達する日の前日までの間**において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、**その期間内に**障害厚生年金の支給を請求することができます。すなわち、この記述のとおり、**65歳に達する日の前日まで**に請求しなければ事後重症の障害厚生年金は支給されません（法47条の2第1項）。テキストP 161
- イ 基準障害による障害厚生年金は、**請求のあった月の翌月**から支給されます。「年金を支給すべき事由が生じた月から」ではないので、誤りです（法47条の3第3項）。テキストP 163
- ウ 事後重症の障害厚生年金は、**障害等級**に該当する程度の障害の状態に該当するに至った者が請求したときに支給されます。この「**障害等級**」は厚生年金保険法に規定する**障害等級**なので、**障害等級3級**も支給対象となります。「障害等級1級及び2級のみ」ではありません（法47条の2第1項）。テキストP 161
- エ 基準障害による障害厚生年金は、初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級の**1級又は2級**に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときに、支給されるものです。「3級」に該当しても支給されません。この記述は誤りです（法47条の3第1項）。テキストP 162
- オ 繰上げ支給の老齢基礎年金又は繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、65歳に達しているものと同様に扱われるので、この記述のとおり、事後重症の障害厚生年金及び基準障害の障害厚生年金のいずれも、請求することができません（法附則16条の3第1項）。テキストP 161、163

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 保険給付の受給権者が死亡した場合の未支給の保険給付の支給を請求できる遺族の範囲については、厚生年金保険法第37条第1項に規定されているが、これには受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた受給権者の配偶者の甥は含まれない。
- B 事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から3年間、保存しなければならない。
- C 老齢厚生年金の額に加算する加給年金の額の計算において、その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとされている。
- D 第3号厚生年金被保険者に係る事務を担当する実施機関としては地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会があるが、厚生年金保険法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、地方公務員共済組合が行う。
- E 事故が第三者の行為によって生じた場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府等は、その価額の限度で、保険給付をしないことができるが、受給権者が当該第三者から損害賠償を受ける前に保険給付を受けたときは、政府が、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得することはない。

A7-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

A 未支給の保険給付の支給を請求することができるのは、死亡した受給権者の①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹又は⑦これらの者以外の**3親等内の親族**であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者です。受給権者の配偶者の甥は、「**3親等内の親族**」に該当するので、「未支給の保険給付の支給を請求できる遺族」に**含まれます**。本肢は誤りです（法37条1項）。
テキスト P 78

B 「3年」とあるのは、「**2年**」です。事業主は、厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から**2年間**、保存しなければなりません（則28条）。
テキスト P 273

C 「加給年金額」に関する正しい記述です。加給年金額は、次表の額ですが、「224,700円×改定率」又は「74,900円×改定率」により計算した額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げます（法44条2項）。
テキスト P 109

加算対象	法定額
配偶者	224,700円×改定率
第1子・第2子	
第3子以降	74,900円×改定率

D 「地方公務員共済組合」とあるのは、「**地方公務員共済組合連合会**」です。第3号厚生年金被保険者に係る事務を担当する実施機関としては地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会がありますが、本肢の拠出金の納付に関する事務は、**地方公務員共済組合連合会**が行います（法2条の5第2項）。
テキスト P 15、251

E 政府等は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の**請求権を取得します**。「損害賠償の請求権を取得することはない」とあるのは、誤りです（法40条）。
テキスト P 86

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 65歳未満で特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者が、厚生年金保険の被保険者である月に高年齢雇用継続給付を受給できるときは、在職による年金の支給停止に加えて、年金の一部が支給停止される。これにより支給停止される年金額は、高年齢雇用継続給付の支給率の変更にあわせて、令和7年度より、最大で標準報酬月額6%となった。
- B 厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者で、高齢任意加入被保険者となっている者は、保険料の全額を負担する義務を負う。ただし、事業主の同意があるときは、被保険者と事業主の半額ずつの負担になる。
- C 2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つの適用事業所とすることができるが、その際は、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
- D 障害基礎年金の支給を受けている者に子の加算が行われているとき（当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給停止されているときを除く。）に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合は、当該老齢厚生年金については、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。
- E 国家公務員であった者が、令和7年7月21日に退職し、その翌日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した。その後、同年7月28日に民間企業に就職し、厚生年金保険の被保険者資格を取得した。この場合、同年7月は、第2号厚生年金被保険者であった月とみなされる。

A7-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「6%」とあるのは、「4%」です。高年齢雇用継続給付との調整において支給停止される年金額は、高年齢雇用継続給付の支給率の変更にあわせて、令和7年度より、最大で標準報酬月額4%となっています。なお、「4%」となるのは、受給権者の標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の64%未満であるときです（法附則11条の6第1項）。
テキストP 152
- B 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び当該被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担します。高齢任意加入被保険者が保険料の全額を負担する義務を負うものではありません。なお、適用事業所以外の事業所に使用される者が高齢任意加入被保険者となるには、事業主の同意が必要です（法82条1項、附則4条の3第7項、4条の5）。
テキストP 34
- 参考** 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、自ら保険料を負担し、納付する義務がありますが事業主が同意した場合、保険料の負担（半額）、納付は、事業主が行います。
- C 「厚生労働大臣の承認を受けなければならない」とありますが、2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当然に当該2以上の船舶は、一の適用事業所とされます。「厚生労働大臣の承認」は必要ないので誤りです（法8条の3）。
テキストP 29
- D 老齢厚生年金と障害基礎年金が併給される場合において、障害基礎年金に子を対象とした加算額が加算されるとき（当該加算額が全額につき支給を停止されているときを除きます）は、二重の保障を避けるため、本肢のとおり、老齢厚生年金の子に係る加給年金額の支給を停止します（法44条1項）。
テキストP 111
- E 同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は**変更後の被保険者の種別の被保険者であった月**（2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、**最後の被保険者の種別の被保険者であった月**）とみなされます。本肢の場合、第2号厚生年金被保険者（国家公務員）の資格を喪失した後、同月中に第1号厚生年金被保険者（民間企業）となっているので、令和7年7月は、「第2号厚生年金被保険者であった月とみなされる」のではなく、「**第1号厚生年金被保険者であった月**」とみなされます（法19条2項・5項）。
テキストP 45

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者（国民年金の被保険者でないものに限る。）であって、老齢厚生年金の受給資格期間を満たさない等の支給要件を満たした者は、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が日本の永住資格を有するときは、この限りでない。
- B 脱退一時金の支給を受けた者は、その後、再び脱退一時金の支給要件を満たすことがあったとしても、脱退一時金の支給を請求することはできない。
- C 政府は、国民年金事業に関する財政の現況及び見通し又は厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成にあたり、その作成年のおおむね100年後に、国民年金法等の一部を改正する法律（平成16年法律第104号）附則第2条第1項の規定によって算出するいわゆるモデル年金の所得代替率が50%を下回ることが見込まれる場合、調整期間の終了について検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終了その他の措置を講じなければならない。
- D 初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日（以下本肢において「健診日」という。）は初診日として取り扱わないこととされている。ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証（医療機関による初診日の証明）を得られない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を初診日とし、健診日を証明する資料を求めた上で、初診日を認めることができるとされている。
- E 障害等級2級の障害厚生年金を受給する夫が死亡し、子のいない妻が遺族厚生年金を受給する場合、夫死亡時の妻の年齢によっては、中高齢寡婦加算が行われることがある。ただし、当該死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間の月数が240未満である場合は、中高齢寡婦加算は行われない。

A7-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 脱退一時金は、「日本国内に住所を有するとき」は支給を請求することができませんが、支給要件を満たしていれば、永住資格を有するときであっても、その支給を請求することができます。本肢は誤りです（法附則29条1項）。テキストP 204
- B 脱退一時金の支給回数に制限はありません。脱退一時金の支給を受けた者であっても、その後、再び脱退一時金の支給要件を満たせば、脱退一時金の支給を請求することができます。「支給を請求することはできない」とあるのは、誤りです（法附則29条）。テキストP 206
- C 「その作成年のおおむね100年後」とあるのは、「次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間」です。なお、政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに厚生年金保険法による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し（財政の現況及び見通し）を作成しなければなりません（平16法附則2条2項）。テキストP 23、（国民年金法）P 34
- D 「初診日」に関する正しい記述です。なお、健診日を証明する資料とは、人間ドックの結果などです。なお、資料により初診日のある年月までは特定できるが日付が特定されない場合には、保険料の納付要件を認定する時点や遺族年金における死亡日の取扱い等を踏まえ、原則として当該月の末日を初診日とします（平27.9.28年管管発0928第6号）。
- E 長期要件に該当する場合、被保険者期間が240月（中高齢の期間短縮措置に該当する場合は、その期間）以上ないと中高齢の寡婦加算は行われませんが、「障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき」は短期要件に該当するので、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間の月数が240未満である場合であっても、他の要件を満たす限り、中高齢寡婦加算は行われます（法58条1項、62条1項）。テキストP 182、192

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 地方公共団体の議会の議員が老齢厚生年金の受給権者であるときは、当該議員が厚生年金保険の被保険者ではないとしても、議員報酬の月額及び期末手当の額と老齢厚生年金の額に応じて、老齢厚生年金の一部又は全額が支給停止となる。
- B 特定適用事業所以外の適用事業所（国又は地方公共団体の適用事業所を除く。）は、労使合意により、任意特定適用事業所の申出をすることができる。この労使合意を行う上での同意の対象となる者には、厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者は含まれない。
- C 障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の算定式により計算した額となる。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。また、生年月日に応じた給付乗率の引上げは行われな
ない。
- D 厚生年金保険の被保険者が70歳に到達した場合は、被保険者資格を喪失する。その後、同一の事業所で同一の労働条件で勤務を継続したとしても、被保険者ではないため、厚生年金保険料を納付する必要はない。ただし、在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象となることがある。
- E 厚生年金保険法第42条に規定する老齢厚生年金を繰上げ受給している者で65歳に達していない場合は、在職定時改定が適用されない。

A7-7

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

A 「在職老齢年金」に関する正しい記述です。在職老齢年金の規定の対象となる者は、次のいずれかに該当する者です（法46条1項、令3条の6）。テキストP 119～121

- ① 被保険者である受給権者
- ② 国会議員又は**地方公共団体の議会の議員**である受給権者
- ③ 70歳以上の使用される者である受給権者

B 本肢の同意の対象となる者は、「**2分の1以上同意対象者**」であり、「**2分の1以上同意対象者**」は、当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、**70歳以上の使用される者**及び特定4分の3未満短時間労働者とされています。「厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者は含まれない」とある本肢は、誤りです（平24法附則17条5項）。

テキストP 37、（健康保険法）P61

C 障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額とされています。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に**満たない**ときは、本肢のとおり、これを300とし、また、老齢厚生年金の額とは異なり、生年月日に応じた給付乗率の引上げは行われません（法50条1項、昭60法附則59条1項）。テキストP 166

D 「70歳以上の使用される者」に関する正しい記述です。70歳以上の使用される者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象となることがあります（法14条、46条1項）。テキストP 40、119

参考 「70歳以上の使用される者」とは、被保険者であった70歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件（適用事業所に使用される者であって、かつ、適用除外に該当するものでないこと）に該当するものです。

E 繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、65歳に達する前は在職定時改定及び退職時改定は行われません。本肢は正しいです。なお、在職定時改定は、特別支給の老齢厚生年金については行われません（法附則15条の2）。テキストP 144

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 理美容の事業で、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。
- B 被保険者が自殺により保険事故を自ら生じさせたときは、被保険者の遺族に対して、当該死亡を支給事由とする遺族厚生年金は支給しない。
- C 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収しなければならない。
- D 受給権者が、正当な理由がなく、厚生労働省令に定める事項の届出、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払いを差し止めることができる。その後、当該差止事由が消滅したときでも、差し止められた分の支給は行われない。
- E 被保険者に対する情報の提供として、実施機関は、被保険者に対し、保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を通知している。厚生年金保険法施行規則は、この通知（厚生労働大臣が行うものに限る。）に記載する事項を規定しているが、その1つに、被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料（被保険者の負担するものに限る。）の総額がある。

A7-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 理美容の事業は適用業種に該当しないため、理美容の事業の個人事業所は、常時使用する従業員の数にかかわらず、強制適用事業所となりません。本肢は誤りです（法6条1項）。 テキストP 26～27
- B 自殺により保険事故を生じた場合の遺族厚生年金の給付制限については、自殺行為は何らかの精神異常に起因して行われる場合が多く、たとえ当該行為者が外見上通常人とまったく同様の状態にあったとしても、これをもって直ちに故意に保険事故を発生せしめたものとして給付制限を行うことは適当でないと考えられることから、給付制限の**対象になりません**。「遺族厚生年金は支給しない」とあるのは、誤りです（法73条の2、76条1項、昭和35.10.6保険発123号）。 テキストP 210
- C 「徴収しなければならない」とあるのは、「徴収**することができる**」です。偽りその他の不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができます（法40条の2）。 テキストP 86
- D 「支払を差し止める」とは、支給の停止と異なり、支払を差し止めているだけなので、その事由が消滅すれば、さかのぼって支払が行われます。本肢は誤りです（法78条1項）。 テキストP 212
- E 「被保険者に対する情報の提供」に関する正しい記述です。実施機関は、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとされており、この通知（厚生労働大臣が行うものに限り）に記載する事項には、本肢に掲げる事項のほか、「被保険者期間の月数」、「最近1年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額」等があります（法31条の2、則12条の2第1項）。 テキストP 51

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 厚生年金保険法第81条の2第1項に規定される育児休業期間中の厚生年金保険料の免除の規定について、育児休業等の期間が1か月以下の場合は、その月の標準報酬月額に係る保険料は免除されるが、その月の標準賞与額に係る保険料についても免除される。
- B 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものと同みなすことができる。
- C 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。なお、保険料を控除したときは、事業主は、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
- D 前月から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する65歳以後の老齢厚生年金の受給権者の総報酬月額相当額が改定された場合は、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、当該総報酬月額相当額の改定が行われた月の翌月から支給される年金額が改定される。
- E 60歳台前半において、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、雇用保険法の規定による基本手当を受けるときは、障害厚生年金については、基本手当との間で調整が行われるため、支給停止の対象となる。

A7-9

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 育児休業期間中の保険料の免除の規定について、育児休業等の期間が**1か月以下**である者については、**標準報酬月額に係る保険料に限り**免除されます。その月の**標準賞与額に係る保険料については免除されません**。本肢は誤りです。なお、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一である場合（育児休業等の期間が**1か月以下**）であって、育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日未満であるときは、その月の**保険料は免除されません**（法81条の2第1項）。 テキストP 244
- B 「1年以内」とあるのは、「**6か月以内**」です。「保険料の繰上充当」の規定では、「その納入の告知又は納付の日の翌日から**6か月以内**の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる」とされています（法83条2項）。 テキストP 248
- C 「保険料の源泉控除」に関する正しい記述です。なお、事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料（被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料）を報酬から控除することができ、当該保険料を賞与から控除することはできません（法84条2項・3項）。 テキストP 249
- D 支給停止額は総報酬月額相当額及び基本月額により計算されるので、これらの額が改定された場合、新たな総報酬月額相当額及び基本月額に基づいて支給停止額が再計算され、当該**改定が行われた月**から、年金額が改定されます。「改定が行われた月の翌月から支給される年金額が改定される」のではないので、本肢は誤りです（法46条1項）。 テキストP 121
- E 基本手当との調整の対象となるのは、65歳未満の者に支給する**老齢厚生年金**（特別支給の老齢厚生年金及び繰上げ支給の老齢厚生年金）であり、障害基礎年金及び障害厚生年金は、基本手当との**調整の対象となりません**。本肢は誤りです（法附則7条の4第1項、附則11条の5）。 テキストP 148

厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

- ア 障害手当金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害手当金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じて、厚生年金保険法第2条の5第1項各号に定める実施機関が行う。
- イ 実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は厚生年金保険法第44条第1項の規定によりその者について加給年金額の加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
- ウ 遺族厚生年金（その受給権者が65歳に達しているものに限る。）は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するとき、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止される。なお、加給年金額が加算された老齢厚生年金についてもこの規定が適用されるため、加給年金額に相当する部分も含めて、当該遺族厚生年金は支給が停止される。
- エ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して3年を経過したときに遺族厚生年金の受給権は消滅する。
- オ 事業主が、正当な理由がなく、厚生年金保険法第27条の規定に違反して、被保険者（70歳以上の使用される者を含む。）の資格の取得及び喪失（70歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至った日及び当該要件に該当しなくなった日）並びに報酬月額及び賞与額に関する事項について、厚生労働大臣に届け出なければならないにもかかわらず、これを届出せず又は虚偽の届出をした場合は、6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる。

- A （アとウ） B （アとオ） C （イとエ）
D （イとオ） E （ウとエ）

A 7-10

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

ア 「障害認定日」とあるのは、「初診日」です。障害手当金の支給に関する事務は、当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じて定められた実施機関が行います（法78条の33第1項）。

テキスト P 74

イ 「診断」に関する正しい記述です。なお、診断を行う職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければなりません（法97条1項）。

テキスト P 278

参考 実施機関は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定もしくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができます。

ウ 遺族厚生年金（その受給権者が65歳に達しているものに限り）は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額（加給年金額が加算された老齢厚生年金にあっては、当該加給年金額の規定を適用しない額とします）に相当する部分の支給が停止されます。すなわち、加給年金額に相当する部分も含めて、当該遺族厚生年金は支給が停止されるのではなく、加給年金額に相当する部分を除いた老齢厚生年金の額に相当する部分について支給が停止されます。この記述は誤りです（法60条1項、64条の2）。

テキスト P 189

エ 「3年」とあるのは、「5年」です。遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合には、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに、当該遺族厚生年金の受給権は消滅します（法63条1項）。

テキスト P 200

オ 事業主が、正当な理由がなくて「届出（法27条）」の規定に違反して、届出をしない又は虚偽の届出をしたときは、記述のとおり、6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。なお、「届出（法27条）」の規定では、「事業主は、被保険者（70歳以上の使用される者を含む。）の資格の取得及び喪失（70歳以上の使用される者において、厚生労働省令で定める要件に該当するに至った日及び当該要件に該当しなくなった日）並びに報酬月額及び賞与額に関する事項について、厚生労働大臣に届け出なければならない」旨規定しています（法27条、法102条1項）。

テキスト P 282

参考 改正により、問題文の一部を補正しています。

7. 国民年金法

Q8-1

難易度 C

時間の目安 2分30秒

出題 R7-1

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。
また、脱退一時金についての裁定の請求は、国民年金法施行規則に定める事項を記載した請求書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。
- B 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分（共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。）又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消の訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起することができない。
- C 市町村长（特別区の区長を含む。）は、国民年金法第16条に規定する給付を受ける権利の裁定（国民年金法施行令第1条の2第3号イからトまでに掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。）の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務に関して、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを日本年金機構に送付しなければならない。
- D 厚生労働大臣は、国民年金法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、原則として、国民年金法施行規則第65条第2項各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを同条第1項で規定される通知書に添えて、その受給権者に交付しなければならない。
- E 老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、氏名、生年月日及び住所、変更前及び変更後の個人番号、個人番号の変更年月日を記載した届書を、速やかに、日本年金機構に提出しなければならない。

A8-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「裁定」に関する正しい記述です。本肢の「給付を受ける権利」には、脱退一時金の支給を受ける権利も含まれていて、その請求は、所定の事項を記載した請求書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない（法16条、則63条）。 テキストP 80
- B 本肢に掲げる処分のうち、「保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分」については、審査請求に対する社会保険審査官の**決定を経ることなく**、その処分の取消しの訴えを提起することができます。誤りです。なお、「被保険者の資格に関する処分」又は「給付に関する処分（共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除きます）」の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができません（法101条の2）。 テキストP 252
- C 本肢の事務は、市町村長（特別区の区長を含みます）が行うこととされていて、記述のとおり、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを日本年金機構に送付しなければならないとされています。なお、「国民年金法施行令第1条の2第3号イからトまでに掲げる給付」とは、第1号被保険者（任意加入被保険者を含みます）としての被保険者期間のみを有する者に支給する老齢基礎年金等を指しています（法3条3項、令1条の2第3号、則64条1項）。 テキストP 17
- D 厚生労働大臣は、年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、本肢のとおり、年金証書を作成し、これを通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。なお、受給権者が同一の支給事由による厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、年金証書を交付せず、当該厚生年金の年金証書を基礎年金の年金証書とみなすこととされています（則65条2項）。 テキストP 80
- E 「個人番号の変更の届出」に関する正しい記述です。老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、**速やかに**、日本年金機構に提出しなければならない。なお、障害基礎年金等の受給権者も同様です（則20条の2第1項）。
- ① 氏名、生年月日及び住所
 - ② 変更前及び変更後の個人番号
 - ③ 個人番号の変更年月日

国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

- ア 被保険者（第3号被保険者を除く。）は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- イ 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。
- ウ 国民年金法において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
- エ 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。
- オ 20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日に、国民年金第2号被保険者の資格を取得する。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

A8-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

ア 「厚生労働大臣」とあるのは、「市町村長（特別区の区長を含む）」です。「被保険者（第3号被保険者を除く。）」というのは、第1号被保険者を指しているので、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項は、市町村長に届け出なければなりません（法12条1項）。
テキスト P 56

イ 第3号被保険者は、この記述のとおり、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければなりません。なお、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、届出を必要としません（法12条5項）。
テキスト P 58

ウ 「配偶者、夫及び妻の定義」に関する正しい記述です。事実婚関係（事実上婚姻関係）にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいいます（法5条7項）。
テキスト P 25

- 参考 「内縁関係」とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、次の要件を備えることを要するものであることとされています。
- ① 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること
 - ② 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること

エ 「主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定」に関する正しい記述です。厚生労働大臣の権限に係る事務のうち「第3号被保険者に係る生計維持の認定」は、日本年金機構に行わせるものとされています（令4条）。
テキスト P 42

オ 「厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日」とあるのは、「厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日」です。20歳未満の者又は60歳以上の者は、第1号被保険者や第3号被保険者とはなりませんが、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至ったのであれば、その日に第2号被保険者の資格を取得します（法8条）。
テキスト P 46～47

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、当該障害基礎年金の受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えた場合に、その全部又は2分の1に相当する部分が支給停止される。
- B 「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」によると、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるために日常生活への適応にあたって援助が必要である障害の状態のものは、知的障害等の他の障害を併発していなくても、当該発達障害のみで障害基礎年金の認定の対象となる。
- C 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病（以下「基準傷病」という。）に係る初診日において、被保険者（被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であるものを含む。）であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害（以下「基準障害」という。）と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき（基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病（基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病）の初診日以降であるときに限る。）は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
- D 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が、恩給法に基づく年金たる給付、労災保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けるとき、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき又は日本国内に住所を有しないときは、その該当する期間、その支給を停止する。
- E 国民年金法において、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金には失権が規定されているが、付加年金及び寡婦年金には失権が規定されていない。

A8-3

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金」とは、いわゆる20歳前の傷病による障害基礎年金ことであり、20歳前の傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えると、本肢のとおり、支給停止されます（法36条の3第1項）。 テキストP 166
- B 「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」に関する正しい記述です。発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいい、発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行うこととされています（国民年金・厚生年金保険障害認定基準）。
- C 「基準障害による障害基礎年金」に関する記述で、正しいとされています。次のいずれにも該当する場合、基準傷病による障害（「基準障害」といいます）と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されます（法30条1項、30条の3第1項）。 テキストP 149、153
- ① 基準傷病以外の傷病により障害の状態（障害等級に該当しない程度の障害）にある者が、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級（1級又は2級）に該当する程度の障害の状態に該当するに至ること
 - ② 基準傷病について、初診日要件及び保険料納付要件を満たしていること
- D 20歳前の傷病による障害基礎年金は、本肢のとおり、受給権者が次のいずれかに該当するときは、その間、その支給が停止されます。なお、これらのほか、障害の状態に該当しない間の支給停止や、A肢にある所得の状況による支給停止等があります（法36条の2第1項）。 テキストP 166
- ① 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法による年金たる給付その他政令で定めるものを受けるとき
 - ② 刑事施設、労務場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
 - ③ 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき
 - ④ 日本国内に住所を有していないとき
- E 付加年金及び寡婦年金にも失権が**規定されています**。例えば、受給権者が死亡したときは、付加年金及び寡婦年金は失権します（法29条、35条、40条、48条、51条）。

テキストP 139、145、167、179、184

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 国民年金の被保険者期間を計算する場合には、被保険者資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月までをこれに算入する。
- B 被保険者の種別（国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。）に変更があった月は、変更前の種別の被保険者であった月とみなす。
- C 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者あるいはその世帯主や配偶者が所有する住宅や家財その他の財産について、被害金額が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたときは、保険金や損害賠償金等により補充された金額の多寡にかかわらず、申請によって保険料の納付が全額免除される。
- D 租税その他の公課は、給付として支給された金銭を標準として課することができないが、老齢基礎年金及び付加年金には、所得税、住民税等の租税を課することができる。
- E 令和7年1月から、保険料を2年前納する場合に、最初の4月が到来するまで1か月分ずつ割引された保険料を口座振替し、4月から2年分（24か月分）の保険料をまとめて前納する2年前納（4月開始）という方法を選択できる。

A8-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を**喪失した日の属する月の前月**までをこれに算入します。「資格を喪失した日の属する月」は算入されません。誤りです。なお、被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月は1か月として被保険者期間に算入されます（法11条1項）。テキストP 54
- B 被保険者の種別ごとの被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、「変更前の種別の被保険者であった月」ではなく、「**変更後の種別の被保険者であった月**」とみなします。なお、同一月に2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は、最後の種別の被保険者であった月とみなします（法11条の2）。
テキストP 55
- C 「保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき」は、申請全額免除の対象となり得ますが、この「厚生労働省令で定める事由」の1つとして、「震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者、世帯主、配偶者又は被保険者、世帯主若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財その他の財産につき被害金額（保険金、損害賠償金等により補充された金額を**除く**）が、その価額のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき」が掲げられています。本肢では、「保険金や損害賠償金等により補充された金額の多寡にかかわらず」とあるので、誤りです（法90条1項、則77条の7）。
テキストP 216
- D 「公課の禁止」に関する正しい記述です。租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができませんが、老齢基礎年金、付加年金、脱退一時金、特別一時金は、課税することが禁止されていません（法25条）。
テキストP 97
- E 「最初の4月が到来するまで1か月分ずつ割引された保険料を口座振替し」とありますが、「**割引なしの保険料**」を口座振替します。令和7年1月から開始された2年前納（4月開始）は、前納に係る手続後、当年度3月分までは、毎月1か月分ずつの**割引なし**の保険料を口座振替し、手続後の最初の4月に2年分の保険料を前納します（法93条、令7条ほか）。
テキストP 230～231

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過すると時効によって消滅するため、障害認定日において、当該障害が、障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合で、その後に障害の程度が増進したときでも、障害基礎年金の請求は、当該障害認定日から5年を経過する前に行わなければならない。
- B 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者の子に対する遺族基礎年金は、失踪の宣告を受けた日において子の年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日に達している場合であっても、失踪の宣告を受けた者の所在が明らかでなくなった日が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間であれば、その日まで遡って受給できる。
- C 夫が死亡したことにより遺族基礎年金の受給権を有する妻が、直系姻族と養子縁組したときは、妻の受給権は消滅するが、子に対する遺族基礎年金の支給停止は解除される。
- D 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。
- E 失踪の宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日は、死亡したとみなされた日の翌日であり、死亡したとみなされた日の翌日から2年を経過した後に、死亡一時金の請求権は時効によって消滅するため、死亡一時金は支給されない。

A8-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

A 本肢の障害基礎年金は、事後重症による障害基礎年金であり、その請求は、**65歳に達する日の前日**までの期間内であれば行うことができます。すなわち、障害認定日から5年を経過しても、行うことができます。誤りです。なお、事後重症による障害基礎年金の受給権は、請求があった日に発生するため、その受給権について時効の問題は生じません（法30条の2第1項、102条1項）。

テキストP 151、253

B 失踪の宣告を受けた者に係る遺族基礎年金については、給付に係る被保険者資格、保険料納付要件及び生計維持関係は、行方不明となった時点で判断しますが、受給権者又は給付の支給の要件となり、もしくはその額の加算の対象となる者の身分関係、**年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、死亡した日とみなされる時点**において判断します。したがって、失踪の宣告を受けた日において、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日に達している場合は、原則として、当該子に遺族基礎年金の受給権は発生しません。本肢は誤りです（法18条の4、37条、37条の2第1項）。

テキストP 84

C 「直系姻族と養子縁組したとき」は、遺族基礎年金の失権事由に該当しないため、妻の受給権は**消滅しません**。本肢は誤りです。なお、妻は、引き続き遺族基礎年金の受給権を有するため、子に対する遺族基礎年金の支給停止は解除されません（法40条1項、41条2項）。

テキストP 177、179

D 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、本肢のとおり、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給が停止されます。なお、支給停止された子は、いつでも、支給の停止の解除を申請することができます（法42条1項）。

テキストP 178

E 失踪宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日については、死亡とみなされた日（原則失踪の7年後）の翌日とされていますが、死亡一時金については、失踪宣告の**審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には**、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を**支給すること**とされているので、「死亡一時金は支給されない」とある本肢は誤りです（法102条4項、平26.3.27年管管発0327第2号）。

テキストP 253

国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

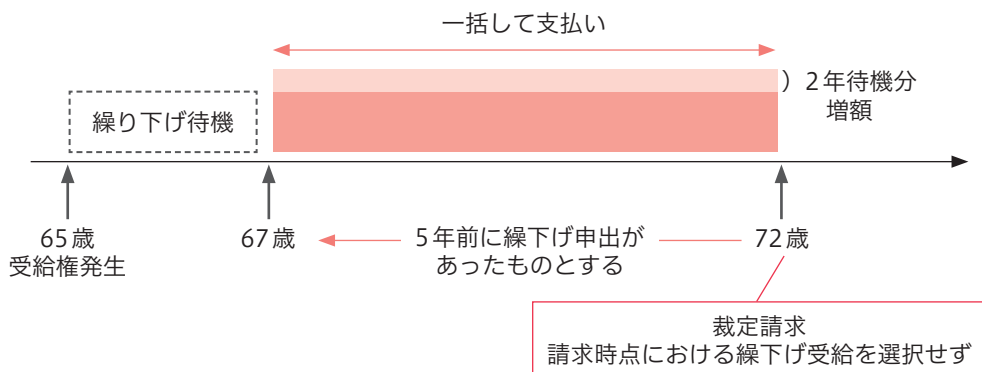
- ア 老齢基礎年金の支給を受ける権利は、受給資格期間が10年以上ある者が65歳に達した日から老齢基礎年金の請求をすることなく5年を経過した時に消滅する。そのため、72歳に達した時点で、老齢基礎年金を請求し、かつ、繰下げ申出をしないときは、繰下げ増額のない老齢基礎年金の支給を受けることとなる。
- イ 保険料を滞納している者の保険料納付義務は、厚生労働大臣による督促があったとしても、2年で消滅する。
- ウ 被保険者が、国民年金保険料の前納を口座振替によって行うことを申し出る時に、還付発生の場合の振込方法として、あらかじめ振替口座への振込を申し出ておくと、改めて請求しなくても保険料の還付の請求があったものとみなされる。
- エ 老齢基礎年金の受給権を有する者であって、かつ、他の年金給付（加給年金を除く。）又は厚生年金保険法による年金給付（老齢を支給事由とするものを除く。）の受給権者でない者による当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、65歳に達する前に行わなければならない。
- オ 繰下げ待機中の老齢基礎年金の受給権者が、年金を請求せずに70歳に達した日後に死亡した場合に、遺族が未支給年金を請求する時は、特例的な繰下げみなし増額は適用されず、年金の支給を受ける権利が時効消滅していない過去5年分に限って支給されることになる。

- A (アとイ) B (アとエ) C (イとウ)
- D (ウとオ) E (エとオ)

A8-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- ア 老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、70歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に支給繰下げの申出をしないときは、当該請求をした日の**5年前の日に支給繰下げの申出があったものとみなされる**ので、この記述の場合、2年分の繰下げ加算が行われた額の老齢基礎年金の支給を受けることとなります。「繰下げ増額のない老齢基礎年金の支給を受けることとなる」とあるのは、誤りです（法26条、28条5項、102条1項）。 テキストP 139



- イ 保険料その他国民年金法の規定による徴収金についての督促は、**時効の更新の効力**を有するため、督促が行われれば、**保険料を徴収する権利を行使することができる時から2年を経過しても**、その時点では保険料納付義務は**消滅しません**。この記述は、時効の起算日の記載がありませんが、誤りとされています（法102条1項・5項）。 テキストP 253

- ウ 「前納保険料の還付」に関する正しい記述です。還付発生の場合において、あらかじめ、被保険者が還付発生の場合には還付を所定の口座において受けることを希望する旨の申出をしていたときは、当該者が還付の請求をしたものとみなされます（令9条3項）。 テキストP 232

- エ 老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の受給権を有する者であって**66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったもの**が行うものであり、「65歳に達する前に行わなければならない」というものではありません。この記述は誤りです。なお、この記述の「加給年金を除く」は、正しくは「付加年金を除く」です（法28条1項）。 テキストP 136～137

- オ 繰下げ待機中の受給権者が老齢基礎年金を請求せずに70歳に達した日後に死亡し、遺族が未支給年金を請求するときは、本肢のとおり、特例増額を適用せず、支分権が時効消滅していない過去5年分に限り支給することとされています。なお、特例増額が適用される本来請求をした日以後に受給権者が死亡した場合には、未支給年金にも特例増額が適用されます（法18条1項、法19条、法28条5項、令和5.3.20年管管発0320第1号）。 テキストP 85、137、139

国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

- ア 日本の老齢基礎年金の受給資格期間である10年を満たさない者について、保険期間を通算する規定がある社会保障協定を締結している協定相手国の年金加入期間がある場合は、当該期間が、日本の老齢基礎年金の合算対象期間となるだけでなく、協定相手国の年金制度への納付済保険料総額が日本の老齢基礎年金の年金額の計算の基礎に含まれる。
- イ 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年に満たない者（被保険者又は被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものを除く。）が死亡した場合に、当該合算した期間に合算対象期間を合算した期間が25年以上になる場合には、国民年金法第37条の2に規定された遺族の範囲にある遺族は、遺族基礎年金を受けることができる。
- ウ 日本国籍を有する人が、20歳から60歳までの間に、日本国内に住所を有せずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は、国民年金の任意加入被保険者でなくても、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間になる。
- エ 昭和36年5月1日以後で、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者が、日本国内に住所を有せずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の期間で、外国籍であったために国民年金の被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間にならない。
- オ 昭和61年4月1日以後の第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間及び60歳以上の期間は合算対象期間となる。

- A (アとウ) B (アとエ) C (イとエ)
- D (イとオ) E (ウとオ)

A8-7

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

ア 協定相手国の年金加入期間がある場合は、当該期間は、老齢基礎年金の合算対象期間となりますが、「協定相手国の年金制度への納付済保険料総額が日本の老齢基礎年金の年金額の計算の基礎に含まれる」という規定はありません。この記述は誤りです（社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律10条1項ほか）。

イ 「遺族基礎年金の支給要件の特例」に関する正しい記述です。保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が**25年以上**である者が、死亡したときは、所定の遺族に遺族基礎年金が支給されますが、当該期間が25年に満たない場合であっても、**合算対象期間**及び65歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間を**合算した期間**が25年以上となるなら、遺族基礎年金が支給されます（法37条、附則9条1項）。
テキストP 170

参考 「被保険者」又は「被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者」は、保険料納付要件を満たしていれば、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たない場合であっても、遺族基礎年金が支給されます。

ウ 「合算対象期間」に関する正しい記述です。旧法において在外邦人は任意加入することができませんでした。そのため、この記述の期間を合算対象期間としています（昭60法附則8条5項）。

テキストP 117

エ 昭和36年5月1日以後、20歳以上65歳未満の間に日本国籍を取得した者の**20歳以上60歳未満の期間**における、次の期間は、**合算対象期間となります**。この記述の場合、**②**に該当するので、「合算対象期間にならない」とあるのは誤りです（昭60法附則8条5項）。
テキストP 118

① 日本国内に住所を有していた期間のうち、国民年金の被保険者とならなかった期間であって昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間

② 日本国内に住所を有しなかった期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間

オ 昭和61年4月1日以後の第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間及び60歳以上の期間は、この記述のとおり、合算対象期間となります。なお、昭和36年4月1日以後昭和61年4月1日前の期間における第1号厚生年金被保険者期間又は第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間もしくは第4号厚生年金被保険者期間（共済組合の組合員期間）のうち20歳未満の期間及び60歳以後の期間も合算対象期間となります（昭60法附則8条4項）。

テキストP 114

国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- ア 厚生労働大臣は、政令で定める場合における保険料その他国民年金法による徴収金の収納を、政令で定めるところにより、日本年金機構に行わせることができるが、年金給付の過誤払による返還金の収納は、日本年金機構に行わせることができない。
- イ 厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならないとされており、また、厚生労働大臣は、日本年金機構の協力の下、国民年金事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し、当該事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、向上させるために必要な研修を行うものとされている。
- ウ 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うが、その運用の一部のみ日本年金機構に行わせることができる。
- エ 厚生労働大臣は、国民年金法第1条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し、必要な統計調査を行うものとする。
- オ 厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

A 8-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

ア 「年金給付の過誤払による返還金の収納は、日本年金機構に行わせることができない」とありますが、厚生労働大臣は、会計法の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他国民年金法の規定による徴収金、**年金給付の過誤払による返還金**その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、日本年金機構に行わせることができます。この記述は誤りです（法109条の11第1項）。テキスト P 22

イ 「厚生労働大臣と日本年金機構の密接な連携」及び「厚生労働大臣による研修」に関する正しい記述です。なお、日本年金機構は、厚生労働大臣に対し、被保険者の資格に関する事項、保険料の免除に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとされています（法109条の13、109条の14）。テキスト P 23

ウ 「運用の一部のみ日本年金機構に行わせることができる」とありますが、政府は、電子情報処理組織の運用の**全部又は一部**を日本年金機構に行わせることができるので、誤りです（法74条2項・3項）。テキスト P 200

エ 厚生労働大臣は、国民年金法の目的を達成するため、この記述のとおり、被保険者もしくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し必要な統計調査を行うものとされています。なお、厚生労働大臣は、統計調査に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができます（法108条の3第1項）。テキスト P 256

オ 「訂正に関する方針」に関する正しい記述です。厚生労働大臣は、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない、当該方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、**社会保障審議会**に諮問しなければなりません（法14条の3）。テキスト P 75

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 国民年金法附則第5条に基づく任意加入被保険者については、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日に資格を取得することになっているが、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者の場合は、最長60歳まで遡って任意加入被保険者の資格を取得することができる。
- B 国民年金法第5条第1項の規定する保険料納付済期間には、保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間は含まれるが、滞納処分により徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間は含まれない。
- C 昭和35年4月14日生まれの子の年金加入歴が下記のとおりであるとき、この者が65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額を算出する際に算入される月数の合計は444月となる。
第1号被保険者期間 132月（保険料納付済月数108月、保険料未納月数24月）
第2号被保険者期間 12月（すべて20歳以上60歳未満の期間）
第3号被保険者期間 336月
- D 老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅することになっているが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなった場合においてもそのことを理由として消滅することになっている。
- E 国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。

A8-9

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 任意加入被保険者は、遡ってその資格を取得することはできません。誤りです。国内に住所を有する者は、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の**申出をした日**に、被保険者資格を取得します（法附則5条3項）。
テキスト P 49
- B 保険料納付済期間には、滞納処分により徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間は**含まれます**。本肢は誤りです。保険料納付済期間には、第1号被保険者としての被保険者期間のうち督促及び滞納処分の規定により保険料が徴収された期間を含みます（法5条1項）。
テキスト P 26
- C 「444月」とあるのは、「456月」です。本肢の場合、老齢基礎年金の額を算出する際に算入される月数は、次の月数を合計した月数（108月 + 12月 + 336月 = 456月）です。第1号被保険者期間のうちの保険料未納月数の24月は、老齢基礎年金の額に反映されません（法5条1項、27条）。
テキスト P 111、120
- ① 第1号被保険者期間のうちの保険料納付済月数の108月
② 第2号被保険者期間（20歳以上60歳未満の期間）の12月
③ 第3号被保険者期間の336月（すべて保険料納付済期間）
- D 受給権者が日本国内に住所を有しなくなったことを理由として、老齢基礎年金の受給権が消滅することはありません。老齢基礎年金の受給権が消滅するのは、受給権者が**死亡したとき**だけです。本肢は誤りです（法29条）。
テキスト P 139
- E 「公課の禁止」の規定は国民年金基金が支給する一時金について準用されているので、本肢のとおり、国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできません（法25条、133条）。
テキスト P 272

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 60歳以上の妻が支給の対象となる寡婦年金は、夫が死亡した日の属する月の翌月からその支給が始まるが、60歳未満の妻が支給の対象となる寡婦年金については、妻が60歳に達した日の属する月からその支給が始まる。
- B 障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合は、65歳に達したときに当該障害基礎年金の受給権は消滅する。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく5年を経過していないときは除かれる。
- C 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができるが、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月から始められる。
- D 配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が、障害等級（1級・2級）に該当する障害の状態にあるときを除いて、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。また、障害等級（1級・2級）に該当する障害の状態にある子の場合は、20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。
- E 国民年金法第96条第4項及び第5項の規定による滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1か月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとされている。

A 8-10

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「60歳に達した日の属する月から」とあるのは、「60歳に達した日の属する月の翌月から」です（法18条1項、49条3項）。
テキストP 183

夫の死亡当時の妻の年齢	寡婦年金の支給開始時期
60歳以上	夫の死亡日の属する月の翌月から
60歳未満	妻が60歳に達した日の属する月の翌月から

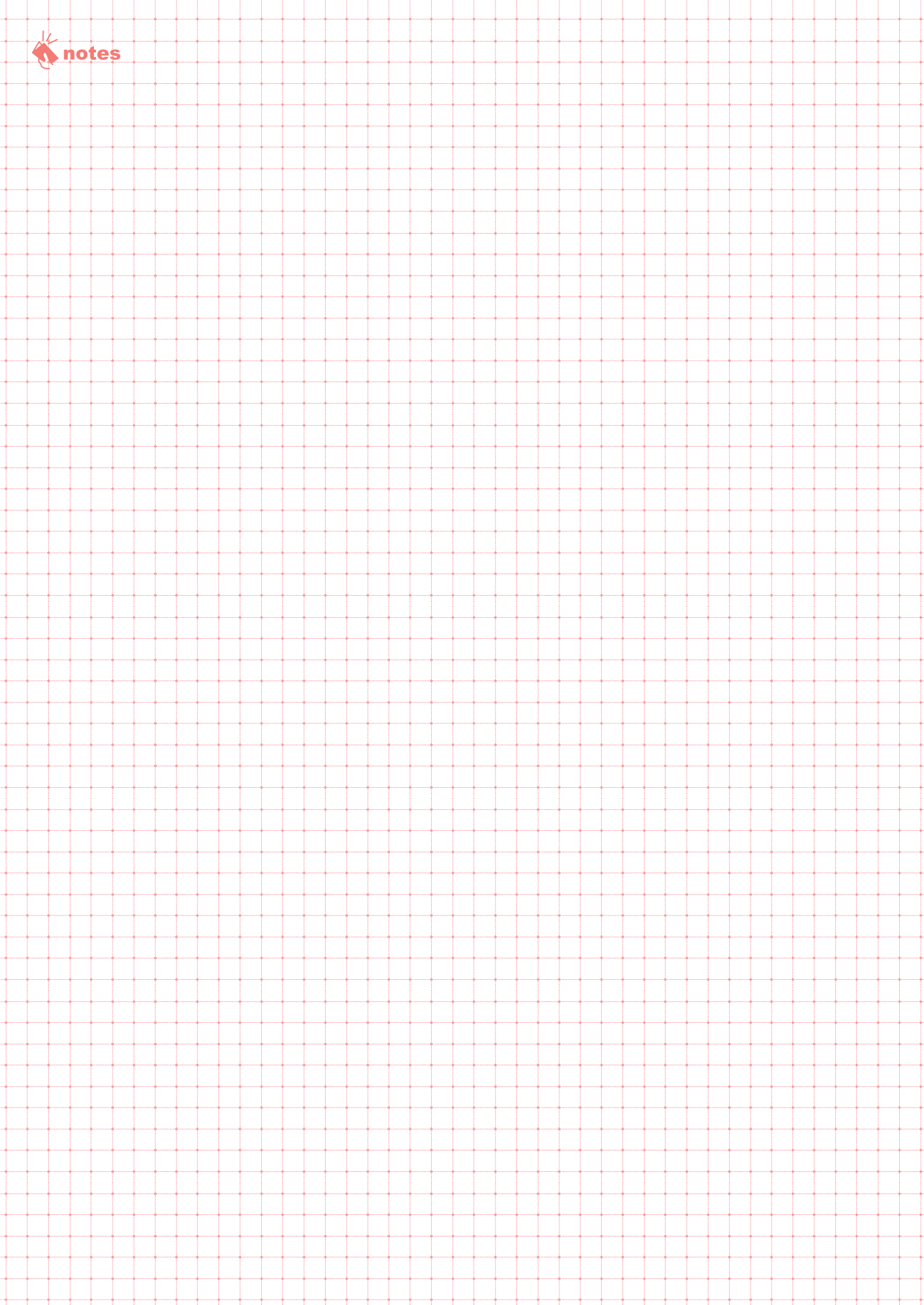
- B 「5年」とあるのは、「3年」です。厚生年金保険法に規定する障害等級（1級、2級及び3級）に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したときは、障害基礎年金の受給権は消滅します。ただし、65歳に達した日において、当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して当該障害の状態に該当することなく3年を経過していないときは、当該受給権は消滅しません（法35条）。
テキストP 167

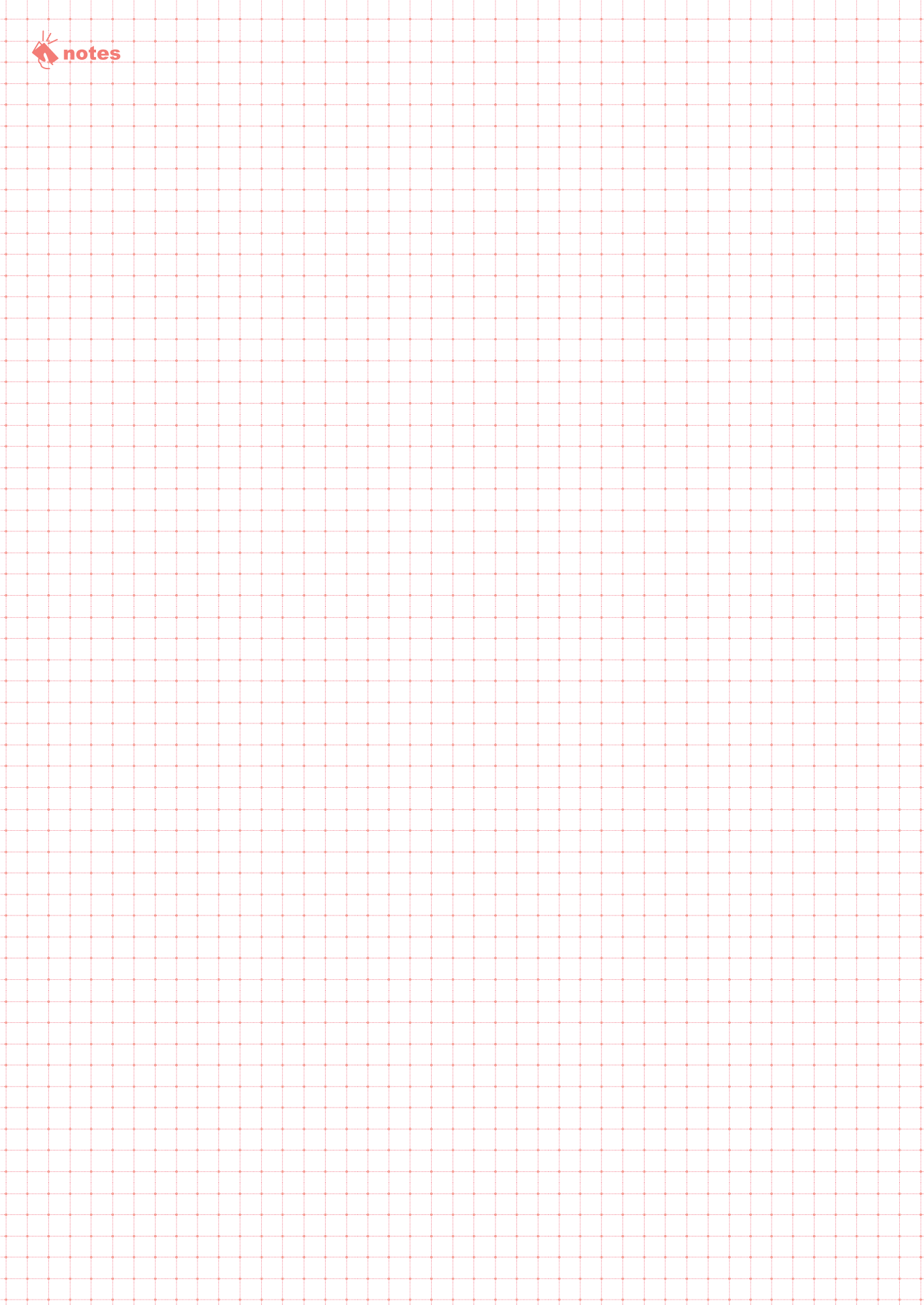
- C 「改定が行われた日の属する月から」とあるのは、「改定が行われた日の属する月の翌月から」です。厚生労働大臣の診査により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとされています（法34条1項・6項）。
テキストP 163

- D 障害等級（1級・2級）に該当する障害の状態にある子の場合、「20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」ではなく、「20歳に達したとき」に年金額が減額改定されます。なお、障害等級に該当する障害の状態にない子については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定されます（法39条3項）。
テキストP 176

- E 滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、先に経過した月の保険料から順次これに充当し、1か月の保険料の額に満たない端数は、本肢のとおり、納付義務者に交付するものとされています。なお、「国民年金法第96条第4項及び第5項の規定による滞納処分」とは、次の処分を指しています（法96条6項）。
テキストP 240

- ① 厚生労働大臣は、督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他国民年金法に規定する徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地もしくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができます。
- ② 市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができます。





社会保険労務士 スピード合格講座
過去問講座 2026 年度試験対策
第 57 回（令和 7 年度）社会保険労務士試験
『再現問題集』

非売品

著 者 フォーサイト 教材開発チーム
発行所 株式会社 フォーサイト
U R L <https://www.foresight.jp>
E-mail info@foresight-inc.co.jp

無断複写・複製を禁じます。